



Estratégia
Concursos

Aula 06

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

Conceito de Recursos	3
Classificação dos Recursos.....	3
Total e parcial.....	3
Fundamentação livre e vinculada	4
Ordinário e extraordinário	5
Regras específicas dos recursos.....	7
Efeitos dos Recursos	16
Princípios Recursais.....	23
Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.....	23
Princípio da Taxatividade	24
Princípio da Unirrecorribilidade	25
Princípio da Fungibilidade.....	25
Princípio da Proibição do Reformatio In Pejus.....	27
Princípio da Dialeiticidade.....	28
Juízo de Admissibilidade	29
Pressupostos de Admissibilidade	31
Juízo de mérito dos recursos.....	57
Recursos em Espécie	59
Recurso Ordinário.....	59
Recurso de Revista.....	69
✓ Cabimento	70
✓ Transcendência no recurso de revista – Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista):.....	77



✓ Prequestionamento	80
✓ Recurso de Revista no Rito Sumaríssimo	82
✓ Efeitos do Recurso de Revista	83
✓ Procedimento no recurso de revista.....	85
✓ Procedimento para julgamento dos recursos de revista repetitivos	87
<i>Embargos de Declaração</i>	<i>92</i>
<i>Agravo de petição</i>	<i>99</i>
<i>Agravo de instrumento.....</i>	<i>107</i>
<i>Agravo interno.....</i>	<i>116</i>
<i>Embargos infringentes.....</i>	<i>120</i>
<i>Embargos de Divergência</i>	<i>124</i>
<i>Recurso Adesivo</i>	<i>129</i>
<i>Reclamação Correicional (Correição parcial)</i>	<i>136</i>
<i>Resumo</i>	<i>137</i>
<i>Teoria Geral dos Recursos Trabalhistas.....</i>	<i>137</i>
<i>Recursos Trabalhistas em espécie</i>	<i>140</i>
<i>Fim</i>	<i>144</i>



CONCEITO DE RECURSOS

O termo **recurso** demonstra claramente que o caminho trilhado será novamente seguido, ou seja, que um mesmo procedimento que já foi adotado será novamente seguido. O termo reflete corretamente o que ocorre no processo com a interposição de um recurso, haja vista que o Estado novamente fará a análise da situação conflituosa, decidindo uma outra vez, de forma a averiguar se o primeiro julgamento foi correto ou não.

Segundo lição clássica de José Carlos Barbosa Moreira, recurso é o *meio processual idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, reforma, anulação ou integração do julgado*.

Verifica-se, pela análise do conceito acima descrito, que a interposição de recurso não gera um novo processo, isto é, não faz nascer nova relação processual, tal como ocorre com o ajuizamento de ação rescisória, já que o processo terá seu curso prolongado em outro grau de jurisdição.

Além disso, o recurso pode ter por finalidade *reformular, anular ou integrar* uma decisão judicial, o que demonstra que vários são os vícios que podem surgir em uma decisão judicial, acarretando o surgimento de espécies de pedidos a serem formulados no recurso interposto.

CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Total e parcial

A primeira classificação dos recursos – *totais e parciais* – leva em consideração a extensão da impugnação realizada pela parte, ou seja, se o recorrente impugnou todos os capítulos da decisão que se mostram desfavoráveis ou apenas alguns. Pode ocorrer de a reclamada ser condenada ao pagamento de horas extras, adicional de insalubridade e indenização por dano moral, podendo recorrer de todos os 3 (três) capítulos ou apenas de 1 (um) ou 2 (dois), gerando o trânsito em julgado daqueles não impugnados, desde que não sejam acessórios, ou seja, sejam dependentes de outros (como ocorre com as custas processuais).

Logo, é a parte que define se o recurso é total ou parcial, já que o efeito devolutivo em sua extensão é fixado pelo mesmo.



O recurso será total ou parcial de acordo com a vontade do recorrente, já que pode impugnar todos os capítulos desfavoráveis ou apenas alguns, conforme seu livre entendimento.

Exemplo: se fui condenado ao pagamento de danos morais e materiais, posso recorrer de toda a decisão, por entender que não devia ser condenado ao pagamento daquelas parcelas, bem como posso recorrer, por exemplo, apenas dos danos morais, entendendo que a condenação aos danos materiais está correta. Se recorro dos dois pontos, o meu recurso é total. Se recorro apenas do dano moral, o meu recurso é parcial.

Fundamentação livre e vinculada

Os recursos são classificados de acordo com a fundamentação que pode ser utilizada pelo recorrente. Em algumas espécies recursais, como o recurso ordinário, o recorrente pode arguir qualquer vício existente da decisão recorrida, isto é, pode alegar qualquer *error in iudicando* ou *error in procedendo*. O recorrente possui liberdade em relação à fundamentação, razão pela qual a fundamentação é denominada *livre* (ou simples).

Em outros recursos, tal como os embargos de declaração, a fundamentação do recorrente está vinculada, restrita a alguns vícios determinados, como omissão, obscuridade e contradição, nos dizeres do art. 897-A da CLT que trata do cabimento dos embargos de declaração.

Dizer que um recurso é de fundamentação vinculada significa afirmar que somente os vícios descritos em lei podem ser alegados em seu bojo.

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de



omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

No recurso referido, nenhuma outra alegação a não ser aquelas descritas no art. 897-A da CLT (e art. 1.022 do CPC) pode ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, uma vez que a fundamentação está vinculada, "presa" àqueles fundamentos. A rediscussão da justiça da decisão não pode se dar em sede de embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Exemplo: imagine que foi proferida sentença condenatória ao pagamento de indenização por acidente de trabalho. Se penso opor o recurso de embargos de declaração, nele só posso alegar a existência de vícios determinados, como omissão, obscuridade e contradição, ou seja, estou "preso" as alegações referidas. Se penso em interpor um recurso ordinário, posso fazer qualquer alegação. Vejam que os embargos de declaração são de fundamentação vinculada (presa à determinados erros do julgador), ao passo que o recurso ordinário é fundamentação livre (simples), pois posso alegar qualquer matéria para demonstrar o erro do Magistrado.

Ordinário e extraordinário

Por último, os recursos trabalhistas podem ser classificados em ordinários e extraordinários, a depender da matéria que pode ser objeto de cognição nos mesmos. O recurso **ordinário** (art. 895 CLT), um dos mais utilizados na prática, por ser interposto da sentença, é classificado como ordinário, uma vez que o Tribunal, quando de seu julgamento, pode reanalisar fatos, provas e direito. Verifica-se que a análise feita pelo Tribunal é mais profunda, já que todos os fatos,



provas e direito discutidos nos autos podem ser objeto de reanálise pelo Poder Judiciário. Assim, os Desembargadores podem reanalisar uma determinada prova testemunhal, chegando a questionar a intenção da testemunha ao dizer determinada frase. Conclui-se, portanto, que a análise (cognição) se mostra extremamente intensa e profunda, consequência do efeito devolutivo em sua profundidade, que permite ao Tribunal até julgar pedidos que não foram apreciados pela Vara do Trabalho.

Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; e II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.

Já os recursos **extraordinários** possuem por característica a restrição no plano cognitivo, ou seja, a reanálise a ser feita pelo Tribunal não é tão ampla se comparada aos recursos ordinário, por isso serem denominados de *recursos de estrito direito*. A expressão demonstra que os recursos classificados como extraordinários, tal como o recurso de revista, servem tão somente para a análise do direito, isto é, da norma jurídica que foi aplicada, de forma a verificar-se se a aplicação foi correta ou não.

A restrição mostra-se clara na redação da Súmula nº 126 do TST (e Súmula nº 7 do STJ), que aduz não ser possível a reanálise de fatos e provas em sede dessa espécie recursal.



A restrição imposta pela Súmula nº 126 do TST é extremamente importante, de grande aplicação prática, já que o TST inadmitirá os recursos que versem sobre questões de fato, provados ou não provados, ou que demandem revolvimento das provas produzidas.

Súmula nº 126 do TST: Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

Súmula nº 7 do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.



Exemplo: se fui condenada ao pagamento de R\$100.000,00 por danos materiais e interponho um recurso ordinário, o TRT, ao julgar o recurso, pode analisar todas as provas que foram produzidas durante o processo, analisar todos os fatos envolvidos na questão e, também, a aplicação do direito feito naquele caso concreto, já que o recurso ordinário é classificado como um recurso ordinário. Se penso, mais a frente do processo, em interpor um recurso de revista para o TST, nesse recurso somente poderei demonstrar a violação à lei. O TST não vai analisar depoimentos de testemunhas, laudo pericial e outras provas. Ele apenas irá analisar se o direito (norma jurídica) foi aplicado corretamente, pois o recurso de revista é classificado como extraordinário.



REGRAS ESPECÍFICAS DOS RECURSOS

O tópico presente trata das especificidades do processo do trabalho na seara recursal. Muitas são as diferenças (particularidades) entre os recursos cíveis e os trabalhistas, apesar da teoria geral dos recursos do CPC aplicar-se ao processo do trabalho. As referidas peculiaridades do processo do trabalho tornam esse rito mais célere em comparação aos procedimentos criados e regidos pelo CPC, efetivando o princípio da proteção na seara processual trabalhista.

De forma sintética e didática, as **características** inerentes aos recursos trabalhistas são as seguintes:



- **IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA DAS INTERLOCUTÓRIAS:** o tema já foi explanado devidamente quando da análise dos princípios inerentes ao processo do trabalho. Destacou-se naquele momento que a regra viabiliza a celeridade processual, uma vez que não há possibilidade, regra geral, de se interpor recurso imediato de decisões interlocutórias, como ocorre no direito processual civil, em que o recurso de agravo pode ser interposto, em diversas modalidades, de todas as decisões interlocutórias. As exceções à regra da irrecorribilidade encontram-se na Súmula nº 214 do TST.



TOME NOTA!

Na hipótese de ser proferida uma decisão interlocutória, pode ser cabível a impetração de mandado de segurança, desde que provada a violação a direito líquido e certo.

Súmula nº 214 do TST: Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

Exemplo: digamos que uma gestante tenha sido demitida sem justa causa, o que não poderia ocorrer. Diante da ilegalidade, essa gestante ajuizou ação trabalhista pedindo, liminarmente, a sua reintegração, o que foi deferida. Por mais absurda que a empresa entenda ser a decisão, ela não poderá interpor qualquer recurso naquele momento, pois se trata de uma decisão interlocutória, que é, naquele momento, irrecorrível. A empresa aguardará ser proferida a sentença para, se ainda discordar do entendimento do Juiz, interpor o recurso ordinário contra essa última decisão.

Importante lembrar que a reforma trabalhista inclui outra situação de irrecorribilidade imediata das interlocutórias, que também será vista na aula sobre execução, que é a decisão proferida no



incidente de desconconsideração da personalidade jurídica **na fase de conhecimento**, conforme art. 855-A da CLT. Se decidido o incidente durante o processo de conhecimento não caberá qualquer recurso. O mais comum é que a decisão seja proferida no processo de execução, hipótese que será cabível o recurso de agravo de petição – tudo será ensinado com calma mais para a frente – o que demonstra que a situação é uma boa pegadinha para concursos, pois dependendo do momento em que a decisão é proferida, muda a forma e possibilidade de impugnação.

A situação foi cobrada em questão recente. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Homero está litigando em face de seu ex-empregador na Justiça do Trabalho e ingressou com Incidente de Desconconsideração da Personalidade Jurídica para tentar dar maior segurança na futura execução, para salvaguarda de seus interesses e possibilidade de constrição de bens dos sócios, sendo que o feito encontra-se na fase de conhecimento. O juiz decidiu desfavoravelmente a Homero. Nessa hipótese, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, o autor

A poderá apresentar agravo de instrumento, pelo fato de a decisão ser interlocutória, em virtude de estar em fase de conhecimento, no prazo de 10 dias.

B poderá apresentar agravo de instrumento, pelo fato de a decisão ser interlocutória, em virtude de estar em fase de conhecimento, no prazo de 8 dias.

C teria possibilidade de interpor agravo de petição, uma vez que se trata de matéria pertinente à execução, sendo este o recurso cabível na hipótese, no prazo de 8 dias.

D por se tratar de uma decisão na fase de conhecimento, poderá interpor recurso ordinário de imediato, no prazo de 8 dias, na medida em que se trata de uma ação especial, com rito próprio.

E não poderá recorrer de imediato, por se tratar de decisão interlocutória, podendo manifestar seu inconformismo após a prolação de sentença de mérito, interpondo recurso ordinário.

Como a banca falou expressamente que o “feito encontra-se na fase de conhecimento”, a resposta correta é a letra “E” que afirma a impossibilidade de recurso imediato por se tratar de decisão interlocutória.

- **INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO:** a simplicidade inerente ao processo do trabalho levou o legislador a criar a regra sobre interposição de recursos por “simples petição”, o que significa dizer que os recursos trabalhistas não possuem por requisito de admissibilidade a demonstração do erro do julgador. A petição do recurso precisa conter apenas o inconformismo do recorrente com uma decisão que, na visão do mesmo, mostra-se injusta. A indicação da causa de pedir do recurso é dispensável. Tal regra encontra-se prevista no art. 899 da CLT. Contudo, a regra foi restringida pelo TST, que ao editar a Súmula nº 422, indicou a necessidade de fundamentação dos apelos dirigidos ao Tribunal Superior do Trabalho, sob pena de inadmissão por ausência de regularidade



formal, conforme descreve a súmula ao fazer menção ao art. 514, II do CPC/73, atualmente o **art. 1.010 do CPC**.

A regra da inexigibilidade de fundamentação foi criada para propiciar a interposição de recursos por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos, mas vem sofrendo nítida restrição com o passar do tempo.

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

SÚMULA 422 DO TST: RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.

Exemplo: em tese, não preciso fundamentar o meu recurso. Assim, se interponho um recurso ordinário em face de uma sentença que negou todos os pedidos formulados em ação trabalhista, posso simplesmente dizer ao TRT que entendo estar errada a sentença e que quero a revisão da mesma. Não preciso afirmar o motivo do meu inconformismo, e sim, que apenas entendo estar errada a decisão.



- **EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS:** o mesmo art. 899 da CLT prevê que os recursos trabalhistas serão recebidos apenas no efeito devolutivo, o que significa dizer que sempre há possibilidade de iniciar-se a execução/liquidação provisória. A interposição de recurso não retira da decisão recorrida a possibilidade de produção de efeitos, o que aumenta, de maneira significativa, a celeridade processual. Contudo, o efeito suspensivo pode ser alcançado pelo recorrente por meio de requerimento dirigido ao Tribunal, conforme previsão na Súmula nº 414 do TST, desde que presentes os pressupostos para o deferimento do pedido, a saber: *periculum in mora* e *fumus boni iuris*. Exceção importante, encontra-se no art. 14 da Lei nº 10.192/2011, que permite ao Presidente do TST conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto em dissídio coletivo. Nessa hipótese específica, o efeito suspensivo pode ser requerido pelo recorrente na própria petição do recurso, dispensando-se o requerimento ao Tribunal.



Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo, permite-se a formulação de pedido de liquidação/execução provisória. Tais procedimentos não podem ser iniciados de ofício, conforme estudado em princípio dispositivo.

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

Súmula nº 414 do TST: I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015. II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.



Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Exemplo: se fui condenado por sentença ao pagamento de R\$100.000,00, posso interpor o recurso ordinário, para que o TRT reveja a situação, estude novamente o caso para ver se o Juiz do Trabalho acertou ou não. Essa revisão pelo TRT é chamada de efeito devolutivo, pois o processo é “devolvido” ao Poder Judiciário. Mesmo interpondo o recurso, o autor da ação, que teve a sentença proferida a seu favor, pode iniciar a execução, para desde logo imobilizar no meu patrimônio os R\$100.000,00, por meio de penhora de bens. Ocorre que essa execução é provisória, pois não sabemos qual será o resultado da análise do TRT e não houve o trânsito em julgado da sentença. Vejam que a sentença está produzindo alguns efeitos, pois os recursos trabalhistas não suspendem tais efeitos, pois não são dotados de efeito suspensivo.

- **UNIFORMIDADE DOS PRAZOS RECURSAIS:** aspecto relevante que torna o sistema recursal trabalhista um pouco menos complexo, está relacionado ao prazo para interposição dos recursos, já que o art. 6º da Lei nº 5584/70 uniformizou em 8 (oito) dias o prazo para manejo dos recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 897-A da CLT), que são opostos em 5 (cinco) dias, e o recurso extraordinário, que por seguir as regras do CPC, pode ser interposto em até 15 (quinze) dias. **Também a Instrução Normativa nº 39/16 do TST reafirma essa ideia.** Em relação aos prazos, importante lembrar a não aplicação do art. 229 do CPC no processo do trabalho, conforme OJ nº 310 da SBDI-1 do TST. Esse dispositivo versa sobre a dobra do prazo quando os litisconsortes possuem diferentes procuradores. A celeridade típica do processo do trabalho afasta a aplicação de tal regra. Por fim, o Decreto-Lei nº 779/69 concede prazos em dobro para a interposição de recursos pelas pessoas jurídicas de direito público, excluindo-se as empresas públicas e sociedades de economia mista, em razão de sua personalidade jurídica de direito privado.

Art 6º Será de 8 (oito) dias o prazo para interpor e contra-arrazoar qualquer recurso.



Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

IN nº 39/16 do TST: Art. 1º, § 2º O prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de oito dias (art. 6º da Lei nº 5.584/70 e art. 893 da CLT), exceto embargos de declaração (CLT, art. 897-A).

OJ nº 310 da SDI-1 do TST: Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

Decreto nº 779/69: Art. 1º Nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica: I - a presunção relativa de validade dos recibos de quitação ou pedidos de demissão de seus empregados ainda que não homologados nem submetidos à assistência mencionada nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho; II - o quádruplo do prazo fixado no artigo 841, "in fine", da Consolidação das Leis do Trabalho; III - o prazo em dobro para recurso; IV - a dispensa de depósito para interposição de recurso; V - o recurso ordinário "ex officio" das decisões que lhe sejam total ou parcialmente contrárias; VI - o pagamento de custas a final salva quanto à União Federal, que não as pagará. Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se aos processos em curso mas não acarretará a restituição de depósitos ou custas pagas para efeito de recurso até decisão passada em julgado.



Uma questão recente, do ano de 2025, trata do tema em estudo. Apesar de simples, vale a pena trazê-la para estudo.

Ano: 2025 Banca: Unesc Órgão: Prefeitura de Morro da Fumaça - SC Prova: Unesc - 2025 - Prefeitura de Morro da Fumaça - SC - Advogado - Edital nº 1

Durante a tramitação de um processo trabalhista em que atuava como representante da empresa reclamada, o advogado interpôs recurso ordinário contra a sentença que havia reconhecido vínculo empregatício. O recurso foi protocolado dentro de oito dias úteis contados da publicação da decisão. Ao revisar os autos, o advogado responsável pela área jurídica foi questionado sobre a tempestividade da medida. Nessa situação, o prazo está:

- A Incorreto, pois o prazo é de cinco dias.
- B Correto, conforme o art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- C Correto, mas depende de autorização do juiz.
- D Incorreto, pois o prazo é de dez dias.
- E Incorreto, pois o prazo é contado em dias corridos.

Todos os recursos trabalhistas, com exceção apenas dos embargos de declaração, possuem prazo de interposição de 8 dias úteis. Na questão temos a interposição de recurso ordinário em face da sentença, hipótese prevista no art. 895 da CLT. A assertiva correta é a letra "B", que diz estar certo o prazo de 8 dias úteis para a interposição do recurso.

- **INSTÂNCIA ÚNICA NOS DISSÍDIOS DE ALÇADA:** os dissídios de alçada são aqueles que seguem o rito sumário, criado pela Lei nº 5584/70 para as demandas cujo valor seja de até 2 (dois) salários mínimos. Nessa hipótese, não cabe recurso da sentença, salvo se houver ferimento direto à Constituição Federal, conforme art. 2º, §4º. Havendo tal afronta, segundo a corrente majoritária, será cabível o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III da CRFB/88, pois seria uma decisão de única instância violadora do texto constitucional.



TOME NOTA!

Doutrina majoritária continua a afirmar o cabimento de recurso extraordinário em face da sentença proferida no rito sumário, conforme Súmula nº 640 do STF.

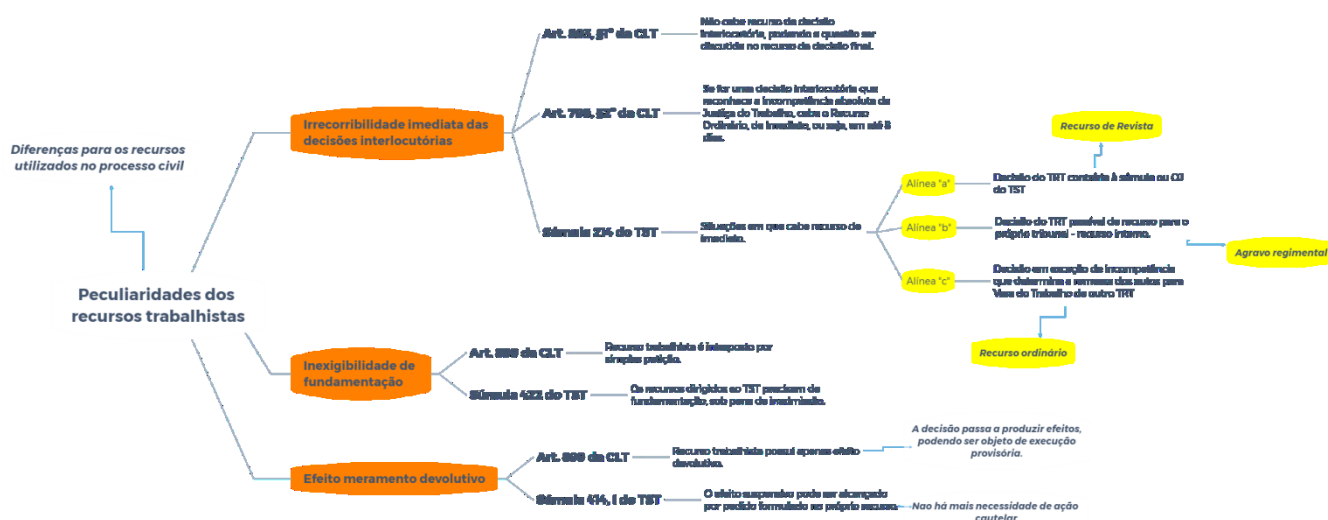
Art 2º Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e não havendo acordo, o Presidente, da Junta ou o Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para



a determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. (...) § 4º - Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerado, para esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação.

Art. 102, III da CF: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Exemplo: digamos que eu tenha ajuizado uma ação trabalhista, requerendo algumas horas extras e seus reflexos, sendo que o valor do meu pedido seja de 1 salário mínimo. Essa ação, pelo seu valor, que é inferior a 2 salários mínimos, tramitará pelo rito sumário. Se a sentença for desfavorável à minha pretensão, não poderei recorrer. Simplesmente irei "sentar e chorar", pois a instância é única, ou seja, o julgamento é único. Proferida a sentença, não pode recorrer. A exceção é se a sentença violar a Constituição Federal, hipótese em que eu poderia interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



EFEITOS DOS RECURSOS

Os **efeitos** dos recursos são tidos como *consequências da interposição dos recursos*. Diversas são as consequências, a serem analisadas a seguir:

- **Efeito devolutivo:** o efeito devolutivo é considerado o mais importante dos recursos, pois demonstra a própria essência do instituto, que é o de levar ao conhecimento do Tribunal a matéria objeto do recurso. O efeito em análise está descrito no art. 1.013 do CPC, possuindo duas espécies:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. § 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

Exemplo: como já dito antes, o efeito devolutivo “devolve” a matéria ao Poder Judiciário, quando a parte interpõe recurso para dizer que a decisão está errada. Se pedi R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) de danos morais e o Juiz me concedeu R\$1.000,00 (mil reais), posso recorrer para que o TRT reanalise a situação. Trata-se do efeito devolutivo dos recursos.

- **Efeito devolutivo em extensão:** a máxima muitas vezes ouvida de que “o recurso remete ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” faz menção a tal espécie de efeito devolutivo, uma vez que somente serão analisados os capítulos impugnados, transitando em julgado os demais. A parte recorrente fixa a extensão do recurso, fazendo com que o



apelo seja classificado em *total* ou *parcial*, caso impugne todos os capítulos desfavoráveis ou apenas um ou alguns.

Exemplo: está ligado à verificação se o recurso é total ou parcial. Novamente falamos: se fui condenado ao pagamento de danos morais e materiais, posso recorrer de uma parte da decisão ou das duas. A extensão da recorribilidade – se apenas do dano material ou também do dano moral – cabe à parte, ou seja, essa escolha é do recorrente. Trata-se da extensão do efeito devolutivo. É como se tivéssemos dois bolos na mesa e você escolhesse se quer comer um ou dois!!

- **Efeito devolutivo em profundidade:** previsto no art. 1.013, §§1º e 2º do CPC, foi objeto de análise pelo TST por meio da Súmula nº 393, ao afirmar que os fundamentos da petição inicial e defesa são automaticamente levados ao conhecimento do Tribunal, mesmo que não analisados pela sentença, mesmo em relação aos pedidos não julgados pela sentença, que podem ser decididos pelo Tribunal de imediato.

Súmula nº 393 do TST: I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.

O efeito devolutivo em extensão é reflexo no princípio dispositivo, já que é a parte que decide se impugna todos os capítulos desfavoráveis ou apenas parte deles. Já o efeito devolutivo em profundidade destaca o princípio inquisitivo, pois todos os fundamentos lançados aos autos são reanalisados pelo Poder Judiciário, mesmo sem pedido da parte recorrente.



Exemplo: no efeito devolutivo em profundidade, a ideia é que o Poder Judiciário, ao analisar um recurso, deve julgar tudo o que estiver relacionado à parte da decisão impugnada, ou seja, se eu recorri do dano material, o TRT deve analisar TUDO sobre dano material, tais como os fatos, provas, alegações, etc. Ao analisar o pedido do recorrente, a análise deve ser profunda. Você se lembra do bolo? Você não come só a cobertura. Você vai fundo no bolo (se deixar come até o prato). Essa é a ideia do efeito devolutivo em profundidade.

- **Efeito suspensivo:** conforme já estudado, trata-se de efeito excepcional na seara trabalhista, já que o art. 899 da CLT prevê que os recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução/liquidação provisória. O TST previu na Súmula nº 414 a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, por meio de requerimento dirigido ao tribunal. Assim, não se requer o dito efeito na petição do recurso.

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

Súmula nº 414 do TST: I - I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015. II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

Exemplo: no processo civil, se sou condenado ao pagamento de uma indenização, basta recorrer (recurso de apelação, da sentença) para que a sentença não possa produzir qualquer efeito. Diferentemente do que ocorre no processo do trabalho, no



processo civil não seria possível, nessa situação, a execução provisória, pois o recurso de apelação possui efeito suspensivo, suspende, portanto, os efeitos da sentença. No processo do trabalho, para conceder maior celeridade aos feitos, o legislador disse que os recursos não possuem efeito suspensivo, não suspendem os efeitos da sentença.

A FGV cobrou em 2025 o tema em uma questão que relacionava a ausência de efeito suspensivo do recurso ordinário (de todos os recursos trabalhistas, como já dito) e a possibilidade de início da execução provisória até a penhora. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Niterói - RJ Prova: FGV - 2025 - Prefeitura de Niterói - RJ - Advogado

Sara ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador em 2025 postulando o pagamento de horas extras. Seu pedido foi julgado procedente, mas a empresa interpôs recurso ordinário. Em razão disso, Sara pretende realizar a execução provisória da sentença, que foi ilíquida. Considerando o contexto, assinale a afirmativa correta quanto aos fatos e termos da CLT.

A Não é possível a execução provisória desejada porque o recurso ordinário tem efeito suspensivo.

B É viável a execução provisória, limitada à homologação dos cálculos.

C Inviável a pretensão de Sara, pois a execução provisória só é cabível no caso de prolação de sentença líquida.

D É possível a execução provisória do julgado, limitada à penhora.

E Contanto que a trabalhadora preste caução real ou fidejussória, é possível a execução provisória e a entrega do numerário penhorado à credora.

A questão merece destaque porque a FGV entendeu, por aplicação do art. 899 da CLT, que é possível a execução provisória até mesmo de sentenças ilíquidas. Por isso o gabarito é a letra "D". O dispositivo legal não exclui a execução de sentenças ilíquidas. Perigosa questão por este entendimento da banca. **Tenha em mente, portanto, que é sempre possível a execução provisória no processo do trabalho.**

- **Efeito translativo:** o efeito em estudo está relacionado à possibilidade do Tribunal, ao analisar o recurso, conhecer as matérias de ordem pública de ofício, ou seja, mesmo sem pedido da parte recorrente. Assim, mesmo que no recurso não se alegue a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho (matéria de ordem pública), o TRT, ao analisar o recurso, reconhecerá o vício e determinará a remessa dos autos à justiça competente, conforme previsão do art. 64, §1º do CPC. Tal ideia pode ser aplicada ao reconhecimento de ausência das condições da ação, pressupostos processuais (tais como litispendência, coisa julgada, perempção, etc), já que o conhecimento dessas matérias independe de pedido das partes.



Também denominado de *efeito devolutivo em profundidade*, conforme já estudado, afirma que as normas de ordem pública poderão ser reanalisadas de ofício pelo órgão *ad quem*, ao julgar o recurso.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Exemplo: digamos que eu tenha ajuizado uma ação de cobrança de honorários de profissional na Justiça do Trabalho. Você sabe que a competência é da Justiça Comum. Mas o Juiz não verificou a incompetência da Justiça do Trabalho, o réu também não alegou e foi proferida sentença. O autor da ação, que não obteve o que queria, interpôs recurso e novamente ninguém alegou a incompetência absoluta, com pedido de remessa do processo para a Justiça Comum. Mesmo sem qualquer pedido, os Desembargadores do TRT verificaram o erro, reconheceram a incompetência e determinaram a remessa do processo para a Justiça Comum. Vejam que o efeito translativo permite que esses vícios, que são graves, de ordem pública, possam ser reconhecidos pelo Tribunal, mesmo sem pedido das partes.

- **Efeito regressivo:** a regra prevista no art. 494 do CPC é no sentido de impedir o Magistrado prolator da sentença de reconsiderá-la após a sua publicação. Há hipóteses, contudo, como ocorre com as decisões interlocutórias, em que o Magistrado, ao receber o recurso, pode reconsiderar a decisão impugnada, isto é, pode reconsiderá-la. Tal possibilidade decorre do efeito regressivo. O recurso de agravo de instrumento é um bom exemplo do efeito sob análise, já que é interposto perante o juízo *a quo*, isto é, aquele que proferiu a decisão. Caso o Magistrado entenda que sua decisão está equivocada, poderá reconsiderá-la, julgando prejudicado o apelo manejado. Também há o destaque do §7º do art. 485 do CPC, que permite a **reconsideração da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, quando houver interposição de recurso.**



TOME NOTA!



Em síntese, implica a possibilidade de o Magistrado retratar-se de sua decisão, ao ser interposto recurso daquela. Não é aplicável, como regra geral, à sentença, sendo comum nas decisões interlocutórias.

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Exemplo: alguns recursos possibilitam ao Juiz a reconsideração da decisão. Pode ser que o Juiz, lendo o recurso da parte, chegue à conclusão que errou mesmo e corrija o erro. Isso pode acontecer, por exemplo, com o agravo de instrumento, da seguinte forma: você interpôs um recurso ordinário no prazo, o Juiz inadmitiu dizendo que estava fora do prazo. Dessa decisão você interpôs o agravo de instrumento e, lendo o seu agravo, o Juiz viu que havia errado, que o recurso ordinário estava no prazo. O efeito regressivo do recurso permite que o Juiz "volte atrás", reconheça o erro e admita o recurso ordinário.

- **Efeito substitutivo:** ao se interpor um recurso, requer-se ao Tribunal a reapreciação da matéria. A decisão a ser proferida por aquele órgão, por razões lógicas, substituirá a decisão anterior, caso o mérito do recurso seja analisado, seja para manter a decisão ou reformá-la. Tal regra, denominada de efeito substitutivo, encontra-se prevista no art. 1.008 do CPC.



Decisão do Tribunal que não admite recurso não provoca a substituição da decisão anterior, que somente se dá quando o mérito recursal é julgado, mesmo que seja para manter a decisão.

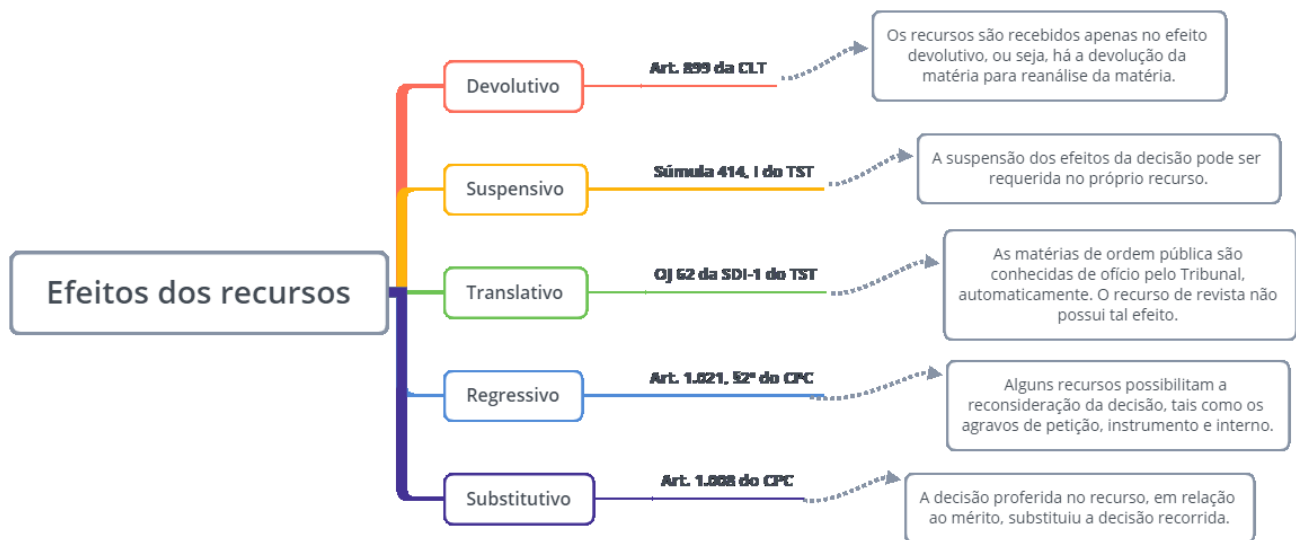
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Exemplo: uma sentença condenou a empresa ao pagamento de R\$100.000,00. O autor, achando o valor irrisório, interpôs recurso ordinário, pedindo a elevação da quantia. Julgando o recurso, o TRT aumentou a condenação para R\$130.000,00. Essa decisão do TRT (acórdão) substituiu a sentença. Quando for iniciada a execução, a decisão exequenda será o acórdão, que fixou em R\$130.000,00 (se não houver o julgamento de outro recurso que venha a substituir o acórdão do TRT).

- **Efeito extensivo:** previsto no art. 1.005 do CPC, destaca que o recurso interposto por um litisconsorte aproveitará aos demais, isto é, se estenderá automaticamente aos outros litisconsortes, caso os interesses sejam comuns. O dispositivo do Código de Processo Civil revela que tal situação não ocorrerá se os interesses e defesas forem distintos. Segundo doutrina e jurisprudência majoritárias, tal situação somente é possível na hipótese de litisconsórcio unitário, no qual a decisão a ser proferida é a mesma para os litisconsortes.

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. *Parágrafo único.* Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.





PRINCÍPIOS RECURSAIS

Os princípios recursais na esfera processual trabalhista, seguem a mesma dinâmica que os princípios que estão previstos no Direito Processual Civil e na Constituição Federal. Passaremos a análise de cada um deles, muito embora alguns já tenham sido explanados em aulas anteriores.

Princípio do Duplo Grau de Jurisdição

O **princípio do duplo grau de jurisdição** gera a possibilidade das partes recorrerem de decisões que lhes forem desfavoráveis, interpondo os recursos previstos em lei.

O exercício do duplo grau se dá por interpretação sistemática do texto constitucional, já que naquele há previsão da existência de Tribunais, sendo competentes para o processamento e julgamento de recursos.

Ao se buscar a reforma ou anulação de uma decisão judicial, afirma-se a existência de um dos seguintes vícios: *error in iudicando* e *error in procedendo*, que significam o equívoco do julgador quando de sua análise acerca da situação concreta, sujeita à jurisdição estatal e o equívoco na realização de algum ato processual, isto, erro no procedimento.





O *error in procedendo* gera o pedido de anulação da decisão, enquanto o *error in judicando* faz com que o recorrente requeira a reforma do julgado.

Ainda sobre o tema, mostra-se importante salientar que os recursos são julgados, geralmente, por órgão de hierarquia superior àquele que proferiu a decisão, mas nada impede que o remédio processual seja julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão recorrida, como ocorre nos embargos de declaração.



Além disso, por não se tratar de garantia constitucional, pode ser restringido, isto é, pode a lei impor situações das quais não caiba recurso, como ocorre no procedimento sumário, também conhecido por dissídio de alçada, previsto na Lei nº 5584/70.

Princípio da Taxatividade

O **princípio da taxatividade** recursal prevê que todos os recursos devem ser previstos em lei, *in casu*, na lei processual trabalhista, não se admitindo uma interpretação analógica visando a aplicação de recursos próprios do direito processual civil, por exemplo.

No processo do trabalho, são cabíveis: recurso ordinário, agravo de instrumento, embargos de declaração, agravo, recurso de revista, agravo de petição, embargos para o TST, recurso extraordinário.



Princípio da Unirrecorribilidade

O **princípio da unirrecorribilidade** consiste em ser cabível apenas um recurso específico em face de cada decisão. Há quem entenda que os embargos de declaração seriam uma exceção a esse princípio, todavia, a maioria da doutrina vem entendendo que nesse caso, o recurso seguinte seria cabível apenas quando prolatada a decisão de embargos de declaração, não sendo possível a parte interpor, por exemplo, em face de uma sentença, os embargos de declaração e o recurso ordinário ao mesmo tempo.

Princípio da Fungibilidade

O **princípio da fungibilidade** está diretamente ligado aos princípios da informalidade e da simplicidade e consiste no fato de a parte poder interpor um recurso ao invés de outro, desde que presentes alguns requisitos: a) dúvida objetiva sobre o recurso que seria cabível; b) inexistência de má-fé da parte ou erro grosseiro; c) o recurso deve ser interposto no prazo correspondente ao recurso que era cabível.

- Dúvida objetiva – ela ocorre quando há dúvida tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca de qual seria o recurso cabível em determinada situação;
- Inexistência de má-fé ou erro grosseiro – haverá o erro grosseiro quando a lei expressamente tratar da matéria, ou seja, qual o recurso adequado, e a parte interpor outro recurso que não aquele previsto; E a má-fé ocorrerá quando a intenção da parte for apenas a de tumultuar o processo.
- Prazo do recurso – havendo dúvida sobre qual recurso interpor, a parte deverá se utilizar do prazo do recurso correto. Mas se há dúvida, como ela vai saber o “prazo do recurso correto”? Diante dessa situação a parte deverá interpor o recurso no prazo daquele que tem o menor prazo (caso sejam distintos), para evitar o não conhecimento do recurso por intempestividade.



TOME NOTA!



O princípio da fungibilidade estava previsto expressamente no CPC/39, mas foi retirado desde o CPC/73, em virtude da simplificação do sistema recursal ocorrido naquele momento. Porém, a complexidade crescente das demandas fez novamente surgir dúvidas entre os doutrinadores e julgadores, fazendo renascer a aplicabilidade do princípio.

O TST reconheceu a aplicabilidade daquele no processo do trabalho, através da Súmula nº 421, II, ao afirmar que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do relator, devem ser recebidos como agravo, quando houver postulação de efeitos modificativos.

Súmula nº 421 do TST: I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado. II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.



NOVIDADE

Vejam que a partir da redação conferida à súmula em 2016, há a necessidade de intimação da parte para complementar as razões, no prazo de 5 (cinco) dias.

Outra importante situação encontra-se prevista na OJ 69 da SBDI-2 do TST, que afirma o recebimento de recurso ordinário como agravo regimental, quando aquele recurso for interposto de decisão do relator que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança ou ação rescisória. Na hipótese em estudo, o TST ao receber o recurso ordinário, deverá remetê-lo para que o TRT aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ nº 69 da SDI-2 do TST: Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.





Verifica-se claramente que nas duas situações não há dúvida objetiva, mas em nome dos princípios da proteção e celeridade, o TST aplica o princípio da fungibilidade, mesmo ausente o seu principal requisito.

Em relação ao prazo para a interposição de recurso, surge uma importante dúvida: havendo dúvida entre dois recursos, sendo que o primeiro é interposto em 8 (oito) dias e o segundo em 5 (cinco) dias, que prazo recursal deve ser respeitado? Doutrina e jurisprudência majoritárias defendem a interposição, nessa situação, de qualquer recurso, porém, no menor prazo, isto é, em 5 (cinco) dias.

Princípio da Proibição do Reformatio In Pejus

O princípio da Proibição do *Reformatio In Pejus* é aquele que veda a reforma da decisão para “piorar” a situação do recorrente, até porque em recurso já vem delimitada as matérias que a parte pretende recorrer, e o Tribunal só poderá julgar aquilo que lhe foi “devolvido” para apreciação.

Um exemplo do “reformatio in pejus” seria a situação em que o segundo reclamado é condenado de forma subsidiária em decorrência de uma terceirização de serviços que foi considerada ilícita. Ele recorre para que seja retirada a responsabilidade subsidiária, quando na verdade, sabemos que em caso de terceirização ilícita, a responsabilidade a ser aplicada ao tomador de serviços não é a subsidiária, mas sim a solidária, em todo caso, o Juízo não poderá no recurso do reclamado converter a responsabilidade subsidiária em solidária diante da vedação do “reformatio in pejus”.

Uma exceção a esse princípio seria a possibilidade do Tribunal conhecer de determinadas matérias de ofício, como as matérias de ordem pública. Lembrando que essa exceção não vale para os recursos de natureza extraordinária, diante da necessidade de prequestionamento das matérias nesses recursos.



Princípio da Dialeiticidade

O princípio da dialeticidade é aquele que prevê a necessidade de fundamentação dos recursos, ou seja, o recorrente deve demonstrar seu inconformismo com a decisão, apontando os capítulos da sentença ou do acórdão que pretende reformar.

Muito se discute acerca do exposto no art. 899 da CLT que dispõe que o recurso deve ser interposto por simples petição. Todavia, esse princípio é consagrado no TST em sua Súmula de nº 422, sob penalidade de não conhecimento do recurso.

“Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.”

SUM-422 RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicada no DEJT divulgado em 01.07.2015

I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.

II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática.

III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

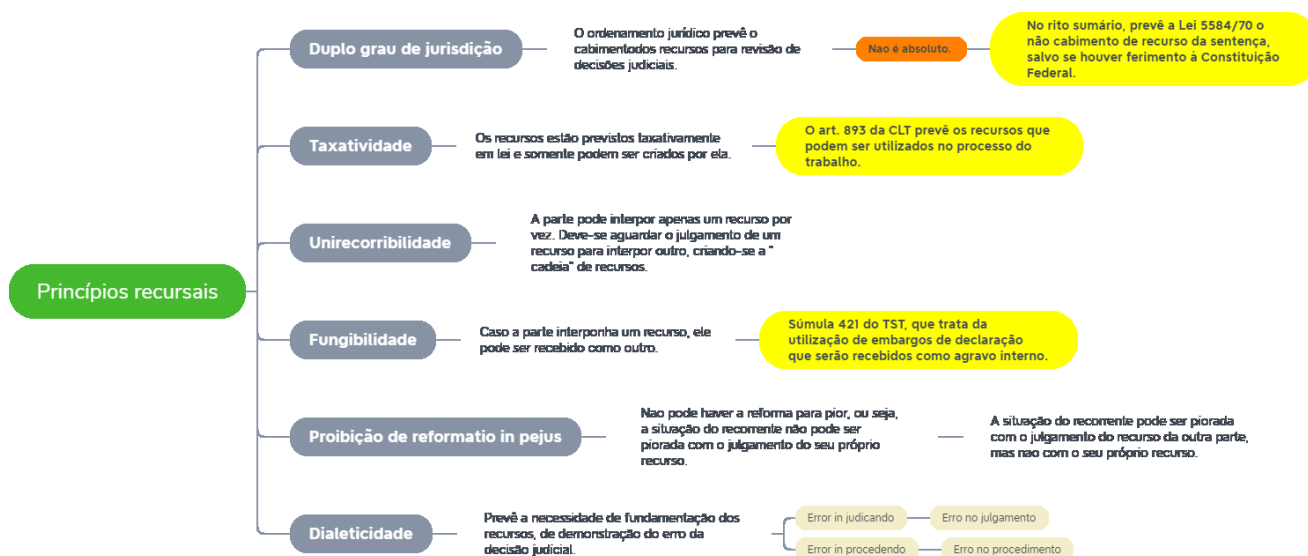
Em 2025 a FGV cobrou a regra da dialeticidade na questão abaixo. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado
Numa reclamação trabalhista que tramita perante a 90ª Vara do Trabalho de Natal, o pedido foi julgado improcedente. Em razão disso, o reclamante interpôs, no prazo legal recurso ordinário em face da sentença. Após a apresentação de contrarrazões, o processo foi enviado ao TRT, mas não foi conhecido por falta de dialeticidade. Considerando esses fatos, assinale a afirmativa correta sobre o que representa a ausência de dialeticidade.
A É o recurso que se revela intempestivo.



- B É o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do julgado.
C É o recurso cujo recorrente não tem legitimidade.
D É o recurso que não se mostra adequado.
E É o recurso que possui irregularidade na representação.

Pelo que estudamos, a letra correta é a "B", pois a ausência de dialeticidade (motivo da inadmissão do recurso) é a falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado. Se a decisão proferida traz um determinado fundamento, no recurso tenho que impugná-lo. O recurso que é inadmitido pela ausência de dialeticidade é considerado genérico.



JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O **juízo de admissibilidade** consiste na análise da presença ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursais, isto é, dos requisitos que devem estar presentes para que o recurso seja admitido, recebido, aceito pelo Poder Judiciário para julgamento do mérito.

Em outras palavras, o Poder Judiciário, ao receber um recurso, primeiro analisa se os requisitos para a sua interposição estão presentes ou ausentes, tais como prazo, pagamento de custas, dentre outros, para somente após verificar se as alegações do recorrente sobre a ocorrência de erros são verídicas ou não.

Assim, primeiro é realizado o juízo de admissibilidade recursal e, em seguida, o juízo de mérito. Tal análise – juízo de admissibilidade – possui natureza declaratória, isto é, o Poder Judiciário declara que, no momento da interposição do recurso, estavam presentes, ou ausentes, os mencionados requisitos.



Ainda sobre o aludido juízo, em regra o Poder Judiciário realiza dupla análise acerca dos requisitos de admissibilidade:

- **1º juízo de admissibilidade**, realizado pelo **juízo a quo**, ou seja, pelo órgão que proferiu a decisão recorrida, como, por exemplo, a Vara do Trabalho, que proferiu sentença objeto do Recurso Ordinário.
- **2º juízo de admissibilidade**, realizado pelo **juízo ad quem**, isto é, pelo órgão incumbido da análise do mérito recursal.



Registre-se que no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, continua existindo dois juízos de admissibilidade.

O recurso de embargos de declaração, previsto no art. 897-A da CLT, mostra-se como exceção, já que possui apenas um único juízo de admissibilidade, realizado pelo juízo *a quo*, que também julga o mérito recursal.

Por fim, destaque para a configuração dos pressupostos de admissibilidade como norma de ordem pública, cuja ausência pode ser detectada e reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário, isto é, sem pedido da parte interessada.

Não há qualquer vinculação entre os juízos, podendo o *ad quem*, por exemplo, entender de forma contrária ao decidido pelo *a quo*.

Exemplo: proferida a sentença, fui condenado ao pagamento de R\$10.000,00. Fiz a interposição de recurso ordinário, dirigido à Vara do Trabalho que proferiu a sentença. O Juiz da Vara do Trabalho analisou os requisitos para a utilização do recurso, viu que estavam todos presentes, admitiu o recurso, com remessa dos autos para o TRT. Lá chegando, houve a distribuição ao Desembargador Relator, que analisou os mesmos requisitos novamente, entendendo, diferentemente do Juiz do Trabalho, que o



recurso estava fora do prazo. Temos aqui nesse exemplo, dois juízos de admissibilidade.

Pressupostos de Admissibilidade

Antes de adentrar na análise dos requisitos de admissibilidade, vale a pena tecer considerações sobre as classificações existentes em relação à matéria. Os pressupostos de admissibilidade são classificados de duas maneiras pela doutrina:

- **Intrínsecos e extrínsecos:** os primeiros estão ligados à existência do direito de recorrer, isto é, através da análise desses requisitos, verifica-se se a parte pode interpor ou não recurso. Como exemplos, têm-se: cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, enquanto os demais estão relacionados ao modo de exercer o direito de recorrer, sendo a tempestividade, regularidade formal e o preparo.
- **Objetivos e subjetivos:** os primeiros referem-se ao próprio recurso interposto, tais como adequação, tempestividade, preparo e regularidade formal, e os segundos dizem respeito à pessoa do recorrente, tais como a legitimidade e o interesse recursal.

➤ Legitimidade recursal

O tema é tratado no art. 966 do CPC, que prevê a possibilidade da parte vencida, do Ministério Público e do terceiro prejudicado interpor recurso contra uma decisão judicial que os prejudica.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.



Alguns aspectos relevantes descritos no dispositivo referido devem ser destacados:

O recurso interposto pela parte vencida, pelo MP e pelo terceiro prejudicado é o mesmo, pois o cabimento do recurso está ligado à decisão proferida, e não, àquele que o interpõe;

O prazo para o terceiro recorrer tem início no mesmo momento em que o prazo recursal começa a fluir para as partes, mesmo que o terceiro não seja cientificado da decisão naquele momento;

O Ministério Público ora atua como autor (ações civis públicas, por exemplo), ora como fiscal da lei (interesse de incapazes), podendo valer-se dos recursos em ambas as situações;

O prazo recursal do MP é contado em dobro, conforme art. 180 do CPC, tendo início após a intimação pessoal do membro do *parquet*.

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º. § 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. § 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público.



TOME NOTA!

Ainda em matéria de legitimidade recursal, é importante destacar a OJ nº 237, II da SBDI-1 do TST, que diz que o MPT possui legitimidade para impugnar sentença que reconhece vínculo empregatício com sociedade de economia mista e empresa pública. Apesar da personalidade jurídica de direito privado dessas entidades, a legitimidade do MPT surge em decorrência da necessidade de realização de concurso público para criar-se a relação de emprego após a CRFB/88.



OJ nº 237 da SDI-1 do TST: II - Há interesse do Ministério Público do Trabalho para recorrer contra decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a CF/1988, sem a prévia aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem pública.

➤ Interesse recursal

O interesse recursal está ligado às ideias de **utilidade e necessidade**. A parte recorrente deve demonstrar que o apelo é útil e necessário. Em outras palavras, deve deixar claro que houve sucumbência, ou seja, que não atingiu a situação jurídica almejada e que, por isso, possui interesse em interpor o recurso e buscar a melhora mediante a atuação do Tribunal.

O termo chave para a análise do instituto é *sucumbência*. Se a conclusão é de que há sucumbência, haverá interesse recursal. Ocorre que em algumas situações, mesmo sendo a sentença “favorável” à parte (por não ter havido condenação), o interesse em interpor recurso é claro. Assim ocorrerá se a sentença extinguir o processo sem resolução do mérito, por abandono do autor. Apesar de não ter havido condenação do reclamado, pode o mesmo recorrer para demonstrar que, em verdade, a sentença deveria ter extinguido o processo com resolução de mérito, situação em que seria formada coisa julgada material favorável ao mesmo.



TOME NOTA!

Assim, não se pode analisar tão somente o dispositivo da sentença, e sim, vislumbrar se não haveria situação mais benéfica para as partes, que as levariam a pleitear a reanálise da questão por órgão, em regra, hierarquicamente superior.

Exemplo: interesse recursal, como visto, é a possibilidade do recurso trazer uma situação benéfica para a parte recorrente. Visto isso, temos que: eu ajuizei ação trabalhista pedindo a condenação da reclamada ao pagamento de R\$100.000,00. A sentença deferiu meu pedido, mas condenou a empresa ao pagamento de R\$90.000,00. Tenho interesse recursal? Claro que sim, pois a minha situação pode ser melhorada, com a elevação da condenação para R\$100.000,00. A empresa possui interesse recursal? Claro, pois ela pode conseguir “zerar” a condenação, ou seja, uma improcedência dos pedidos. Se a situação pode melhorar, é porque existe interesse recursal.



➤ Cabimento

O requisito do cabimento é entendido como **recorribilidade + adequação**, isto é, verifica-se se a decisão impugnada é passível de interposição de recursos (lembre-se que as interlocutórias não são passíveis de recurso de imediato na Justiça do Trabalho), bem como se a parte utilizou o recurso adequado, correto, previsto em lei.

Além das decisões interlocutórias, que não são passíveis de recurso, salvo as hipóteses da Súmula nº 214 do TST, os despachos são igualmente irrecuráveis, conforme previsto no art. 1.001 do CPC, já que não possuem o condão de gerar prejuízo às partes, uma vez que apenas movimentam o processo, proporcionando o denominado *impulso oficial*, prescrito no art. 2º do CPC. Lembrando que a Instrução Normativa nº 39 prevê a oposição de embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial.

Súmula nº 214 do TST: Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

No tocante à adequação, a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei para a espécie acarretará a inadmissão do mesmo e, por consequência, o trânsito em julgado. Assim ocorrerá se a parte interpuser recurso de revista quando cabível recurso ordinário.



Para cada tipo de decisão é cabível uma espécie recursal. Da sentença, cabe recurso ordinário (art. 895 da CLT). A interposição de qualquer outro recurso, em regra, importa em ferimento ao requisito de admissibilidade em estudo.

Contudo, tal regra comporta exceções, conforme reza o **princípio da fungibilidade**, já que esse permite a interposição de recurso inadequado, desde que haja dúvida objetiva sobre a matéria, isto é, desde que a dúvida acerca do cabimento recursal seja da coletividade (doutrina e jurisprudência), e não apenas do recorrente, situação em que a dúvida seria subjetiva.

➤ **Tempestividade**

Já foi dito que dentre as peculiaridades do processo do trabalho, destaca-se a uniformidade dos prazos recursais, imposta pelo art. 6º da Lei nº 5584/70, que destacou a interposição dos apelos trabalhistas em 8 (oito) dias, com exceção dos embargos de declaração (5 dias), recurso extraordinário (15 dias).

Art. 6º Será de 8 (oito) dias o prazo para interpor e contra-arrazoar qualquer recurso.

Como já dito, a Instrução Normativa nº 39/16 do TST reafirma que o prazo padrão para interposição de recursos é de 8 (oito) dias, assim como o prazo para apresentação das contrarrazões.

Ainda sobre os prazos recursais, merece atenção a diferença entre **suspensão e interrupção**. Na primeira hipótese, o prazo que faltava do prazo recursal será devolvido, levando-se em consideração os dias do prazo já utilizados. Já na interrupção, o prazo é integralmente devolvido ao recorrente.

Não se pode olvidar da OJ nº 310 da SBDI-1 do TST, por dizer que não se aplica o art. 229 do CPC ao processo do trabalho, por ferimento ao princípio da celeridade. Apenas para relembrar, o dispositivo do Código de Processo Civil dispõe que, havendo litisconsortes com procuradores diferentes, os prazos serão contados em dobro.



OJ nº 310 da SDI-1 do TST: Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

Importante consignar alguns comentários à Súmula nº 387 do TST, sobre a interposição de recurso pelo sistema de fac-símile (fax). Segundo disposto na Lei nº 9.800/99, os originais devem ser encaminhados ao Juízo no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Os incisos da súmula em destaque encerram importantes dúvidas sobre o tema, a saber:



TOME NOTA!

A interposição antecipada do recurso, isto é, por exemplo, no 3º dia do prazo, não faz com que o envio dos originais também seja antecipado, já que a lei dispõe que o quinquídio se iniciará com o término do prazo recursal.

Entendemos que o início do prazo de 5 (cinco) dias para a entrega dos originais, após a reforma trabalhista, não poderá mais se iniciar aos sábados, domingos e feriados (conforme era previsto no inciso III da súmula em estudo). Todavia, teremos que esperar o TST alterar o entendimento sumulado.

Súmula nº 387 do TST: I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência.

II - A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. IV - A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido



diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

Exemplo 1: como estava folgado naquela semana, preparei um recurso com 3 dias de antecedência e gostaria logo de encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Como estava com preguiça de ir à Justiça do Trabalho e o meu certificado digital estava com problema, mandei o recurso por fax (um modo meio arcaico de peticionar, mas que é possível). Como hoje é o 5º dia do prazo recursal, posso esperar até o último dia (8º), para dali começar a contar os 5 dias (quinqüídio) para o protocolo dos originais. Não preciso protocolar os originais logo ou começar a contar o prazo do quinqüídio logo.



Ainda sobre o tema *tempestividade*, destaque especial para o Decreto-Lei nº 779/69, aplicável aos recursos interpostos pelas pessoas jurídicas de direito público. O art. 183 do CPC, na Justiça do Trabalho, se aplica apenas ao MPT, mas não se aplica à Fazenda Pública, já que o DL 779/69 é especial em relação ao CPC e afirma ser em quádruplo o prazo de defesa de tais entes.

Assim, as pessoas jurídicas de direito público possuem:

- Prazo em dobro para recorrer;
- Prazo em quádruplo para defesa;



Contudo, a prerrogativa da dobra do prazo não se aplica à apresentação das contrarrazões, que devem ser apresentadas em prazo simples.

Decreto nº 779/69: Art. 1º Nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica: I - a presunção relativa de validade dos recibos de quitação ou pedidos de



demissão de seus empregados ainda que não homologados nem submetidos à assistência mencionada nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho; II - o quádruplo do prazo fixado no artigo 841, "in fine", da Consolidação das Leis do Trabalho; III - o prazo em dobro para recurso; IV - a dispensa de depósito para interposição de recurso; V - o recurso ordinário "ex officio" das decisões que lhe sejam total ou parcialmente contrárias; VI - o pagamento de custas a final salva quanto à União Federal, que não as pagará.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Exemplo: a sentença trabalhista condenou a empresa de segurança Alfa e o Município de Vitória, subsidiariamente. Ambos vão recorrer da sentença. A empresa de segurança possui 8 dias para interpor o recurso ordinário, ao passo que o Município possui 16 dias para o mesmo recurso, já que o prazo da Fazenda Pública é dobrado para recorrer.

Por fim, um tema também importante, que é a demonstração do feriado local para fins de contagem do prazo recursal, previsto na Súmula 385 do TST.

Sabe-se que os prazos são contados apenas em dias úteis – Art. 775 da CLT – o que faz com que os feriados não sejam obviamente contados. Ocorre que temos feriados nacionais, estaduais e locais.

O feriado local, ou seja, aquele que ocorre tão somente no município em que está situada a Vara do Trabalho, deve ser demonstrado pela parte sob pena de intempestividade, pois o TRT, que fará o segundo juízo de admissibilidade, não possui “obrigação de conhecer tais feriados.

Assim, duas são as situações:

- Não houve expediente forense: deverá ser certificado pela própria Justiça do Trabalho.
- Foi um feriado local: deverá ser demonstrado pela parte.



Vejamos uma questão sobre o tema:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal
Loja de Móveis Paz e Bem Ltda. interpôs agravo de instrumento contra decisão que denegou seguimento ao recurso de revista que havia ingressado. O prazo fatal para o protocolo do agravo de instrumento seria em 25/02/2022, uma sexta-feira. Entretanto, o dia 24/02/2022 foi feriado local, razão pela qual o protocolo ocorreu somente na segunda-feira, dia 28/02/2022, tendo a agravante alegado em sua peça processual a ocorrência do feriado, mas sem comprovação. Com fundamento no entendimento sumulado do TST,
A cabe ao TRT certificar nos autos, antes da remessa ao TST, a existência de feriado local, não tendo havido expediente forense.
B o agravo de instrumento será considerado intempestivo, uma vez que cabe à parte o ônus de provar a existência de feriado local quando de sua interposição.
C caberá ao Relator do agravo no Tribunal Superior do Trabalho solicitar ao TRT a comprovação do feriado local.
D deverá o Relator conceder o prazo de 5 dias para que seja comprovado o feriado local, demonstrando-se, assim, a tempestividade do recurso.
E não há necessidade de prova do feriado, já que o feriado local é instituído por Lei Estadual e publicado no Diário Oficial, conferindo publicidade ao ato.

A questão é explícita em relação à **existência de feriado local**, o que atrai a Súmula 385 do TST para concluirmos que a parte deveria comprovar, nos moldes da letra “B” considerada correta. O ônus era da parte, que ao não comprovar, gerou a intempestividade do apelo.

➤ Preparo

O **preparo** consiste no pagamento dos valores necessários ao processamento dos recursos. Se é "pagamento" deve existir no processo o comprovante de pagamento e não de agendamento. A Tese Vinculante nº 158 do TST afirma que o comprovante de agendamento não serve para comprovar o preparo. Vejamos:

O comprovante de agendamento bancário não é suficiente para demonstrar o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal e não cabe a concessão de prazo para regularização.

A ausência de preparo importa em deserção do apelo, que impede a análise do mérito recursal. No processo do trabalho, o preparo mostra-se complexo, abrangendo o pagamento das custas, que são fixadas na sentença, e o depósito recursal, fixado pelo TST para garantia de futura execução.

A primeira informação indispensável toca à necessidade do Juiz do Trabalho, na decisão impugnada, haver fixado o valor das custas, de forma que a parte, diante da informação



explícita, possa efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo alusivo ao recurso, ou seja, no prazo recursal que em regra é de 8 (oito) dias.

A omissão da sentença gera a necessidade da parte prejudicada opor embargos de declaração para sanar o vício, conforme art. 897-A da CLT.

As custas são fixadas conforme as regras dispostas no art. 789 da CLT, incidindo em 2% (dois por cento) e tendo por base:



TOME NOTA!

- O valor da condenação ou do acordo, sendo que nessa última hipótese, podem as custas ser rateadas entre as partes ou suportadas exclusivamente por uma delas;
- O valor da causa, quando os pedidos forem julgados improcedentes ou o feito for extinto sem resolução do mérito;
- O valor da causa em hipótese de procedência dos pedidos formulados em ação declaratória ou constitutiva;
- O valor fixado pelo Juiz, quando o valor for indeterminado;

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas: I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; II – quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa; III – no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva, sobre o valor da causa; IV – quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. § 1º As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. § 2º Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. § 3º Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. § 4º Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal.



Exemplo: em uma ação em que peço a condenação do reclamado ao pagamento de R\$100.000,00, ele pagará integralmente as custas se a condenação for de R\$100.000,00, R\$50.000,00, R\$1.000,00 ou R\$1,00, pois houve a condenação, ou seja, ele foi vencido. O cálculo das custas, nesse exemplo, será feito com base em 2% do valor da condenação, podendo variar de R\$2.000,00 a R\$10,64, que é o valor mínimo.



A reforma trabalhista estipulou o **valor máximo** para as custas, que passa a ser de 4 vezes o valor do maior benefício pago pelo INSS (Regime Geral de Previdência Social).

A Tese Vinculante nº 157 do TST afirma que não há necessidade de juntada da guia de custas, mas apenas do comprovante de pagamento. Vejamos:

A juntada do comprovante bancário do pagamento das custas processuais, com identificação do convênio STN-GRU Judicial e observados o valor arbitrado e o prazo do recurso, é suficiente para comprovação do preparo, ainda que desacompanhado da correspondente Guia de Recolhimento da União (GRU) judicial.

As questões mais complexas e importantes sobre preparo estão relacionadas à realização do depósito recursal. Para facilitar o entendimento, as informações serão expostas em tópicos:

- **Forma de realização do depósito recursal:** até a reforma trabalhista o depósito recursal era realizado por meio da guia GFIP, que é a guia de FGTS e informações à previdência, nos termos da Súmula nº 426 do TST. Contudo, a Lei nº 13.467/17, ao alterar o §4º do art. 899 da CLT, **estabeleceu que o depósito não mais seria feito na conta vinculada do FGTS, mas em uma conta judicial vinculada ao juízo, ou seja, ao processo.**

§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.



A Súmula 426 do TST, que exigia a utilização da GFIP para o depósito recursal, foi cancelada em 2025 pelo TST.

- **Hipóteses:** somente haverá necessidade de realização de depósito recursal na hipótese de condenação em pecúnia, ou seja, ao pagamento de quantia (Súmula nº 161 do TST). Nas demais obrigações – fazer, não fazer e entrega de coisa – o recorrente interporá o recurso pagando as custas, mas sem necessidade de depósito recursal.

Súmula nº 161 do TST: Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado nº 39).

- **Valor do depósito:** O TST fixa os valores máximos para cada espécie recursal, tais como recurso ordinário, recurso de revista, etc. Dois são os limites que devem ser respeitados: 1. Valor máximo para cada recurso interposto; 2. Valor da condenação. Assim, ninguém será obrigado a depositar quantia superior àquela prescrita pelo TST para aquele apelo, bem como não será compelido a pagar valor superior à condenação. Atingido o valor da condenação pela realização do(s) depósito(s), nenhum outro valor será exigido, salvo se houver majoração da condenação. A reforma trabalhista trouxe novas hipóteses de isenção do depósito recursal, bem como inovou e criou situações em que o **depósito recursal será realizado por metade**, conforme §9º do art. 899 da CLT. Assim, temos:

Isentos do depósito recursal: beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial (§10º do art. 899 da CLT).

§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

Uma questão de 2025 tratou da isenção do preparo da seguinte forma:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CORECON - PE Prova: Ibest - 2025 - CORECON - PE - Assessor Jurídico



Assinale a alternativa que apresenta a parte isenta da exigência de depósito recursal.

- A empregadores domésticos
- B entidades sem fins lucrativos
- C microempreendedores individuais
- D entidades filantrópicas
- E partidos políticos

O único que está isento de realização do depósito recursal é a entidade filantrópica. As demais pagam metade (empregadores domésticos, entidades sem fins lucrativos e microempreendedores individuais) ou realizam o pagamento normal (partidos políticos).

Outra questão tratou da isenção do depósito recursal e a sua substituição por seguro ou fiança. Vejam que na questão tínhamos que identificar quem era isento ou não para dizer da substituição.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 23ª REGIÃO (MT) Prova: FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Considere:

- I. Praxedes é empregador doméstico.
- II. Sol Nascente Ltda. é uma empresa do ramo de energia em recuperação judicial.
- III. Primo Basílio é uma entidade filantrópica.
- IV. Descanso Eterno é uma entidade sem fins lucrativos.
- V. LTX é um microempreendedor individual.

Conforme dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, pode substituir o depósito recursal legalmente exigível, por seguro garantia judicial, o que consta em

- A II, IV e V, apenas.
- B I, III, IV e V, apenas.
- C I, II, III, IV e V.
- D I, IV e V, apenas.
- E I, II, III e V, apenas.

A letra “D” é considerada correta, pois aqueles que constam nos itens I, IV e V precisam fazer o depósito recursal e, por isso, podem requerer a sua substituição. Os entes que constam em II e III estão isentos, que são as empresas em recuperação judicial e as entidades filantrópicas.

Outra questão sobre o mesmo tema, envolvendo as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Considere:

- I. Instituto Cultural Sorriso Inocente é uma entidade filantrópica.
- II. Silvia Matos é empregadora doméstica.
- III. Associação de Voluntários Sol é uma entidade sem fins lucrativos.
- IV. Sono Bom Colchões Ltda. está em recuperação judicial.



Todas respondem a reclamações trabalhistas, tendo sido sucumbentes em parte dos pedidos da petição inicial. Havendo interesse em interpor recurso ordinário, de acordo com a legislação vigente, são isentas do pagamento do depósito recursal, as que constam APENAS de

- A I e IV.
- B II e IV.
- C I e III.
- D II e III.
- E I e II.

A letra “A” traz as únicas duas situações de isenção do depósito recursal, que são neste caso as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. As demais – empregador doméstico e entidade sem fins lucrativos – não estão isentos, mas pagam apenas a metade.

Para fechar o tema – muito recorrente nos últimos anos – mais uma questão sobre empresa em recuperação judicial e a isenção do depósito recursal:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

A Construtora Equilibrium encontra-se em recuperação judicial, e teve contra si uma sentença desfavorável da Justiça do Trabalho, de uma reclamação trabalhista promovida pelo seu empregado Platão. Pretendendo recorrer desta decisão, conforme a CLT, a Construtora poderá interpor recurso ordinário no prazo de

A 8 dias, estando isenta de recolher o depósito recursal, por se tratar de empresa em recuperação judicial.

B 8 dias, devendo recolher o depósito recursal integral, podendo substituí-lo por seguro garantia judicial.

C 10 dias, devendo recolher o depósito recursal pela metade, podendo substituí-lo por seguro garantia judicial.

D 8 dias, devendo recolher o depósito recursal pela metade, não podendo substituí-lo por seguro garantia judicial.

E 10 dias, estando isenta de recolher o depósito recursal, por se tratar de empresa em recuperação judicial.

A letra “A” é a única correta, pois diz que o recurso da sentença – recurso ordinário – será interposto em 8 dias, isenta a empresa de recolher o depósito por estar em recuperação judicial.

- Depósito recursal por metade: entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.



Sobre a realização de depósito recursal pela metade, uma questão recente tratou do tema. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Considere.– A empresa Massas Alvorada Ltda. está em processo de recuperação judicial. – O Condomínio Edifício Lagoa Azul é residencial e o valor do condomínio arrecadado mensalmente tem a finalidade de ratear despesas ordinárias e extraordinárias dos empregados e das áreas comuns do condomínio. – Mário é um microempreendedor individual, produzindo camisetas. Todos possuem reclamações trabalhistas e pretendem ingressar com recurso ordinário contra as sentenças em que foram sucumbentes. Quanto ao depósito recursal, será reduzido pela metade para

A o Condomínio Edifício Lagoa Azul e Mário, apenas.
B todos.
C Massas Alvorada Ltda e o Condomínio Edifício Lagoa Azul, apenas.
D Massas Alvorada Ltda e Mário, apenas.
E o Condomínio Edifício Lagoa Azul, apenas.

A banca considerou a letra “A” como correta, pois enquadrou o condomínio residencial como empregador doméstico. Mário é microempreendedor individual, estando explícito no dispositivo legal. A empresa em recuperação judicial não faz depósito recursal, estando isento como já visto.

- Consequência da ausência do depósito recursal: a não comprovação do depósito recursal importa em deserção do recurso e inadmissibilidade do apelo.

Atenção para a tese vinculante nº 271 do TST, que impede seja regularizado o preparo quando não é feito. Vejam que é possível complementar. Se não foi feito, não cabe pagamento posterior, nem mesmo em dobro.

É incabível a concessão de prazo para regularização do preparo nos casos de total ausência de comprovação do recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso, não se aplicando o disposto no art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º, do CPC.

- Complementação do preparo: o TST em sessão do Pleno no dia 17.04.2017 mudou seu entendimento e passou a acompanhar o CPC alterando o entendimento da OJ nº 140 da SDI-1 do TST, permitindo a complementação das custas e do depósito recursal da seguinte forma:



Importante falar que a complementação não ocorre apenas quando o preparo é realizado em dinheiro, mas também em seguro-garantia quando é apresentado sem o acréscimo dos 30% exigidos pelo CSJT, nos moldes da Tese Vinculante nº 173 do TST:

A substituição do depósito recursal por seguro-garantia, nos termos do art. 899, § 11, da CLT, sem a inclusão do acréscimo de 30% exigido pelo art. 3º, II, do Ato Conjunto TST/CSJT/CGJT nº 1/2019, impõe a intimação do recorrente para complementação da garantia, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 2º, do CPC/2015.

A complementação do preparo foi lembrada em questão do ano de 2025 pela FGV. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado
Na 250ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte há 2 processos distintos movidos contra a mesma empresa. Em ambos os processos o pedido foi julgado procedente em parte, com condenação em pecúnia, sendo que a empresa decidiu interpor recurso ordinário em face deles. Em um deles a empresa não efetuou o recolhimento das custas nem do depósito recursal; no outro, realizou o pagamento das custas e do depósito recursal, porém em valor inferior ao devido.

Considerando esses fatos, de acordo com a norma de regência e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.

A Ambos os recursos terão o seguimento negado porque desertos.

B Em ambos os recursos a empresa será intimada para realizar o preparo adequado em 5 dias, sob pena de deserção.

C O recurso sem preparo terá o seguimento negado e naquele que possui preparo parcial, a empresa será intimada para complementá-lo em 5 dias, sob pena de deserção.

D Ambos os recursos serão admitidos porque o preparo poderá ser feito posteriormente.

E O recurso com preparo parcial terá o seguimento negado e naquele que não possui preparo, a empresa será intimada para fazê-lo em 5 dias, sob pena de deserção.

Vejam que a regra prevista na OJ 140 da SDI-1 do TST é o direito do recorrente de complementar o preparo, seja em relação às custas, seja do depósito recursal. Se não foi feito o pagamento, infelizmente o recurso será negado sem qualquer possibilidade de pagamento posterior. Assim, temos:

- Ausência de pagamento de custas ou depósito recursal: inadmissão direta, sem chance.
- Pagamento a menor de custas ou depósito recursal: intimação do recorrente para complementar em 5 dias, sob pena de inadmissão.

Nesta questão o gabarito é a letra "C".



OJ-SBDI1-140 DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.

Atenção para a tese vinculante nº 271 do TST, que impede seja regularizado o preparo quando não é feito. Vejam que é possível complementar. Se não foi feito, não cabe pagamento posterior, nem mesmo em dobro.

É incabível a concessão de prazo para regularização do preparo nos casos de total ausência de comprovação do recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso, não se aplicando o disposto no art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º, do CPC.

Outra Tese Vinculante importante sobre o tema, de nº 162 do TST:

A divergência entre os códigos de barras do comprovante de pagamento das custas processuais e da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) induz à deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização.

Sobre a complementação do valor do preparo (custas e depósito recursal), uma questão recente tratou do tema, afirmando a possibilidade de complementação de ambos e o prazo de 5 dias, tudo em conformidade com a OJ 140 da SDI-1 do TST. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 22ª Região (PI) Prova: FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Humberto prestou serviços terceirizados de limpeza para o Condomínio Residencial Lagoa Azul, sendo que ao ser dispensado por sua empregadora Esponja & Sabão Serviços de Limpeza Ltda. ajuizou reclamação trabalhista contra ambas, requerendo o pagamento de diferenças de suas verbas rescisórias, com a condenação solidária das Rés no seu pagamento. A sentença proferida condenou as empresas no pagamento das verbas pleiteadas, fixando o valor da condenação em R\$ 5.500,00 e custas processuais em R\$ 110,00, determinando que o Condomínio é responsável subsidiário, tendo em vista a natureza da prestação de serviços. Ambas as Rés, assistidas por advogados diferentes, ingressaram com recurso ordinário, tendo a Esponja & Sabão pago as custas processuais em sua totalidade e o depósito recursal no valor de R\$ 5.000,00. Já o Condomínio efetuou pela metade tanto o recolhimento das custas processuais (R\$ 55,00), quanto o depósito recursal (R\$ 2.750,00). Nessa hipótese, nos termos da CLT e jurisprudência pacificada do TST, o juiz do trabalho determinará que

A Esponja & Sabão complemente o valor do depósito recursal até o valor total fixado na sentença, em 5 dias, sob pena de deserção, não havendo tal possibilidade ao Condomínio, tendo



em vista que a complementação posterior somente é possível no tocante ao depósito recursal e não às custas processuais, estando deserto seu recurso.

B Esponja & Sabão complementa o valor do depósito recursal até o valor total, bem como o Condomínio complementa tanto o depósito recursal quanto as custas processuais, comprovando-os em 5 dias, sob pena de deserção.

C ambos os recursos são considerados desertos, por terem comprovado o recolhimento das custas processuais e depósitos recursais em valores menores do que os devidos, não havendo possibilidade de complementação, mesmo que sejam valores ínfimos.

D Esponja & Sabão deverá complementar o valor do depósito recursal, em 8 dias, sob pena de deserção, uma vez que os valores comprovados pelo Condomínio estão corretos, tanto do depósito recursal quanto das custas processuais, por se tratar de ente sem finalidade lucrativa.

E Esponja & Sabão e o Condomínio deverão complementar o valor do depósito recursal até o teto previsto pelo TST, por hipótese, em R\$ 12.296,38, devendo o Condomínio complementar as custas processuais fixadas na sentença, comprovando-os em cinco dias, sob pena de deserção.

A questão é grande, mas simples. Verifica-se que uma recorrente errou em relação ao valor do depósito recursal, realizando-o a menor e a outra errou no tocando às custas e depósito recursal, tendo direito de complementar os dois, conforme letra “B”, gabarito oficial da questão.

Neste ponto é sempre importante lembrar que a possibilidade de complementação é do preparo como um todo (custas e depósito recursal) e não apenas de um ou outro. O prazo é sempre de 5 dias.

Se não foi feito originariamente o pagamento do preparo, não há mais prazo ou qualquer outra possibilidade, já que haverá deserção. A mesma consequência caso não seja complementado o valor no prazo concedido pelo Juiz.

A mesma explicação serve para a questão abaixo, também recente, que faz com que a letra “C” seja considerada correta, pois afirma que o Juiz intimará a parte para complementar em 5 dias sob pena de deserção:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Na sentença que julgou procedente a reclamação trabalhista contra a Sra. Ana, empregadora doméstica, o Juiz arbitrou o valor em R\$ 10.000,00, com custas processuais em R\$ 200,00. A Sra. Ana interpôs recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho efetuando o depósito recursal no valor de R\$ 5.000,00 e as custas processuais no valor de R\$ 100,00. De acordo com a CLT e o entendimento pacificado do TST,

A o Juiz intimará a recorrente para comprovar o recolhimento dos R\$ 5.000,00 faltantes referente ao depósito recursal, em cinco dias, sob pena de deserção. No caso de empregador doméstico, o valor das custas processuais deverá ser pago pela metade, não havendo tal disposição sobre o depósito recursal.

B o recurso será recebido, pois o depósito recursal observa o valor arbitrado na sentença, limitado ao teto máximo fixado pelo TST. No caso de empregador doméstico, tanto o valor do depósito recursal quanto das custas deverão ser pagos pela metade.



C o Juiz intimará a recorrente para comprovar o recolhimento dos R\$ 100,00 faltantes referente às custas processuais, em cinco dias, sob pena de deserção. No caso de empregador doméstico, o valor do depósito recursal deverá ser pago pela metade, não havendo tal disposição sobre as custas processuais.

D o recurso não será recebido, por deserção, tanto quanto ao depósito recursal, quanto pelas custas processuais, não havendo prazo para complementação previsto na legislação e no entendimento pacificado do TST.

E o Juiz intimará a recorrente para comprovar o recolhimento de R\$ 5.000,00 referente ao depósito recursal e R\$ 100,00 faltantes, em cinco dias, sob pena de deserção. Somente no caso de entidades sem fins lucrativos, microempreendedores individuais e microempresas de pequeno porte é que o valor do depósito recursal deverá ser pago pela metade, não havendo tal disposição para o empregador doméstico.

Apenas um detalhe: a letra “B” também traz a informação que o empregador doméstico realizará o depósito pela metade, conforme art. 899 §9º da CLT, não havendo previsão legal de pagamento pela metade de custas processuais, que sempre devem ser pagas na sua integralidade.

- Prazo para comprovação: Importante regra encontra-se prevista na Súmula nº 245 do TST. O depósito recursal, assim como as custas, deve ser comprovado no prazo recursal. Ocorre que a interposição antecipada não impede que a parte comprove o depósito recursal posteriormente, mas claro que dentro do prazo recursal. Assim, se o recurso ordinário for interposto no 3º dia do prazo recursal, o depósito poderá ser comprovado até o 8º dia, o que não ocorre no processo civil, já que o art. 1.007 do CPC impõe a comprovação no momento da interposição.



Súmula nº 245 do TST: O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.



Exemplo: tenho 8 dias para interpor o recurso ordinário. Se interponho no ultimo dia, comprovo o depósito nesse momento. Se interponho o recurso no 1º dia do prazo, não preciso comprovar o depósito nesse momento. Continua podendo comprovar até o 8º dia, conforme Súmula nº 245 do TST.

A questão foi trazida em concurso aplicando-se o entendimento da Súmula 245 do TST para dizer que a realização e comprovação do depósito estavam dentro do prazo, apesar de interposto o recurso antes. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

A empresa de Cosméticos Babosa Ltda. pretende ingressar com recurso ordinário contra sentença que lhe condenou no pagamento de horas extras e férias em dobro em ação proposta por sua ex-vendedora. O prazo final para a interposição do referido recurso foi dia 10/11 (5ª feira). A advogada da empresa protocolou seu recurso ordinário no dia 07/11 (2ª feira), desacompanhado da comprovação da efetivação do depósito recursal, o que fez no último dia do prazo (10/11). De acordo com a CLT e o entendimento sumulado do TST,

A o recurso ordinário será recebido e processado, uma vez que o depósito recursal pode ser comprovado dentro do prazo do recurso, sendo que a interposição antecipada não prejudica tal ato.

B o recurso ordinário será considerado deserto, pois a interposição deve vir necessariamente acompanhada dos comprovantes do depósito recursal e das custas processuais.

C somente se o depósito recursal fosse comprovado anteriormente ao término do prazo e a interposição do recurso ordinário fosse posterior, a dilação do prazo não seria afetada e ele seria recebido e processado.

D dentro do prazo legal, a empresa recorrente deveria necessariamente informar na peça de interposição do recurso que protestava pela juntada posterior, das guias do depósito recursal, para garantir seu direito ao recebimento e conhecimento do apelo. Não o fazendo, precluiu seu direito.

E a Vara do Trabalho determinará que a empresa justifique legalmente o motivo da interposição do recurso ordinário desacompanhado do comprovante do depósito recursal, sob pena de deserção.

A letra “A” é a única correta. O recurso foi interposto de forma antecipada, mas a comprovação do preparo não precisa ser no momento da interposição, mas até o final do prazo, ou seja, dos 8 dias úteis.

- **Consequência da realização do depósito a menor:** como dito em tópico anterior agora passou a ser possível a complementação do valor do depósito recursal e das custas se recolhido a menor. Veja que não é permitido o pagamento do depósito recursal posterior à interposição do recurso, mas tão somente a sua complementação, nos termos da OJ nº 140 da SBDI-1 do TST.



OJ-SBDI1-140 DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.

- Massa falida e empresa em liquidação extrajudicial: O tema é tratado na Súmula nº 86 do TST, que isenta a massa falida da realização do depósito recursal, mas o mantém em relação às empresas em liquidação extrajudicial.

Súmula nº 86 do TST: Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. (primeira parte - ex-Súmula nº 86 - RA 69/78, DJ 26.09.1978; segunda parte - ex-OJ nº 31 da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994)

- Dissídios coletivos: os recursos interpostos no procedimento dos dissídios coletivos dispensam depósito recursal em decorrência da natureza jurídica da sentença normativa, que será declaratória ou constitutiva, não possuindo caráter condenatório. Assim, conforme Súmula nº 161 do TST, já mencionado, inexistindo condenação em pecúnia, descabe o depósito recursal.

Súmula nº 161 do TST: Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado nº 39).

- Agravo de instrumento: até a entrada em vigor da Lei nº 12. 275/2010, o recurso de agravo de instrumento não possuía depósito recursal, o que o levava a ser interposto muitas vezes com intuito protelatório. Contudo, incluiu-se um §7º no art. 899 da CLT para definir que o depósito recursal no recurso em estudo será de 50% (cinquenta por cento) do depósito realizado no recurso inadmitido, cuja decisão de inadmissão se pretende alterar via agravo de instrumento.



Art. 899, § 7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

Exemplo: digamos que eu tenho interposto um recurso ordinário e realizado o depósito de R\$6.000,00. Esse recurso foi inadmitido. Vou interpor agora, dessa decisão de inadmissão, o agravo de instrumento. O valor do depósito para esse último recurso será de R\$3.000,00, pois é de 50% do valor depositado no recurso inadmitido, isto é, metade do valor que eu depusitei no recurso ordinário.



Lembrando que a Lei nº 13.015/14 retirou a necessidade de depósito recursal para uma hipótese de agravo de instrumento, conforme §8º do art. 899 da CLT: **quando o agravo de instrumento tiver por finalidade destrancar recurso de revista contra acórdão que violou súmula ou OJ do TST.**

Art. 899, § 8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7º deste artigo.

Para fecharmos, mais uma questão de 2025 da banca Fundatec, respondida com base na Súmula 128 do TST:

Ano: 2025 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Lajeado - RS Prova: FUNDATEC - 2025 - Prefeitura de Lajeado - RS - Procurador

A empresa pública FGH foi constituída pelo município de Lajeado. Honorato, empregado da empresa de prestação de serviços DEF e que se ativava em favor de FGH, ajuizou reclamação trabalhista em face do Município, de FGH e DEF. Na reclamatória, foi prolatada sentença de procedência. Sobre as possibilidades nesse momento processual, considerando a situação narrada, assinale a alternativa correta.

A FGH está dispensada de recolher o depósito recursal e as custas para interposição do recurso ordinário.

B Em caso de hipotética condenação subsidiária da empresa pública FGH em um contrato de terceirização na qualidade de tomadora de serviços, o depósito recursal efetuado pela empresa DEF na qualidade de devedora principal e empregadora aproveita à empresa FGH, ainda que DEF tenha requerido sua exclusão da lide.



C Se a admissibilidade de eventual recurso ordinário interposto tenha sido trancada pelo juízo a quo, será necessário o recolhimento do valor integral do depósito recursal para interposição do depósito recursal.

D Em caso de eventual condenação do município de Lajeado, haverá prazo em quádruplo para interpor o recurso ordinário.

E É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção e, caso atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para interposição de qualquer outro recurso.

A letra "E" é considerada correta com base na Súmula 128 do TST, que em síntese afirma: cabe ao recorrente realizar o pagamento do depósito no prazo e no valor correto. Se o valor da condenação já tiver sido integralmente depositado, não haverá mais necessidade de realização de qualquer outro depósito.

➤ Regularidade formal

O pressuposto de admissibilidade formal reflete a necessidade do recorrente preencher todos os requisitos de forma do recurso, expondo o órgão competente, formulando o pedido de nova decisão e, sobretudo, conforme reza o art. 1.010 do CPC, fundamentando a sua pretensão, afirmando qual ou quais foram os erros do Magistrado ao proferir a decisão impugnada. Os equívocos em que pode incorrer o Magistrado, já analisados quando do estudo da sentença, são o *error in iudicando* e o *error in procedendo*.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.

No processo civil, todo recurso deve conter a fundamentação do recorrente, sob pena de inadmissão. Contudo, nos domínios do processo do trabalho, existe uma peculiaridade inerente à facilitação da defesa dos direitos em juízo, decorrente da aplicação do princípio da proteção, que está descrita no art. 899 da CLT, que em síntese afirma que *o recurso será interposto por simples petição*. A expressão *simples petição* demonstra a desnecessidade de fundamentação, pois o recorrente poderá tão somente expor o desejo de que seja julgada novamente a questão discutida nos autos. O recurso ordinário pode ser interposto por essa via simples, com dispensa de fundamentação. Já o recurso de revista somente será admitido se presente a fundamentação do recorrente. Qual é o motivo da diferença entre as espécies recursais?



Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

A resposta encontra-se na Súmula nº 422 do TST, que afirma ser imprescindível, sob pena de violação ao art. 1.010 do CPC, a fundamentação nos recursos dirigidos ao TST, já que tais recursos mostram-se extraordinários, de fundamentação quase sempre vinculada, dependendo de prequestionamento das matérias impugnadas. Em síntese, a sua complexidade impede a sua interposição por simples petição.

Pouco importa qual é o recurso a ser interposto ao TST. Todos eles dependem de fundamentação, mesmo que seja o recurso ordinário interposto de acórdão proferido em ação de competência originária do TRT.

SÚMULA 422 DO TST: RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

Exemplo: a sentença me condenou ao pagamento de R\$100.000,00. No recurso ordinário, não preciso fundamentar. Basta dizer que não aceito a decisão, que acho que a mesma está errada e só. Caso o TRT mantenha a decisão, posso interpor o recurso de revista ao TST, mas nesse recurso terei de fundamentar, demonstrar qual foi a violação à lei federal, à CF, qual foi a divergência jurisprudencial, sob pena do recurso ser inadmitido, pois não se aplica a regra da “simples petição” Para os recursos dirigidos ao TST.



Ainda sobre o tema regularidade formal, importante destacar o conteúdo da OJ nº 120 da SBDI-1 do TST, que afirma que a assinatura do recurso, pelo Advogado, é indispensável ao conhecimento do apelo, já que diz ser inexistente o recurso sem assinatura do causídico. Cumpre aqui registrar que o TST recentemente alterou o teor dessa orientação jurisprudencial, para fim de adequação ao CPC, passando a conceder um prazo de 5 dias para que seja sanado o vício, em caso de ausência da assinatura no recurso.

Ocorre que o requisito regularidade formal não pode significar excesso de formalidade. Assim, a Orientação Jurisprudencial destacada afirma a desnecessidade de assinatura do Advogado nas duas petições que compõem o recurso – interposição e razões – bastando que apenas uma delas seja firmada pelo profissional.

OJ nº 120 da SDI-1 do TST: I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015). II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais

Por fim, passa-se à análise do art. 76, §2º do CPC, que trata da possibilidade de regularização de representação em grau recursal, que levou à modificação da Súmula 383 do TST, permitindo, em algumas hipóteses, a regularização da representação em grau recursal.

Prevê o dispositivo do CPC que o Magistrado deve oportunizar à parte a regularização da representação, ao perceber o erro no recurso em relação ao Advogado, que não possui procuração, por exemplo, ou a parte que não está corretamente representada, como uma empresa em que a procuração não está assinada por um dos sócios, dentre outras situações.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.



Exemplo: o Advogado "A" acompanhou o processo até a sentença. O Advogado "B", que não tinha procuração, interpôs o recurso, mas não juntou a procuração do seu cliente. Na hipótese, o Juiz deve suspender o processo e intimar a parte dando-lhe um prazo razoável (a ser fixado naquele caso concreto) para a juntada da referida procuração. Caso não seja juntado, o recurso será inadmitido.

Nos termos do art. 76, §2º do CPC, o Juiz deverá **suspender o processo e marcar um prazo razoável para que o vício seja sanado**. Após o prazo, sem que a parte tenha solucionado o problema, caberá ao Magistrado:

- Inadmitir o recurso, caso tenha sido interposto com o vício não corrigido;
- Determinar o desentranhamento (retirada) das contrarrazões, caso tenham sido apresentadas com o vício de representação;



TOME NOTA!

A atual Súmula nº 383 do TST, alterada em 2016, **em caráter excepcional**, dispõe que para evitar a ocorrência de prescrição, decadência ou preclusão, pode-se interpor o recurso sem procuração, **podendo juntá-la no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por mais 5 (cinco) dias, por despacho do Juiz**. A súmula faz menção explícita ao art. 104 do CPC que trata da matéria, **modificando apenas o prazo**, que no processo civil é de 15 dias e no processo do trabalho foi reduzido para 5 (cinco), como já mencionado.

A hipótese acima é para as situações em que não há procuração nos autos. Se já houver procuração, diz o inciso II da Súmula nº 383 do TST que a correção **deverá ser realizada em 5 dias, sem possibilidade de prorrogação**. Não sendo o vício corrigido naquele prazo, o recurso será **inadmitido ou as contrarrazões serão desentranhadas (retiradas dos autos do processo)**, a depender de quem gerou o vício, se o recorrente ou o recorrido.

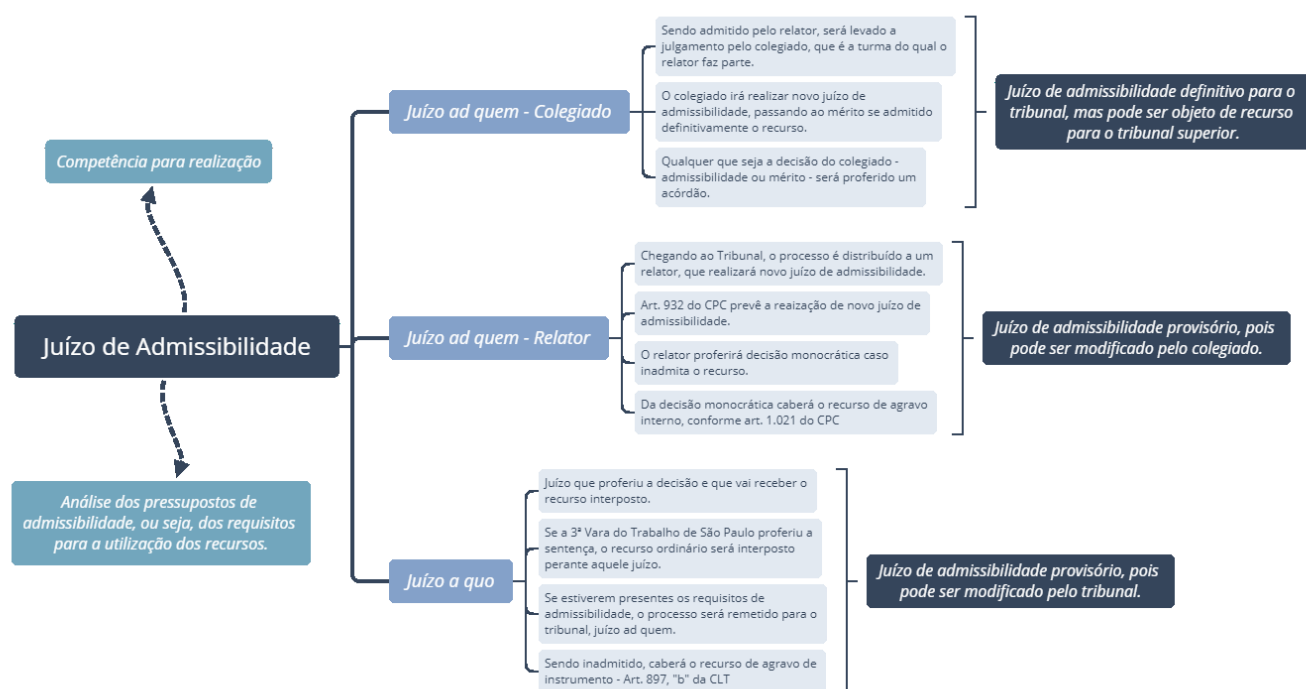
Continuando no estudo do tema, deve-se lembrar que nos domínios do processo do trabalho não há necessidade de representação por Advogado, recebendo tal regra o nome de *jus postulandi*. A regra, em passado recente, foi restringida pela Súmula nº 425 do TST, que impôs a necessidade de representação por Advogado nas ações cautelares, mandados de segurança, ações rescisórias e recursos de competência do TST.



Súmula nº 425 do TST: O jus postulanditas partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

Nas demais situações, as peças podem ser assinadas pelo reclamante/reclamada. Contudo, se foram firmadas por Advogado, este deverá ter acostado nos autos o instrumento de procuração ou ser dotado de mandato tácito, conforme Súmula 383, I do TST, sob pena de inadmissão do recurso.

Súmula nº 383 do TST: I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso”.



Juízo de mérito dos recursos



Após a admissibilidade do recurso, que consiste na presença de todos os requisitos de admissibilidade já estudados, o Tribunal ou o órgão competente (que pode ser o mesmo que proferiu a decisão, como ocorre nos embargos de declaração) passará à análise do mérito recursal, que consiste em saber se o erro apontado pelo recorrente efetivamente ocorreu.

Os erros que podem ser alegados pelo recorrente, conforme já estudado, são: *error in iudicando* e *error in procedendo*, que em síntese são, respectivamente, o erro ao proferir a decisão e o erro durante o procedimento, isto é, na realização dos atos processuais.

Ao julgar o mérito recursal e concluir pela ocorrência de *error in iudicando*, o órgão *ad quem* reformará o julgado, proferindo acórdão que substituirá a decisão anterior (art. 1.008 do CPC), ao passo que, reconhecendo o *error in procedendo*, o Tribunal anulará a decisão impugnada, remetendo os autos para novo julgamento, pelo juízo *a quo*, ou julgando desde logo a demanda, conforme autoriza a interpretação extensiva do art. 1.013, §§3º e 4º do CPC.



Se o recorrente alega *error in iudicando*, o pedido a ser realizado é de reforma da decisão recorrida.

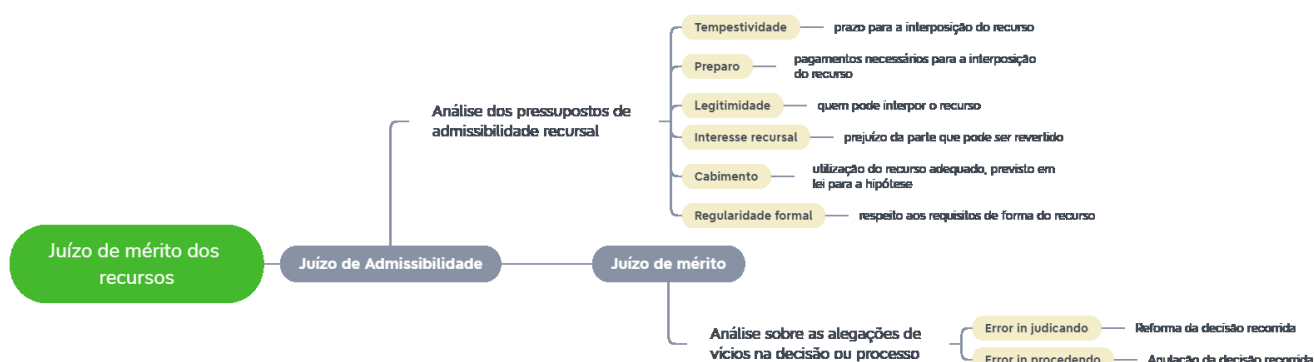
Se o recorrente alega *error in procedendo*, o pedido a ser realizado é de anulação da decisão recorrida.

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Art. 1.013 § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.



Exemplo: fui condenado ao pagamento de R\$100.000,00. Interpus o recurso ordinário, que passou pelo juízo de admissibilidade da Vara do Trabalho e chegou ao TRT. Também passou pela admissibilidade do Desembargador Relator, que determinou a inclusão do processo em pauta para julgamento. Os Desembargadores do TRT julgarão agora o meu pedido de reforma da sentença, para excluir a minha condenação. Trata-se do juízo de mérito, ou seja, a análise do pedido que formulei no recurso.



RECURSOS EM ESPÉCIE

Recurso Ordinário

O **recurso ordinário** encontra previsão legal no art. 895 da CLT, sendo cabível nas seguintes situações:

- Sentenças proferidas pelas Varas do Trabalho nos dissídios individuais, sendo julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho.
- Acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho, em processos de sua competência originária, tais como ações rescisórias, mandados de segurança, dissídios coletivos, dentre outros, conforme Súmulas nº 158 e 201 do TST, sendo julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho.



Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; e II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. § 1º - Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário: I - (VETADO) II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor; III - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão; IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. § 2º Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.

Súmula nº 158 do TST: Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da organização judiciária trabalhista.

Súmula nº 201 do TST: Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

Vamos analisar uma questão de 2025 sobre a hipótese de cabimento mais simples que existe: recurso ordinário em face de sentença. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: IDECAN Órgão: Prefeitura de Patos - PB Prova: IDECAN - 2025 - Prefeitura de Patos - PB - Procurador Municipal

Paulo é motorista e foi demitido por justa causa da empresa Transporte Seguro, sob o fundamento de que teria conduzido o caminhão da empresa com velocidade superior a 50% do limite estabelecido para a via. Diante disso, Paulo ajuizou ação trabalhista com pedido de reversão da demissão por justa causa em demissão sem justa causa. A ação tramitou perante a 12ª Vara Trabalhista de Patos e após seu regular processamento, o juiz responsável proferiu sentença confirmando a demissão por justa causa. Paulo pretende recorrer da sentença para instância superior. Assinale a alternativa correta sobre essa hipotética situação.

A Paulo deve interpor recurso ordinário, cujo prazo é de 8 dias.

B Paulo deve interpor embargos infringentes, cujo prazo é 8 dias.

C Paulo deve interpor recurso de revista, cujo prazo é de 15 dias.

D O recurso a ser interposto por Paulo exige para ser conhecido prequestionamento do capítulo decisório impugnado.

E No recurso a ser interposto por Paulo, há necessidade de formação de autos apartados, permitindo, assim, o fluxo normal do processo.



Temos, neste caso simples, uma sentença proferida. Somente isso. Se foi proferida uma sentença e a parte pretende recorrer, o recurso será o RO (recurso ordinário), conforme art. 895, I da CLT, no prazo de 8 dias, tudo conforme a letra "A".

Temos questão recente tratando do tema e utilizando como exemplo a hipótese do inciso II do art. 895 da CLT, ou seja, a interposição de recurso ordinário em face de acórdão do TRT em processo de sua competência originária. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Paulínia - SP Prova: VUNESP - 2025 - Prefeitura de Paulínia - SP - Analista de Procuradoria

Sobre os recursos no processo do trabalho, assinale a alternativa correta nos termos do disposto na CLT e na jurisprudência consolidada do TST.

A Para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso de revista, basta a simples indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet que aponte o sítio de onde foi extraído, sendo desnecessário transcrever o trecho divergente.

B Cabe agravo de petição, no prazo de 08 (oito) dias, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.

C Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, ainda que para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento.

D O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho abrange a análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, bem como o critério da transcendência das questões nele veiculadas.

E Das decisões terminativas dos Tribunais Regionais do Trabalho, em processos de sua competência originária, cabe recurso ordinário para a instância superior, no prazo de 08 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.

A assertiva "E" é a correta, afirmando ser cabível o recurso ordinário em face de decisões terminativas dos TRTs (ou seja, de acórdãos), em processos de competência ordinária (que começam desde logo no TRT), sendo posteriormente julgado pelo TST. São exemplos das ações de competência originária os mandados de segurança, ação rescisória, ação cautelar, habeas corpus e dissídios coletivos).

Outra questão, do ano de 2025, agora usando como exemplo um dissídio coletivo de competência originária do TRT, que uma vez julgado deve ser impugnado por recurso ordinário para o TST. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-PI Prova: CESPE / CEBRASPE - 2025 - PGE-PI - Procurador do Estado Substituto

Contra as decisões definitivas ou terminativas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho (TRT) em dissídios coletivos em processos de sua competência originária

A é cabível a interposição de recurso de revista, no prazo de 8 dias, para o TST.

B é cabível a interposição de agravo de instrumento, no prazo de 8 dias, para o TRT.

C é cabível a interposição de recurso ordinário, no prazo de 8 dias, para o TST.

D não é cabível a interposição de recurso, mas apenas a impetração de mandado de segurança.

E é cabível a interposição de agravo interno, no prazo de 8 dias, para o TRT.



No caso, sendo o dissídio coletivo de competência originária do TRT, caberá o recurso ordinário para o TST, no prazo de 8 dias, fazendo com que a letra "C" seja a correta.

Mais uma questão muito parecida com a anterior:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Judiciária

O Tribunal Regional do Trabalho julgou improcedente um dissídio coletivo de greve, condenando o Sindicato autor a uma multa de R\$ 100.000,00 por dia em caso de não restabelecimento das atividades consideradas essenciais. O autor pretende recorrer da decisão. Nessa hipótese, poderá interpor

A recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 8 dias.

B recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 10 dias.

C agravo de petição ao Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 8 dias.

D recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 10 dias.

E recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 8 dias.

Se o dissídio coletivo é de competência originária do TRT, o acórdão que o julgar (recebe o nome específico de “sentença normativa”) será passível de interposição de recurso ordinário para o TST, conforme letra “A”. O cuidado que temos que ter aqui é lembrar sempre que:

- Nem todo recurso ordinário é julgado pelo TRT.
- Nem todo recurso para o TST é recurso de revista.

Exemplo: se ajuízo uma ação trabalhista e o Juiz do Trabalho nega os meus pedidos por sentença, posso interpor o recurso ordinário, que será julgado pelo TRT. Se impetro um mandado de segurança junto ao TRT e o mesmo é negado, posso interpor um recurso ordinário, que será julgado pelo TST. Se ajuízo uma ação rescisória perante o TRT e o pedido é julgado improcedente, posso interpor o recurso ordinário para o TST. Vejam que o recurso ordinário tanto é julgado pelo TRT, quanto pelo TST, a depender de quem proferiu a decisão impugnada, se a Vara do Trabalho ou o TRT.

Outras decisões, com destaque para aquelas consideradas terminativas do feito na Justiça do Trabalho, tal como a que reconhece a incompetência absoluta daquela justiça e remete os autos para outro ramo do Poder Judiciário, assim como aquela que reconhece a incompetência territorial e determina a remessa dos autos para Vara do Trabalho vinculada a TRT diverso (Sumula 214 do TST).



Não se pode vincular o julgamento do recurso ordinário sempre ao TRT, já que na segunda hipótese – ações originárias do TRT – o julgamento do recurso será realizado pelo TST.

Súmula nº 214 do TST: Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

Veja uma questão recente que aplica a Súmula 214 “C” do TST, fazendo com que a resposta correta seja o recurso ordinário:

Ano: 2021 Banca: FCC Órgão: PGE-GO Prova: FCC - 2021 - PGE-GO - Procurador do Estado Substituto

Isis ajuizou uma reclamatória trabalhista em face da empresa Nuvens Esparsas na Vara do Trabalho do município de Catalão-GO. A reclamada apresentou exceção de incompetência em razão do local. Após oitiva da parte excepta a exceção foi acolhida com a decisão judicial de remessa dos autos para a comarca de Brasília-DF. Para reverter a referida decisão judicial, cabe à reclamante excepta

A ajuizar Mandado de Segurança, por se tratar de decisão interlocutória que não comporta recurso imediato no Processo do Trabalho.

B interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias para ser analisado pelo TRT.

C interpor agravo de instrumento no prazo de 5 dias para ser apreciado pelo TRT.

D apresentar reclamação correcional por ato tumultuário ao andamento processual, no prazo de 5 dias.

E opor embargos de declaração para o Juiz de Catalão requerendo o efeito modificativo, no prazo de 8 dias.

Percebe-se que a ação foi ajuizada perante Vara do Trabalho vinculada ao TRT-GO e depois houve a determinação de remessa para Vara do Trabalho do TRT-DF, ou seja, para Vara do Trabalho vinculada a outro TRT, o que se amolda ao previsto na Súmula 214, “C” do TST, gerando o cabimento do recurso ordinário.



Perceba que é uma decisão interlocutória que excepcionalmente é recorrível de imediato, mas o recurso cabível não é o agravo de instrumento (isso ocorre somente no processo civil!!). A letra “B” é o gabarito da questão.

Exemplo: pode ser que caiba recurso ordinário de decisão interlocutória, o que é uma exceção ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Se ajuizei uma ação em Vitória/ES e o reclamado apresentou exceção de incompetência, alegando que o foro competente é São Paulo/SP e o Juiz do Trabalho determina a remessa dos autos para a capital paulista, cabe recurso ordinário em face dessa decisão interlocutória, pois o processo será remetido para Vara do Trabalho vinculada a outro TRT, conforme Súmula nº 214, “c” do TST.

Ainda sobre o cabimento do recurso ordinário, dois aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro registro toca à impossibilidade das partes interporem recurso ordinário em face da sentença que homologa acordo, por ausência de interesse processual, já que o entendimento doutrinário na hipótese é de inexistência de sucumbência. Conforme art. 831, § único da CLT, somente o INSS (na verdade, a União é que detém a legitimidade recursal, atualmente, apesar da redação do dispositivo) poderá interpor recurso, já que alguma verba com reflexos previdenciários pode estar sendo sonegada, em prejuízo àquele, que detém legitimidade e interesse recursais.

Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas.

Outro ponto de destaque refere-se ao não cabimento do recurso em estudo em face das sentenças proferidas no rito sumário, disciplinado pela Lei nº 5584/70, cujo processamento se dá para as demandas de valor até 2 (dois) salários mínimos, tendo em vista que a Súmula nº 640 do STF afirma o cabimento do recurso extraordinário.



Súmula nº 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.

Exemplo: Bruno e empresa Alfa apresentaram acordo em uma ação trabalhista que já tramitava há anos. O Juiz homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito. A União, intimada da sentença, interpôs recurso ordinário, pois entendeu que o valor pago à título de danos morais era muito superior ao que havia sido pedido na inicial, o que demonstrava o intuito de não pagar as verbas previdenciárias, já que não incide INSS sobre dano moral.

Acerca do procedimento do recurso ordinário, tem-se que será interposto perante o órgão *a quo*, o que representa dizer Vara do Trabalho, quando interposto de sentença, ou Desembargador Relator, quando interposto de acórdão do TRT em ação de sua competência originária.

O juízo *a quo* realizará a análise acerca dos pressupostos de admissibilidade (legitimidade, interesse, tempestividade, preparo, etc), nos termos do art. 1.010 do CPC, intimando o recorrido para apresentar contrarrazões caso o apelo seja admitido. Caso haja a interposição de recurso adesivo, o Juiz já intimará a parte contrária para apresentação de contrarrazões, para remeter os autos ao Tribunal competente. Vejam que no processo do trabalho não se aplica a parte final do §3º do artigo, que diz não haver juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição.



Por determinação da Instrução Normativa nº 39/16 do TST, continuará a ser feito o juízo de admissibilidade prévio, no 1º grau de jurisdição, somente havendo a remessa dos autos do tribunal caso o recurso preencha todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O juízo de admissibilidade realizado pelo órgão *a quo* é provisório em relação a ele mesmo e em relação ao juízo *ad quem*, o que significa dizer que o próprio Juiz poderá reconsiderar a decisão antes proferida, bem como o Tribunal decidir de maneira diversa.



Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

IN nº 39/16 do TST: Art. 2º Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo do Trabalho, em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil: XI - art. 1010, § 3º (desnecessidade de o juízo a quo exercer controle de admissibilidade na apelação);

Assim, se o juízo da 10ª Vara do Trabalho de Vitória admitiu um recurso ordinário intempestivo, poderá retratar-se, após as contrarrazões, mesmo sem alegação do recorrido, uma vez tratarem-se os requisitos de admissibilidade de normas de ordem pública.

Ainda sobre o juízo de admissibilidade do recurso ordinário, caso negativo, o recorrente poderá interpor novo recurso, a fim de destrancar o RO inadmitido, podendo valer-se dos seguintes recursos:



TOME NOTA!

- **Agravo de instrumento**, caso a inadmissão se dê por decisão da Vara do Trabalho;
- **Agravo interno**, caso a inadmissão se dê no âmbito do Tribunal, pelo relator;

Sendo os autos remetidos ao Tribunal competente para o julgamento, serão distribuídos a um Relator, sendo o mérito julgado conforme o procedimento instituído pelo regimento interno do tribunal.

Como último ponto sobre recurso ordinário, destacam-se as peculiaridades do recurso quando interposto de sentença proferida em demanda submetida ao rito sumaríssimo. Tais normas especiais estão previstas no art. 895, §1º da CLT, a saber:



Recebido no tribunal, será imediatamente distribuído a um Relator, que liberará o feito para julgamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo incluído em pauta de imediato, sem revisor.

Sendo necessária a intervenção do Ministério Público do Trabalho como fiscal da lei, este oferecerá parecer oral na sessão de julgamento.

O acórdão será sucinto, fundamentado na certidão de julgamento, constando a razão de decidir do voto vencedor. Sendo a sentença confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento valerá como acórdão.

§ 1º - Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário: I - (VETADO). II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor; III - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão; IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão.

Por fim, o §2º do art. 895 da CLT prevê que os Tribunais Regionais do Trabalho poderão designar uma ou mais turmas especificamente para o julgamento desses recursos, imprimindo assim maior celeridade.

§ 2º Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.

Exemplo: João interpôs recurso ordinário totalmente fora do prazo. Apesar do erro, o Juiz do Trabalho admitiu o recurso e me intimou para apresentação das contrarrazões. A primeira matéria que aleguei foi a intempestividade. Lendo a minha peça, o Juiz verificou que realmente o recurso ordinário era intempestivo. Assim, retratou-se e inadmitiu o recurso de João.

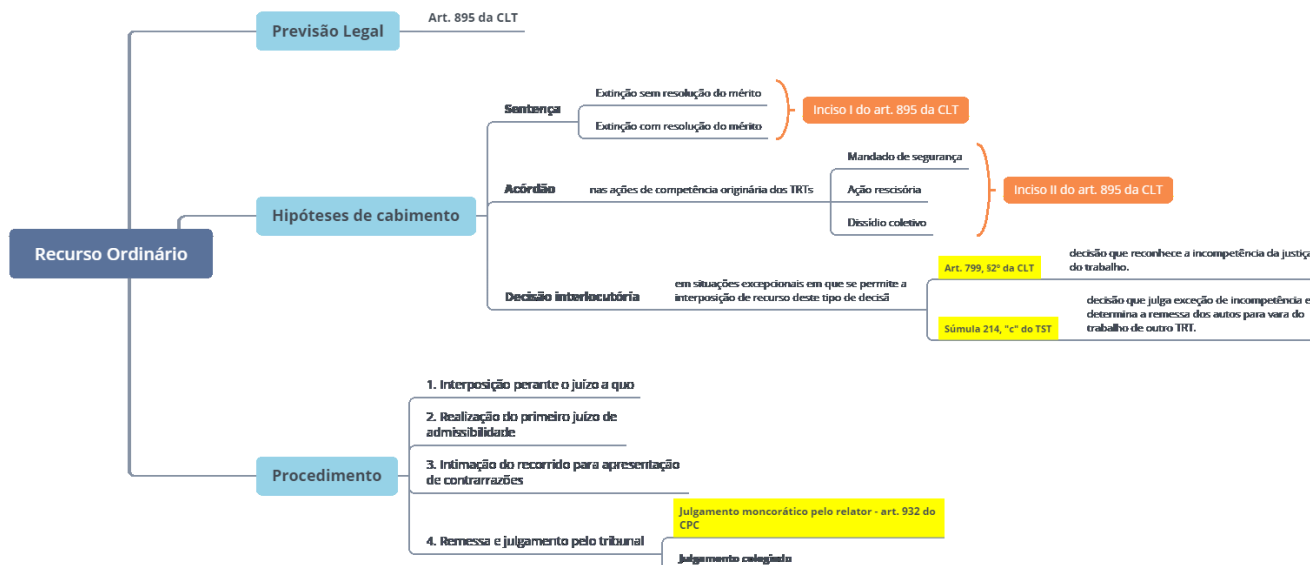


Abaixo, quadro contendo as principais informações acerca do recurso em estudo:



Cabimento:	Art. 895 da CLT – sentenças proferidas em dissídios individuais; acórdãos proferidos em ações de competência originária do TRT e decisões terminativas do feito.
Tempestividade:	8 (oito) dias, salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro.
Interposição:	Perante órgão a quo , que pode ser Vara do Trabalho ou TRT (relator).
Preparo:	Necessário , salvo para aqueles que possuem assistência judiciária gratuita, conforme Lei nº 5584/70. Para o empregado consiste no pagamento das custas. Para o empregador, custas e depósito recursal.
Procedimento:	Será interposto perante o juízo <i>a quo</i> , que realizará a admissibilidade do recurso, intimando para apresentação das contrarrazões. Após o decurso do prazo, os autos são remetidos ao juízo <i>ad quem</i> para julgamento conforme as normas internas do Tribunal.





Recurso de Revista

A primeira informação indispensável sobre o **recurso de revista** relaciona-se à sua natureza extraordinária, que o equipara nesse aspecto aos recursos especial (STJ) e extraordinário (STF). Ser classificado como extraordinário significa dizer que não se presta à rediscussão de fatos e provas, como ocorre no recurso ordinário, e sim, apenas ao direito, isto é, à análise sobre violação à norma jurídica. A restrição é imposta pela Súmula nº 126 do TST.

Súmula nº 126 do TST: Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

A segunda informação a ser destacada é a finalidade do recurso. A espécie recursal possui por finalidade essencial corrigir decisão do TRT, ocorrida em julgamento de recurso ordinário em dissídios individuais, quando essa violar lei federal ou CRFB/88, bem como uniformizar a jurisprudência entre os Tribunais Regionais do Trabalho.



A divergência apta a ensejar o cabimento de recurso de revista é aquela que ocorre entre Tribunais Regionais do Trabalho e não aquela evidenciada dentro do mesmo TRT, entre os seus órgãos julgadores, conforme Súmula nº 13 do STJ, aplicável ao processo do trabalho.

Súmula nº 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.

✓ Cabimento

Passa-se agora à análise do cabimento recursal, previsto no art. 896 da CLT, indispensável à realização de qualquer prova de direito processual do trabalho, por mostrar-se complexo, a saber:

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a; c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.

- **1ª HIPÓTESE** - o RR será interposto de acórdão proferido no julgamento de RO em **dissídios individuais**: A interposição de recurso de revista depende da prévia interposição de recurso ordinário em face de sentença (ou decisão terminativa do feito) proferida em dissídio individual.

Destaque para importante regra do direito processual do trabalho: apesar de alguns procedimentos serem considerados individuais, tais como um mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória, ou uma ação rescisória, não são passíveis



de impugnação por recurso de revista, por serem de competência originária do TRT. O dissídio individual passível de ser impugnado por RR deve iniciar-se na Vara do Trabalho, passando pelo TRT pela interposição de RO para, ao final, chegar ao TST por meio de RR.

Os dissídios coletivos, por iniciarem-se no TRT ou TST, não são passíveis de impugnação por recurso de revista. No caso de dissídio coletivo que inicia no TRT, a sentença normativa será objeto de Recurso Ordinário. Quando a demanda iniciar no TST, poderá ser impugnada por embargos ou recurso extraordinário.

Uma situação bastante peculiar encontra-se prevista na OJ nº 334 da SBDI-1 do TST, relacionada à remessa necessária. Segundo o entendimento do TST, não cabe recurso de revista quando os autos sobem ao TRT por meio de remessa necessária, isto é, quando não há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública. Segundo o TST, se a Fazenda Pública não interpôs RO e a situação foi mantida pelo TRT, não haveria interesse recursal daquele ente para o RR, salvo se houver piora na situação jurídica da Fazenda, o que ocorreria se o recurso da parte contrária fosse provido para elevar a condenação imposta ao ente público.

OJ nº 334 da SDI-1 do TST: Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta.

Exemplo: essa é a situação padrão de interposição do recurso de revista. Ajuizei ação trabalhista na Vara do Trabalho, que depois subiu ao TRT por meio de recurso ordinário, sendo que do acórdão que julgou o RO vou interpor o recurso de revista, para levar o questionamento ao TST.

Se não houve interposição de recurso pela parte contrária, não pode haver majoração da condenação, pois na remessa necessária a condenação é mantida ou os pedidos são julgados improcedentes, isentando a Fazenda Pública da condenação anteriormente exposta, uma vez que o instituto é considerado uma prerrogativa dos entes públicos e a Súmula nº 45 do STJ proíbe qualquer majoração da condenação em sede de remessa necessária.



Importante consignar a Súmula nº 218 do TST que afirma não caber recurso de revista em face de acórdão de TRT proferido no julgamento de agravo de instrumento.

Súmula nº 45 do STJ: No reexame necessário, e defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta a fazenda publica.

Súmula nº 218 do TST: É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.

Acerca dessa hipótese (acórdão do TRT em Recurso Ordinário), três são os fundamentos que podem ser expostos pelo recorrente, conforme alíneas do art. 896 da CLT, a saber:



TOME NOTA!

- **Alínea “a” - Divergência na interpretação de lei federal entre Tribunais Regionais do Trabalho:** nessa primeira alínea, fica clara a função do TST de tribunal uniformizador da jurisprudência trabalhista, haja vista que será cabível o recurso de revista quando a mesma norma de lei federal for interpretada de maneira diversa por mais de um TRT. Assim, se a determinada norma sobre jornada extraordinária for aceita por um TRT e rejeitada por outro, poderá o prejudicado com a decisão interpor o recurso em estudo para que o TST interprete a divergência e indique a solução a ser dada ao caso concreto. Alguns pontos merecem destaque acerca da questão:
 - Somente é possível a interposição de recurso de revista nessa hipótese quando houver julgado divergente de outro Tribunal Regional do Trabalho, sendo inviável a utilização do apelo para demonstrar divergência do mesmo TRT. Assim, a divergência dentro do mesmo tribunal não cabe ao TST dirimir.
 - O recurso de revista será inadmitido, caso a divergência não abranja todos os fundamentos da decisão, uma vez que o TST, ao “comparar” os julgados, deve verificar que as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho são totalmente incompatíveis. Se algum fundamento utilizado por um TRT não foi objeto de análise do outro tribunal, não há como comparar os acórdãos.



- A divergência deve ser demonstrada conforme as regras impostas pela Súmula nº 337 do TST, não bastando a simples juntada do acórdão paradigma. Assim, o recorrente deve juntar aos autos o acórdão paradigma ou citar a fonte, que pode ser da internet, além de transcrever nas razões do recurso os fundamentos do julgado paradigma, demonstrando o conflito de teses, de forma a admitir o apelo diante da divergência.

Exemplo: a divergência jurisprudencial pode ser entendida da seguinte forma: eu e Joana trabalhamos na mesma empresa, sendo que eu na filial de Vitória/ES e Joana no Rio de Janeiro/RJ. Ao sermos demitidos, cada um ajuizou uma ação no local da prestação dos serviços, formulando o mesmo pedido, tudo igualzinho. O TRT/ES julgou procedente os meus pedidos, mantendo a condenação imposta por sentença. O TRT/RJ negou os pedidos formulados por Joana. Existe uma divergência entre os TRTs sobre o mesmo assunto. Joana pode interpor recurso de revista alegando tal divergência, pedindo para que o TST conceda a ela o que eu consegui por meio da decisão do TRT/ES.

Atenção para a alteração promovida pela Lei nº 13.015/14, acerca do cabimento do recurso de revista na hipótese de alínea “a”, já que a nova redação do dispositivo também incluiu a possibilidade de interposição do recurso quando houver contrariedade à súmula vinculante do STF, conforme transcrição a seguir:

“a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal”.

- **Alínea “b”** – Divergência na interpretação de lei estadual, acordo coletivo ou convenção coletiva, regulamento de empresa ou sentença normativa de aplicação em área superior à abrangência de um Tribunal Regional do Trabalho: apesar de não ser uma hipótese comum, deve ser lembrada, sobretudo, para os concursos públicos. Pode ocorrer que uma mesma norma, apesar de não ser oriunda de lei federal, seja analisada por mais de um Tribunal Regional do Trabalho, como pode ocorrer com as espécies descritas acima. Imaginemos que uma convenção coletiva venha a atingir trabalhadores no estado de São Paulo, sendo analisada pelos Tribunais Regionais do Trabalho daquele estado (TRT 2ª



Região e TRT 15ª Região). Pode ocorrer que alguma cláusula seja analisada de maneira diversa pelos tribunais, cabendo nessa hipótese a interposição de recurso de revista. A demonstração da divergência também deve se dar conforme a Súmula nº 337 do TST.

Súmula nº 337 do TST: I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente: a) Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado; e b) Transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. (ex-Súmula nº 337 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores. (ex-OJ nº 317 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003) III – A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos. IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente: a) transcreva o trecho divergente; b) aponte o sítio de onde foi extraído; e c) decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.V – A existência do código de autenticidade na cópia, em formato pdf, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação.

Exemplo: digamos que existe um acordo coletivo firmado pelo sindicato dos metalúrgicos de Campinas, o mesmo sindicato de São Paulo capital e uma empresa com sede nessas duas cidades. Trata-se de um único acordo coletivo, envolvendo os três (2 sindicatos e empresa). Esse mesmo acordo teve o seu art.3º analisado pelo TRT15(Campinas) e pelo TRT2(São Paulo), sendo que a interpretação foi totalmente divergente. A parte prejudicada poderá interpor recurso de revista alegando a divergência, pedindo ao TST que conceda a mesma interpretação que foi dada pelo outro TRT.



- **Alínea c – Decisão do TRT que afronta lei federal ou norma da CRFB/88:** o primeiro destaque necessário está relacionado ao conceito de *dispositivo de lei*, de forma a verificarmos a extensão do cabimento do recurso em estudo. Será lei federal apenas legislação ordinária? Doutrina majoritária assegura a interpretação ampliativa do termo, abarcando além de leis ordinária e complementar, também o decreto-lei, decreto, medida provisória e outros. Sobre esse assunto, destaque para as seguintes informações:

Sabe-se que impera no processo do trabalho a máxima *iuranovitcuria*, ou seja, que o Juiz conhece o direito, o que representa dizer não haver necessidade de fazer menção a dispositivos de lei. Ocorre que no recurso de revista, por tratar-se de apelo extraordinário, o TST exige a indicação do preceito legal como requisito de admissibilidade, **conforme descreve a Súmula nº 221 daquele tribunal.**

Súmula nº 221 do TST: A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado.

Na alínea c o recorrente deve demonstrar que a decisão proferida pelo TRT viola de maneira frontal dispositivo de lei, ou seja, que a decisão está totalmente errada por violar legislação federal ou norma da CRFB/88.

Exemplo: trata-se da situação mais comum de interposição do recurso de revista. Alega-se a violação à lei federal ou Constituição Federal. Digamos que a decisão do TRT tenha negado o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, por entender que a norma interna da empresa previa a concessão de aviso prévio de 30 dias, acrescido de uma indenização. A decisão viola o art. 7º, XXIII da CF, que prevê o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, regulamentado em 2011, como um direito fundamental do trabalho. Por meio do recurso de revista, poderá ser alegada essa violação à CF.

A questão a seguir, aplicada no ano de 2025, trata do cabimento do recurso de revista. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: IBAM Órgão: Prefeitura de Casimiro de Abreu - RJ Prova: IBAM - 2025 - Prefeitura de Casimiro de Abreu - RJ - Procurador Municipal



Conforme as previsões normativas sobre o tema, é correto afirmar, acerca dos recursos no processo do trabalho, que:

A no processo do trabalho, os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias pela apresentação de agravo de instrumento no prazo de oito dias.

B cabem embargos no Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de quinze dias, das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais.

C cabe Recurso de Revista, no prazo de oito dias, para Turma do Tribunal Superior do Trabalho, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário quando contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.

D o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar as matérias e os valores impugnados, ficando vedada, neste caso, a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.

A letra "C" é o gabarito da questão, tratando do cabimento do recurso de revista quando há decisão do TRT no julgamento de recurso ordinário e a alegação é de violação da súmula do TST ou Súmula Vinculante do STF, duas hipóteses previstas no art. 896 da CLT. As demais assertivas estão erradas, pois não cabe o agravo de instrumento em face de decisão interlocutória; os embargos ao TST são interpostos em 8 dias e no agravo de petição é possível a execução imediata da parte remanescente até o final.

- **2ª HIPÓTESE** – prevista no §2º do art. 896 da CLT, está relacionada ao julgamento pelo TRT de agravo de petição, recurso previsto no art. 897, a da CLT para impugnação das decisões proferidas em execução trabalhista. Assim, das decisões proferidas em execução de sentença, assim como nos processos atinentes àquele processo (embargos à execução, embargos de terceiro, etc), será interposto o recurso de agravo de petição, no prazo de 8 (oito) dias, a ser julgado pelo TRT. Do acórdão do Tribunal Regional que julgar o aludido recurso, caberá recurso de revista, conforme previsão do art. 896, §2º da CLT. Ocorre que o cabimento do RR nessa hipótese é mais restrito se comparado com a 1ª hipótese estudada, já que a fundamentação estará vinculada unicamente à demonstração de violação direta e literal a norma da CRFB/88. Sobre o tema, importante destacar a **Súmula nº 266 do TST**, que reafirma a hipótese de cabimento descrita na CLT, a saber: *"A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal"*.

Por fim, importante destacar que a Lei nº 13.015/14 incluiu o §10º no art. 896 da CLT para tratar das **execuções fiscais e das controvérsias que envolvam a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**, ao afirmar que:



“§ 10. Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011”.

✓ **Transcendência no recurso de revista – Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista):**



Dispõe o art. 896-A da CLT que o tribunal analisará a existência ou não de transcendência, um dos requisitos de admissibilidade específicos do recurso de revista, que pode existir sob a ótica econômica, política, social ou jurídica. A existência de transcendência demonstra que o **recurso é importante não somente para o recorrente, mas para toda a sociedade**, sendo importante que seja julgado. Não se trata de recurso que discute interesses apenas das partes, havendo interesse do Poder Judiciário em julgá-lo pela importância que demonstra, sendo que certamente a decisão ali proferida será fundamental para diversos outros processos (centenas ou milhares deles).

Ocorre que o art. 896-A da CLT, criado em 2001, era muito genérico, podendo ser interpretado de diversas maneiras, uma vez que não havia qualquer informação objetiva que levasse à conclusão do que seria a transcendência política, jurídica, econômica ou social.

Assim, o legislador reformista, através da Lei nº 13.467/17, estabeleceu os conceitos necessários ao tema, informando quando estaria presente a transcendência em seus vários aspectos. Assim, estará presente o requisito da transcendência quando:



- **Econômica:** quando a causa possuir elevado valor;
- **Política:** quando for desrespeitada a jurisprudência sumulada do TST;
- **Social:** quando estiver sendo postulado direito constitucionalmente assegurado;
- **Jurídica:** quando houver questão nova em relação à interpretação da legislação trabalhista;



Art. 896-A 1º São indicadores de transcendência, entre outros: I – econômica, o elevado valor da causa; II – política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III – social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; IV – jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.

Em relação ao **procedimento para análise do requisito da transcendência**, alguns aspectos presentes nos §§ do art. 896-A da CLT devem ser destacados. Vejamos:

- O relator poderá negar seguimento ao recurso de revista se entender que falta o requisito, proferindo decisão monocrática, sendo possível a interposição de recurso de agravo interno, no prazo de 8 dias, para o colegiado, conforme §2º do art. 896-A da CLT.
- Caso o colegiado, no julgamento do agravo interno, entenda que o relator está correto e que não há transcendência no recurso, a decisão colegiada será considerada irrecorrível, conforme §4º do mesmo artigo.
- A análise da transcendência **é exclusiva do TST**, não sendo possível ao Presidente do TRT, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, adentrar na análise do tema, conforme §6º do art. 896-A da CLT.

§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.

A competência para análise da transcendência - exclusiva do TST - foi objeto de cobrança pela FCC no ano de 2025 na prova do TRTSP (2ª Região), conforme análise a seguir:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária

A empresa Construir Engenharia S/A foi condenada em reclamação trabalhista ao pagamento de horas extras e reflexos, tendo em vista que foi considerado inválido o acordo individual escrito de banco de horas para a compensação de jornada no período de seis meses, sob o fundamento de que a validade do banco de horas depende sempre de negociação coletiva. Após a publicação do acórdão do respectivo TRT que manteve a condenação, a reclamada interpôs recurso de revista ao TST, sustentando violação literal do §5º, do art. 59 da CLT e, também, divergência jurisprudencial comprovada. A Presidência do TRT negou seguimento ao recurso, sob o único



fundamento de ausência de transcendência. Considerando as disposições legais sobre o tema, o despacho denegatório do recurso de revista está

A correto, pois a transcendência é o único pressuposto recursal a ser analisado pelo juízo de admissibilidade a quo, cabendo a análise da violação direta de lei e da divergência jurisprudencial ao juízo ad quem.

B equivocado, pois a exigência de transcendência aplica-se apenas às decisões proferidas na fase de execução e não na fase de conhecimento, tornando nula a negativa de seguimento do recurso de revista neste caso.

C equivocado, pois o juízo de admissibilidade do recurso de revista pela Presidência do TRT limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.

D equivocado, pois existe transcendência sempre que o recurso se fundar em divergência jurisprudencial comprovada.

E correto, pois a demonstração de violação direta de lei e de divergência entre Tribunais Regionais não supre o requisito de transcendência exigido pela CLT, sendo possível a negativa de seguimento do recurso de revista com base exclusiva na ausência desse requisito.

Vejam que a letra "C" é a única correta, afirmando que a atitude do Magistrado está equivocada, na medida em que no juízo de admissibilidade feito pela Presidência do TRT não há a análise da existência ou não da transcendência, devendo ser verificada apenas os pressupostos "normais", tais como tempestividade, preparo, cabimento, legitimidade, interesse, etc. A presença ou ausência de transcendência será feita exclusivamente pelo Ministro Relator no TST.

O tema sempre foi objeto de várias questões ao longo dos últimos anos, podendo-se destacar mais uma, cobrada em 2025 pela VUNESP:

Ano: 2025 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Paulínia - SP Prova: VUNESP - 2025 - Prefeitura de Paulínia - SP - Procurador do Município

Em relação ao sistema recursal trabalhista, nos termos da CLT, assinale a alternativa correta.

A Os embargos de declaração suspendem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos.

B Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, ainda que intempestivos.

C O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição suspenderá a execução da sentença.

D Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.

E O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho abrange à análise dos pressupostos intrínsecos, extrínsecos do apelo, e o critério da transcendência das questões nele veiculadas.



A assertiva correta é a letra "D" que lembra da possibilidade do relator do recurso de revista negar seguimento ao recurso monocraticamente, ao entender que não estão preenchidas as hipóteses de transcendência. Decidindo de forma monocrática, caberá o recurso de agravo interno para o colegiado.

Importante lembrar que a Presidência do TRT, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, não analise a presença ou ausência de transcendência, cabendo exclusivamente ao Ministro Relator no TST.

✓ Prequestionamento

Ao se interpor o recurso de revista violação à lei federal ou norma constitucional, o recorrente deve estar atento ao prequestionamento, que significa dizer que a matéria a ser discutida no recurso foi julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, que aquele tribunal decidiu sobre a questão que será analisada pelo TST no recurso de revista. A necessidade de a matéria estar decidida (prequestionada) encontra-se na Súmula nº 297 do TST, que será analisada inciso por inciso a partir de agora:

Súmula nº 297 do TST: I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito. II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Exemplo: ajuizei ação trabalhista requerendo a condenação ao pagamento de horas extras sob alegação de que ficava de sobreaviso com a utilização do celular. O Juiz do Trabalho analisou a questão e negou os pedidos. O TRT, ao julgar o recurso ordinário, nada disse sobre a questão do sobreaviso. O TST não analisará a matéria, pois não foi decidida pelo TRT, ou seja, não está prequestionada. Diante da omissão do TRT, deveria a parte ter oposto o recurso de embargos de declaração para depois interpor o recurso de revista.



- **Inciso I:** a primeira informação contida na súmula em destaque é sobre a espécie de prequestionamento que é exigido pelo TST, a saber, o implícito. Não é necessário o prequestionamento explícito, no qual há necessidade de se fazer menção ao dispositivo legal, necessitando apenas análise da matéria. Tal ideia é reforçada pela OJ nº 118 da SBDI-1 do TST.

OJ nº 118 da SDI-1 do TST: Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

- **Inciso II:** o inciso II narra a necessidade do recorrente opor embargos de declaração caso a matéria não tenha sido analisada pelo TRT, sob pena de preclusão haja vista a não realização do prequestionamento.
- **Inciso III:** por fim, o inciso III trata do prequestionamento ficto, que é aquele que surge quando a parte opõe os embargos de declaração e, mesmo com o pedido de análise de determinada matéria, o tribunal continua omissa. A omissão daquele órgão não deve prejudicar a parte, já que essa “fez a sua parte”, que era opor os embargos de declaração, conforme dispõe a Súmula nº 184 do TST. O nome sugere o que realmente ocorre: a matéria não está decidida, prequestionada, mas por ficção jurídica, afirma que o prequestionamento está realizado.

Súmula nº 184 do TST: Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos.



TOME NOTA!

Percebe-se facilmente que o TST somente analisará os fundamentos do recorrente se eles tiverem sido decididos pelo tribunal a quo. Mas será que há necessidade de prequestionamento até para as matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador? A OJ nº 62 da SBDI-1 do TST responde **positivamente. O prequestionamento também é necessário**



nessas hipóteses. Pouco importa se o vício se constitui ou não em norma de ordem pública, deverá o tribunal manifestar-se sobre o mesmo para que o TST possa analisá-lo.

OJ nº 62 da SDI-1 do TST: É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta.

Situação peculiar, que dispensa a realização do prequestionamento, é aquela descrita na OJ nº 119 da SBDI-1 do TST, que narra a violação a dispositivo de lei na própria decisão recorrida. Nessa hipótese, inviável a realização do prequestionamento, já que o tribunal não estará julgando uma violação à lei perpetrada pela instância inferior, e sim, nascida em seu próprio julgado.

OJ nº 119 da SDI—1 do TST: É inexigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida. Inaplicável a Súmula n.º 297 do TST.

✓ Recurso de Revista no Rito Sumaríssimo

Como já era de se esperar, o legislador restringiu o cabimento do recurso de revista nos processos que tramitam perante o rito sumaríssimo, de forma a imprimir maior celeridade àqueles. Nessas demandas, o recurso somente será cabível nas hipóteses do art. 896, §9º da CLT, assim redigido:

“§ 9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal”.

Em suma, não é possível discutir-se divergência jurisprudencial, seja em virtude de lei federal ou qualquer outra norma. Claro que o recurso pode ser interposto no processo de conhecimento e de execução, conforme já estudado acima. Contudo, nessas hipóteses, a fundamentação do



recorrente deverá mencionar apenas a existência de contrariedade as Súmulas do TST e norma da CRFB/88, desde que a violação à última seja direta.

Dúvida que surgiu na doutrina e jurisprudência diz respeito à interpretação que deveria ser dada ao termo *súmula* constante do art. 896, §9º da CLT, se ampliativa ou restritiva, de forma a abarcar as *orientações jurisprudenciais*, na primeira hipótese. O TST, por meio da Súmula nº 442 do TST, demonstrou que a interpretação deve ser restritiva, não alcançando as Orientações Jurisprudenciais.

Súmula nº 442 do TST: Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

Exemplo: um acórdão do TRT, julgando um recurso ordinário em uma ação trabalhista com valor de 20 salários mínimos, que tramita no rito sumaríssimo, portanto, manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre João e o dono da banca de jogo do bicho, em afronta à OJ nº 199 da SDI-1 do TST, que diz ser nulo o contrato e, portanto, impossível o reconhecimento do vínculo. O reclamado – dono da banca de jogo do bicho – não poderá alegar a violação à OJ do TST, uma vez que se trata de ação pelo rito sumaríssimo.

✓ Efeitos do Recurso de Revista

Dois aspectos sobre os efeitos do recurso de revista devem ser levados em consideração nesse estudo:

- **Efeito suspensivo:** primeira informação que deve ser lembrada consta no art. 899 da CLT, que afirma que os recursos trabalhistas serão recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo-se iniciar a liquidação/execução provisória. Essa regra é aplicada ao recurso de revista, com maior razão em comparação ao recurso ordinário, pois se a sentença foi confirmada pelo TRT e desse acórdão foi interposto recurso de revista, tem-se uma maior certeza de que a decisão está correta, autorizando-se a liquidação/execução provisória. Assim, caso o recorrente



queira evitar a produção de efeitos pelo acórdão recorrido, deve valer-se requerimento dirigido ao tribunal, conforme disposição contida na Súmula nº 414 do TST, também aplicável ao recurso ordinário. Somente dessa forma o recorrente obstará a produção de efeitos.



TOME NOTAI

Não é possível a concessão de efeito suspensivo mediante pedido no próprio recurso, sendo necessário o requerimento desse efeito ao Tribunal.

- **Efeito translativo:** também conhecido como *efeito devolutivo em profundidade*, o efeito translativo permite ao tribunal conhecer das matérias de ordem pública mesmo sem pedido do recorrente. Exemplificando, mesmo que o recorrente não alegue em seu recurso ordinário a existência de incompetência absoluta, poderá o TRT reconhecê-la, conforme preconiza o art. 64, §1º do CPC, anulando a sentença e remetendo os autos para o juízo competente. Ocorre que tal regra não se aplica ao recurso de revista, por tratar-se de recurso extraordinário, que depende da apreciação da matéria pelo órgão *a quo* para manifestar-se sobre a mesma (prequestionamento). Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública não pode o TST conhecer daquela sem alegação e decisão anterior, conforme OJ nº 62 da SBDI-1 do TST.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



OJ nº 62 da SDI-1 do TST: É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta.

Exemplo: imagine que ajuizei uma ação em litispendência com outra, ou seja, existem duas ações idênticas em curso, o que geraria a extinção da segunda, sem resolução do mérito. Ninguém percebeu o vício e o mérito foi julgado. No recurso ordinário para o TRT, também não houve alegação e reconhecimento. No TST, ao analisar um recurso de revista, o Ministro Relator verifica existir a litispendência, mas essa não pode ser reconhecida.

✓ Procedimento no recurso de revista

O recurso de revista será interposto perante a Presidência do TRT, que é o órgão incumbido de realizar o primeiro juízo de admissibilidade, conforme §1º do art. 896 da CLT, abaixo transcrito:

“§ 1º O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo”.

Se positivo aquele juízo, será o recorrido intimado para apresentar contrarrazões, subindo os autos ao TST. Se negativo o juízo de admissibilidade, caberá agravo de instrumento para o TST, de forma a “destrancar” o recurso denegado. Se a decisão contiver alguma omissão, obscuridade, contradição ou contiver algum equívoco manifesto na análise dos pressupostos de admissibilidade, que recurso utilizar? A primeira vista, parece ser cabível o recurso de embargos de declaração, já estudados e com previsão expressa no art. 897-A da CLT para as hipóteses versadas.

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.



Salienta-se que o recurso de revista somente será admitido se houver fundamentação jurídica, ou seja, indicação do erro em que incorreu o TRT ao proferir o acórdão, haja vista a disposição contida na Súmula nº 422 do TST.

SÚMULA 422 DO TST: RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

A Lei nº 13.015/14 incluiu o art. 1º-A do art. 896 da CLT, tratando de requisitos de admissibilidade específicos para o recurso de revista, ao afirmar que:

“§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte; IV – transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão”.



A reforma trabalhista (Lei 13.467/17) incluiu o inciso IV acima, destacando a necessidade de **transcrição da decisão dos embargos de declaração opostos** na hipótese de alegação de negativa



de prestação jurisdicional, de modo a demonstrar que o tribunal, apesar de chamado a julgar determinada matéria, ficou inerte em relação a mesma. Na hipótese, será realizada a comparação – cotejo analítico – entre o que deveria ter sido julgado e o que foi efetivamente decidido.

Lembrando que o recurso de revista somente será admitido se realizado o depósito recursal, conforme art. 899 da CLT, sob pena de deserção. A parte recorrente deve atentar para o valor do depósito recursal, já que podem surgir as seguintes situações:

- O valor integral da condenação já ter sido depositado em sede de recurso ordinário, hipótese em que não haverá necessidade de depositar qualquer outra quantia;
- Apesar de ter sido depositado anteriormente, o TRT pode aumentar a condenação, hipótese em que será necessária a realização de novo depósito.
- Dependendo do valor da condenação, esta não será depositada integralmente, haja vista que o recurso de revista possui, como todos os demais, um valor máximo a ser depositado.

Ainda sobre o procedimento do recurso de revista, importante destacar a inclusão do §11º do art. 896 da CLT, que permite a desconconsideração de vício formal ou a sanção do mesmo, caso o recurso seja tempestivo, demonstrando a desconconsideração de vícios formais, conforme transcrição a seguir:

“§ 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito”.

✓ Procedimento para julgamento dos recursos de revista repetitivos

O amplo acesso ao Poder Judiciário faz com que milhares de situações idênticas sejam levadas à apreciação dos órgãos da Justiça do Trabalho, fazendo com que recursos repetitivos sejam interpostos, ou seja, que recursos que tratem da mesma situação sejam manejados pelas partes,



o que pode gerar controvérsia entre os órgãos da justiça especializada, inclusive os órgãos do TST. Sobre o procedimento dos recursos repetitivos, cujos dispositivos legais serão posteriormente transcritos, podemos destacar os seguintes pontos:

- No julgamento dos recursos repetitivos, caberá à Seção de Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno do TST, o julgamento da questão de direito, que será aplicada aos demais recursos que tratem da mesma matéria.
- Sendo verificada a controvérsia de direito que envolva um número significativo de recursos, o Presidente do TST oficiaria os Presidentes dos TRTs para que suspendam os processos que tratam daquela determinada matéria, aguardando o julgamento do TST.
- O Presidente do TRT poderá admitir alguns recursos sobre a matéria para que sejam levados ao TST para julgamento, de forma que o TST possa analisar a matéria em diversos recursos.
- O Relator no TST poderá suspender os recursos de revista e embargos que versem sobre a matéria objeto de análise nos recursos repetitivos.
- O Recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros componentes da SDI ou do Tribunal Pleno, para que seja iniciado o processo de julgamento.

No procedimento, poderá o Relator do recurso repetitivo:

- Solicitar aos TRTs informações sobre os recursos interpostos perante aquele órgão que versem sobre a mesma matéria.
- Admitir a presença do *amicus curiae*, conforme §8º do art. 896-C da CLT, que é a pessoa, órgão ou entidade que ajudará no julgamento do recurso através de manifestação nos autos. Vejamos o dispositivo legal:

“§ 8º O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)”.

O Ministério Público terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias para emissão de parecer.

Após a conclusão do julgamento pelo TST, os recursos de revista sobrestados (suspensos) no TRT serão denegados ou reanalisados, conforme §11º do art. 896-C da CLT.

Por fim, conforme §17º do mesmo artigo, *“Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado.”*



É indispensável a leitura dos dispositivos legais relacionados ao tema:



"Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que compõem a Seção Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do Tribunal.

§ 1º O Presidente da Turma ou da Seção Especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela Seção Especializada em Dissídios Individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos.

§ 2º O Presidente da Turma ou da Seção Especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais Presidentes de Turma ou de Seção Especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão.

§ 3º O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 4º Caberá ao Presidente do Tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 5º O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo.

§ 6º O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros membros da Seção Especializada ou do Tribunal Pleno e a um Ministro revisor.

§ 7º O relator poderá solicitar, aos Tribunais Regionais do Trabalho, informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 8º O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

§ 9º Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 7º deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias.



§ 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo será incluído em pauta na Seção Especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos.

§ 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem:

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho; ou

II - serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria.

§ 12. Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista.

§ 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional.

§ 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), cabendo ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do § 1º do art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

§ 15. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os Tribunais Regionais do Trabalho e os Presidentes das Turmas e da Seção Especializada do Tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo.

§ 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

§ 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado."

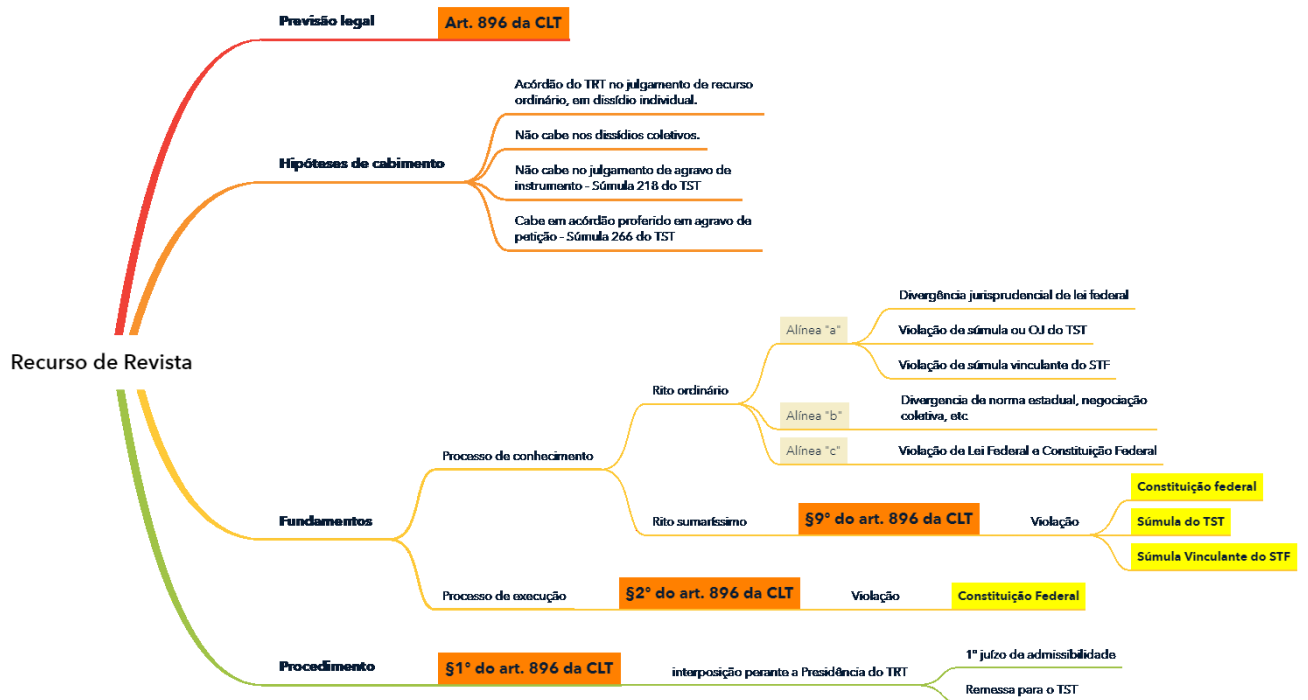


RESUMINDO



Cabimento:	Art. 896 CLT: de acórdão proferido pelo TRT em julgamento de recurso ordinário em dissídios individuais ou de acórdãos proferidos em agravo de petição (recurso interposto de decisões em processos de execução). No recurso de revista, pode-se discutir a existência de divergência jurisprudencial ou a violação à lei federal, entendimento sumulado do TST ou norma constitucional.
Tempestividade:	8 (oito) dias , salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro.
Interposição:	Será interposto perante o TRT, sendo da competência do Presidente daquele órgão a realização de juízo de admissibilidade do recurso. Dentre os pressupostos de admissibilidade, destaca-se o prequestionamento, que é necessidade da matéria objeto do RR ter sido decidida pelo TRT.
Preparo:	Necessário , salvo para aqueles que possuem assistência judiciária gratuita, conforme Lei nº 5584/70. Para o empregado consiste no pagamento das custas. Para o empregador, custas e depósito recursal.
Procedimento:	Será interposto perante o <i>juízo a quo</i> , no caso o TRT, sendo realizado o juízo de admissibilidade pelo Presidente do órgão. Sendo admitido, será o recorrido intimado para apresentar contrarrazões e, após o decurso do prazo, remetido ao TST para julgamento. Chegando os autos naquele tribunal superior, serão distribuídos a um relator, que realizará novo juízo de admissibilidade, levando o feito a julgamento conforme as normas previstas no regimento interno.





Embargos de Declaração

O recurso de **embargos de declaração** está previsto no art. 897-A da CLT e no art. 1.022 e seguintes do CPC, sendo interposto em face de decisões que contenham omissão, obscuridade e contradição. O termo *decisões* deve ser interpretado extensivamente, de maneira a abarcar as sentenças, acórdãos e interlocutórias.

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.



| Art. 1.001. *Dos despachos não cabe recurso.*

A Lei nº 13.015/14 incluiu os §§1º a 3º no art. 897-A da CLT, tornando mais clara algumas situações antes duvidosas. Vejamos os parágrafos:

| "§ 1º Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. § 2º Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias. § 3º Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura."

Além dos três vícios descritos acima – omissão, obscuridade e contradição – a CLT ainda faz previsão de interposição da espécie recursal quando houver *manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade*.

Assim, se houver controvérsia acerca do tema objeto da decisão de inadmissão, sendo a questão polêmica, caberão agravo de instrumento e agravo interno, conforme já exposto em tópico acima. Contudo, se a questão for simples e a inadmissão partir de equívoco *manifesto* do julgador, poderá a parte opor embargos de declaração, sendo que tal equívoco poderá ser corrigido pelo próprio prolator da decisão, em típica aplicação do efeito regressivo.

Conforme já dito, o recurso se presta a corrigir alguns vícios específicos, razão pela qual é classificado como de fundamentação vinculada, não se prestando, em regra, a alteração do conteúdo da decisão.

Contudo, o provimento do recurso pode acarretar a modificação do conteúdo da decisão, passando-se de improcedência para procedência, e vice-e-versa. Como exemplo, o recorrente interpôs embargos de declaração para que o juízo analise o fundamento de defesa *prescrição*, simplesmente ignorado na sentença que o condenou. Ao julgar o mérito dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão, pode o juízo concluir pela ocorrência de prescrição, o que o levaria a alterar a decisão, passando de procedência para improcedência.

Não se esqueça dos efeitos infringentes ou modificativos dos embargos de declaração, que podem acarretar a mudança na decisão, e não a mera complementação ou esclarecimento.



Exemplo: pode ser que o Magistrado, ao julgar, tenha se esquecido de analisar algum dos meus pedidos, já que inúmeros foram formulados na petição inicial. Ao sentenciar, não houve o julgamento do pedido “B”, razão pela qual opus embargos de declaração, para que o próprio Juiz reconhecesse a omissão e a suprisse.

Exemplo 2: na defesa, a reclamada alegou, dentre outras matérias, a prescrição bienal, ou seja, que o autor ajuizou a ação trabalhista depois de 2 anos da rescisão do contrato. Esse fundamento de defesa não foi analisado, o que culminou com a condenação da empresa. Diante da omissão, foram opostos embargos de declaração. Ao analisar o recurso e reconhecer a omissão, o Magistrado viu que realmente tinha que reconhecer a prescrição bienal. Assim o fez, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Vejam que a sentença, que era de procedência, passou a improcedência, reflexo do efeito modificativo dos embargos de declaração.



TOME NOTA!

A modificação no caso em tela parte da ocorrência dos **efeitos infringentes** nos embargos de declaração, notadamente reconhecidos pela doutrina e jurisprudência, em especial, pela Súmula nº 278 do TST e OJ nº 142 da SBDI-1 do TST, sendo que este último verbete destaca a necessidade de intimar a parte contrária (recorrido) para apresentar contrarrazões, sob pena de nulidade do julgado. A peça de defesa do recorrido poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias. **Atualmente, o §2º do art. 897-A da CLT reconhece expressamente a necessidade de intimação do recorrido para que a mesma possa apresentar defesa em 5 dias, sob pena de nulidade.**

Súmula nº 278 do TST: A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado.

OJ nº 142 da SDI-1 do TST: É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.



Sobre o juízo de admissibilidade do recurso, será positivo se interposto no prazo legal e contiver a alegação de algum dos vícios acima descritos.



Avançando na análise do tema, chega-se à **função prequestionadora** dos embargos de declaração, conforme previsto na Súmula nº 297 do TST. Neste ponto, somos obrigados a tecer rápidos comentários aos recursos de revista e extraordinário, já que o tema *prequestionamento* está intimamente ligado a eles. O TST e o STF somente analisarão a violação a normas jurídicas se o tribunal de origem (TRT) tiver se manifestado acerca do tema, isto é, se tiver decidido a questão. Assim, o TST e o STF somente analisarão o ferimento ao art. 5º, *caput* da CRFB/88 (princípio da isonomia) se o TRT tiver decidido sobre o tema (pela existência ou não de violação), pois aqueles dois tribunais atuam de maneira extraordinária, o que significa dizer que são cortes de revisão, necessitando de pronunciamento anterior sobre o tema. A necessidade de decisão anterior é denominada de prequestionamento, ingressando como um requisito de admissibilidade ligado ao cabimento (por exemplo, art. 102, III da CRFB/88). Caso o TRT seja omissivo na análise de determinado pedido ou fundamento, o recorrente se valerá dos embargos de declaração para buscar o pronunciamento, necessário para a interposição dos recursos posteriores.

Na hipótese, a interposição dos embargos de declaração é necessária, não podendo o recorrente valer-se diretamente do recurso de revista ou extraordinário, pois a questão não estará decidida, conforme imposição legal e jurisprudencial.

A Súmula nº 297 do TST prevê a utilização do recurso em espécie para buscar o prequestionamento da questão, sendo que a Súmula nº 98 do STJ destaca que, nessa situação, os embargos não possuem intuito protelatório, sendo inviável a imposição da multa prevista no art. 1.0126, §2º e 3º do CPC.

Súmula nº 297 do TST: I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito. II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.



Súmula nº 98 do TST: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Art. 1.026 do CPC: § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. § 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

O entendimento consolidado do TST em referência destaca que o prequestionamento exigido é do tipo *implícito*, isto é, não há necessidade da decisão fazer menção ao dispositivo de lei, bastando o julgamento da matéria.

Já o inciso III da Súmula nº 297 do TST destaca o entendimento daquele tribunal sobre o **prequestionamento ficto**, que se dá na hipótese de interposição de embargos de declaração e continuidade da omissão, não havendo necessidade de se interpor novos embargos, sendo que, por ficção legal, o prequestionamento está realizado. Trata-se de importante regra que demonstra o amadurecimento do TST em prol da efetividade do processo, pois não impõe a interposição sucessiva de recursos até que o tribunal reconheça o equívoco e analise os fundamentos das partes.

O TST adota o presquestionamento implícito, sendo desnecessária a exposição do artigo de lei na decisão, e sim, a análise e julgamento da matéria.

O mesmo tribunal também adota do prequestionamento ficto, dispensando a interposição de novo recurso quando a matéria não é analisada, criando-se uma ficção jurídica acerca do julgamento.

Exemplo: imagine que o TRT não tenha analisado a violação ao art. 7º, XXIX da CF, que trata da prescrição trabalhista. Se recorro ao TST, esse tribunal não analisará a matéria, pois não foi julgada, não está prequestionada. Assim, antes de interpor o recurso de revista, vou opor os embargos de declaração, para que o TRT julgue o tema prescrição e, se for desfavorável aos meus interesses, interpor o recurso de revista.



Para que o recurso seja admitido, devem estar presentes, sobretudo, dois requisitos:

- **Indicação de um dos vícios que propiciam a sua interposição**, o que representa dizer que a espécie recursal não deve ser utilizada para rediscussão do julgado, cabendo, nessa hipótese, multa por utilização protelatória (art. 538. § único do CPC).
- **Tempestividade**, devendo ser apresentado em até 5 (cinco) dias da ciência da decisão impugnada.



Nos embargos de declaração **não há a realização de preparo**, isto é, não há necessidade de pagamento de custas e depósito recursal, assim como ocorre no processo civil. Há uma situação, descrita rapidamente acima, que pode importar no pagamento de determinada quantia, oriunda do julgamento dos embargos de declaração. A situação está prevista no art. 1.026, § 2º e 3º do CPC e é denominada de **embargos de declaração protelatórios**, isto é, utilizados com o único intuito de atrasar o andamento do feito, valendo-se da interrupção do prazo recursal. Nessa hipótese, o julgador percebe que o embargante se vale do recurso apenas para procrastinar o feito, não fazendo menção a qualquer omissão, obscuridade ou contradição, devendo aplicar a multa descrita no referido artigo, que pode ser de:

- Até 2% sobre o valor da causa, na hipótese do embargante valer-se do recurso de forma protelatória pela primeira vez;
- Até 10% do valor da causa, se a utilização for reiterada, sendo que nessa hipótese, **a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito dessa quantia.**
- Caso os dois primeiros recursos de embargos de declaração sejam considerados protelatórios, o §4º do art. 1.026 do CPC diz que não serão admitidos novos embargos.

Assim, qualquer recurso que venha a ser interposto somente será admitido se o recorrente depositar a quantia relacionada à segunda multa, mesmo que o recurso seja novamente de embargos de declaração, que em regra não possui preparo.

Por fim, deve-se analisar uma peculiaridade do recurso de embargos de declaração, que muitas vezes faz com que seja utilizado indevidamente, apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Tal peculiaridade consiste na interrupção do prazo para os demais recursos, ou seja,



na interrupção da fluência e reinício do prazo após o julgamento dos embargos. Assim, se interposto ED da sentença no 5º dia, após o seu julgamento, será reaberto o prazo de 8 (oito) dias para o recurso ordinário, pouco importando o tempo despendido para o julgamento daquele primeiro.

Na interrupção do prazo recursal, o mesmo será contado integralmente, não sendo considerado o prazo utilizado para interposição dos ED. Ocorre no CPC e no processo do trabalho.

Exemplo: a sentença não possui qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas como sei que os embargos de declaração interrompem o prazo dos demais recursos, opus o recurso, apenas para ganhar tempo, inventando algum vício. Como o Julgador verificará que o recurso tem intuito protelatório, apenas para atrasar o processo e ganhar tempo, utilizará o art. 538, § único do CPC para me aplicar multa.



Por fim, o §3º do art. 897-A da CLT, inserido pela Lei nº 13.015/14 passou a dizer expressamente que somente não há a interrupção quando o recurso for INTEMPESTIVO, IRREGULAR A REPRESENTAÇÃO OU AUSENTE A ASSINATURA.



RESUMINDO

Cabimento:

Decisões que contenham omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco em relação aos pressupostos de admissibilidade. Após a instrução normativa nº 40 do TST, e do CPC, é cabível de despachos e de decisão da Presidência do TRT que inadmitir recurso de revista.

Tempestividade:

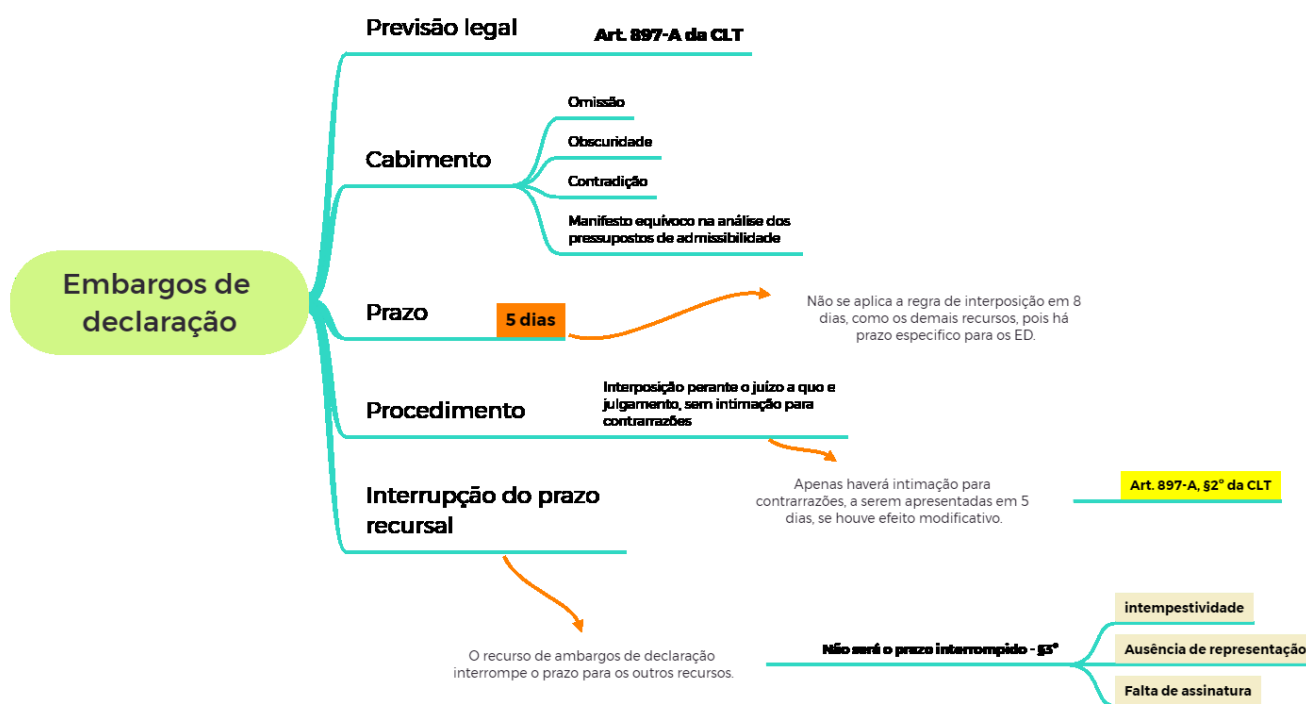
5 (cinco) dias, salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro. Se houver efeitos infringentes, as contrarrazões serão apresentadas também em 5 (cinco) dias.

Interposição:

Será interposto perante o juízo *a quo*, que proferiu



	a decisão, que pode ser Vara do Trabalho, Desembargador Relator do TRT ou Ministro Relator do TST.
Preparo:	Dispensa preparo , isto é, não há pagamento de custas e depósito recursal.
Procedimento:	Será interposto perante o juízo que proferiu a decisão, que será o mesmo que julgará o mérito recursal, sem contrarrazões, salvo se houver efeitos infringentes, hipótese em que intimará o embargado para apresentá-las em 5 (cinco) dias, julgando em seguida.



Agravo de petição

A primeira informação relevante sobre o recurso em estudo relaciona-se ao seu cabimento: **somente será utilizado o recurso de agravo de petição nas execuções trabalhistas**. Essa informação infere-se do art. 897, a da CLT. No curso do processo de execução, o juízo pode



proferir diversas decisões, tais como sentenças terminativas, definitivas, bem como diversas interlocutórias.

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

O agravo de petição é um dos recursos e cabimento mais simples do processo do trabalho. Basta encontrar uma decisão proferida no curso do processo de execução, como na hipótese da questão a seguir, do ano de 2025:

Ano: 2025 Banca: IPEFAE Órgão: Câmara de São João da Boa Vista - SP Prova: IPEFAE - 2025 - Câmara de São João da Boa Vista - SP - Procurador Jurídico

Em um processo trabalhista já em fase de execução, tramitando perante a Justiça do Trabalho, foi ordenada a penhora de um imóvel pertencente a um dos sócios da empresa executada. O sócio em questão não foi inserido no polo passivo da execução, motivo pelo qual ajuizou embargos de terceiros questionando a validade da constrição. O Juízo julgou improcedente os embargos.

Obedecendo os pressupostos recursais necessários para o regular processamento dos apelos, no caso em tela, é certo afirmar que:

A caberá agravo de instrumento sobre esta decisão, no prazo de 8 dias, não havendo necessidade de recolhimento de depósito recursal.

B caberá agravo de petição, no prazo de 8 dias, não havendo necessidade de recolhimento de depósito recursal.

C caberá recurso ordinário sobre esta decisão, no prazo de 8 dias, havendo necessidade de recolhimento de depósito recursal.

D caberá apelação, no prazo de 15 dias, não havendo necessidade de recolhimento de depósito recursal.

Neste caso a assertiva considerada correta é a letra "B", que afirma ser cabível o recurso de agravo de petição em face da decisão que julgou improcedentes os embargos de terceiro do sócio. Nesta hipótese fica claro que a decisão foi proferida no processo de execução pela própria redação da questão ("Em um processo trabalhista já em fase de execução"). Importante falar que não há necessidade de recolhimento do depósito recursal porque houve penhora no processo, ou seja, está garantido o juízo com o bem penhorado, dispensando o depósito recursal nos termos da Súmula 128 do TST.

Agora uma questão recente que trata da interposição do recurso de agravo de petição em face de decisão na execução proferida no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 855-A da CLT.



Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Roveno está executando uma sentença que lhe foi favorável na Justiça do Trabalho, em face da sua ex-empregadora, a empresa de Transporte Carga Rápida. Não encontrando bens da empresa para fazer frente à execução, o autor instaura Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual é julgado procedente. A empresa, cientificada da decisão, poderá interpor

A agravo de instrumento, mediante garantia do Juízo, prosseguindo a execução normalmente.

B agravo de petição, mediante garantia do juízo, prosseguindo a execução normalmente.

C recurso ordinário, independente de garantia do Juízo, havendo a suspensão da execução após a instauração do incidente.

D agravo de petição, independente de garantia do juízo, havendo a suspensão da execução após a instauração do incidente.

E recurso ordinário, mediante garantia do Juízo, havendo a suspensão da execução após a instauração do incidente.

Por ser uma decisão proferida na execução, o art. 855-A da CLT afirma que o recurso a ser interposto é o agravo de petição. Neste caso, por ser desconsideração da personalidade jurídica, não precisa de garantia do juízo, ou seja, não precisa de qualquer depósito, penhora de bens, etc. Além disso, quando é iniciado o incidente para trazer os sócios para o processo, há a suspensão do processo principal. Não se preocupe porque tudo isso será estudado com detalhes na aula sobre execução trabalhista.

Apesar da CLT mencionar apenas as decisões proferidas no processo de execução, o TST também reconhece a possibilidade de manejo do recurso em estudo na liquidação de sentença, conforme disposição da Súmula nº 266 daquele tribunal.

Súmula nº 266 do TST: A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal.

Tema importante sobre o cabimento do recurso relaciona-se à utilização da exceção de pré-executividade (ou objeção de não executividade). Havendo o manejo dessa espécie de defesa do executado, caberá agravo de petição apenas se a exceção for acolhida, determinando-se a extinção do processo de execução.





Caso a exceção de pré-executividade seja rejeitada, teremos uma mera decisão interlocutória, prosseguindo-se o processo de execução, razão pela qual não cabe o recurso de agravo de petição.

Exemplo: se foi apresentada exceção de pré-executividade, temos que analisar qual foi o resultado, para saber se cabe recurso ou não. Se a decisão da exceção for favorável aos meus interesses, com a extinção do processo de execução, poderá a parte contrária interpor recurso de agravo de petição. Se a decisão da exceção for desfavorável aos meus interesses, não poderei recorrer, pois o processo de execução continuará e eu terei a possibilidade de apresentar embargos à execução, sendo que de sua decisão caberá, oportunamente, o agravo de petição da mesma forma.

Sobre o cabimento do recurso de revista, questão recente tratou do tema. Bastaria verificar que foi proferida uma decisão no processo de execução. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Diógenes está executando a sentença de um processo que ajuizou contra sua ex-empregadora, tendo requerido a penhora da conta bancária de um dos sócios da empresa. O juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que a referida conta era para o sócio receber salários do seu atual empregador. Diógenes, contra essa decisão, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, poderá interpor

- A agravo de instrumento no prazo de 8 dias.
- B recurso ordinário no prazo de 15 dias.
- C apelação no prazo de 8 dias.
- D agravo de petição no prazo de 8 dias.
- E agravo de instrumento no prazo de 10 dias.

Se foi proferida uma decisão na execução – indeferimento o pedido de penhora da conta – a letra “D” mostra-se correta nos termos do art. 897 “a” da CLT.



Em relação à tempestividade, o recurso segue a regra geral dos recursos trabalhistas, devendo ser interposto em 8 (oito) dias, apresentando o recorrido as contrarrazões no mesmo prazo.

Ainda sobre os pressupostos de admissibilidade, há norma específica e extremamente importante sobre o agravo de petição, descrita no art. 897, §1º da CLT, que impõe a **delimitação da matéria e valores impugnados**, o que significa dizer que a fundamentação não pode ser genérica, e sim, apontar exatamente em qual capítulo da decisão encontra-se o erro do juízo, bem como o valor que entende correto na hipótese de alegar-se excesso na execução. O recurso genérico não será admitido.

§ 1º - O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.

Ao delimitar-se a matéria e os valores objeto da discordância, o mesmo dispositivo legal permite a execução em relação à matéria e valores incontroversos, sendo que tal execução se processará de maneira definitiva, mesmo que através da carta de sentença. Aliás, a Súmula nº 416 do TST afirma inexistir ferimento a direito líquido e certo quando se prossegue na execução em relação à matéria incontroversa. Na verdade, se inexistente controvérsia, há direito líquido e certo do exequente em satisfazer seu crédito.

Exceção à regra da necessidade de delimitação ocorre quando a matéria é unicamente de direito e atinge a todo o julgado, tal como a alegação de ilegitimidade passiva, litispendência, coisa julgada, dentre outras.

Súmula nº 416 do TST: Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo.

Exemplo: fui citado para pagar a quantia de R\$100.000,00. Fiz o depósito do valor e apresentei embargos à execução, para demonstrar que os cálculos de liquidação estão errados, já que incluíram uma parcela que não consta na sentença. A decisão dos embargos à execução foi improcedente, razão pela qual resolvi interpor recurso de agravo de petição. Nesse recurso, tenho que afirmar o valor que entendo correto,



ou seja, que não devo R\$100.000,00, pois o valor correto é R\$70.000,00. Se não trago essa informação, o meu recurso não será admitido.

Sobre o preparo do recurso, destaque para a Súmula nº 128 do TST, especificamente em seu inciso II, que afirma: “Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo”. Segundo o entendimento do TST, a exigência de depósito quando o juízo já está garantido, ou seja, quando já há depósito garantindo o valor integral da condenação, viola ao mesmo tempo os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa. No agravo de petição, geralmente não há depósito, uma vez que o juízo já está garantido por penhora, já que a hipótese mais comum de interposição do recurso se dá em face da sentença que julga os embargos à execução, sendo que a garantia do juízo é um pressuposto para o ajuizamento daquela espécie de defesa do executado.

Súmula nº 128 do TST: I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. (ex-Súmula nº 128 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.03, que incorporou a OJ nº 139 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998) II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. (ex-OJ nº 189 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide.

ATENÇÃO PARA A TESE VINCULANTE Nº 267 DO TST:

Os valores recolhidos a título de custas processuais aproveitam às demais partes do processo, ainda que a parte responsável pelo recolhimento tenha requerido sua exclusão da lide.

Diferentemente da Súmula 128, III do TST que trata do depósito recursal e a possibilidade ou não de aproveitamento do depósito recursal, a tese vinculante nº 267 do TST afirma que as custas processuais pagas por um recorrente aproveiam as demais, mesmo que aquele que recolheu (pagou) peça a sua exclusão do processo.

Há também a Tese Vinculante nº 146 do TST sobre o depósito recursal do devedor principal, que aproveita o devedor subsidiário desde que não tenha pedido a sua exclusão da lide. Assim, seja



a responsabilidade solidária ou subsidiária, a regra é a mesma: aproveita o depósito recursal caso não requeira a exclusão da lide:

O depósito recursal efetuado pelo devedor principal, desde que não tenha requerido sua exclusão da lide, aproveita ao responsável subsidiário.

No tocante ao procedimento a ser adotado, o recurso será interposto perante o juízo *a quo*, que poderá exercer o juízo de retratação, ou seja, poderá reformar a decisão proferida. **Trata-se de denominado efeito regressivo do recurso de agravo de petição.** Em não havendo retratação, o juízo *a quo*, que detém competência para a realização do juízo de admissibilidade, intimará o recorrido para apresentar contrarrazões em 8 (oito) dias, determinando a extração de carta de sentença para a execução da parcela incontroversa ou para formação do agravo de petição, que subirá ao Tribunal para julgamento.

O juízo *a quo* poderá determinar a extração de carta de sentença para prosseguir na execução ou determinar a retirada de cópia dos autos para a subida do agravo de petição, ficando os autos originais no juízo de origem.

Exemplo: fui citado no processo de execução para pagar R\$20.000,00. Depositei a quantia integralmente, abrindo-se a possibilidade de apresentação de embargos à execução. Da decisão dos embargos interpus agravo de petição. Nessa situação, como a totalidade do valor da dívida já foi depositado, não há necessidade de se depositar qualquer outra quantia, pois não há necessidade, haja vista que a execução está totalmente garantida.

O julgamento no órgão *ad quem* é realizado conforme o regimento interno no tribunal, mas regra geral segue o procedimento do recurso ordinário. Alguns chegam a falar que o agravo de petição é o recurso ordinário da execução, tamanha a similitude.

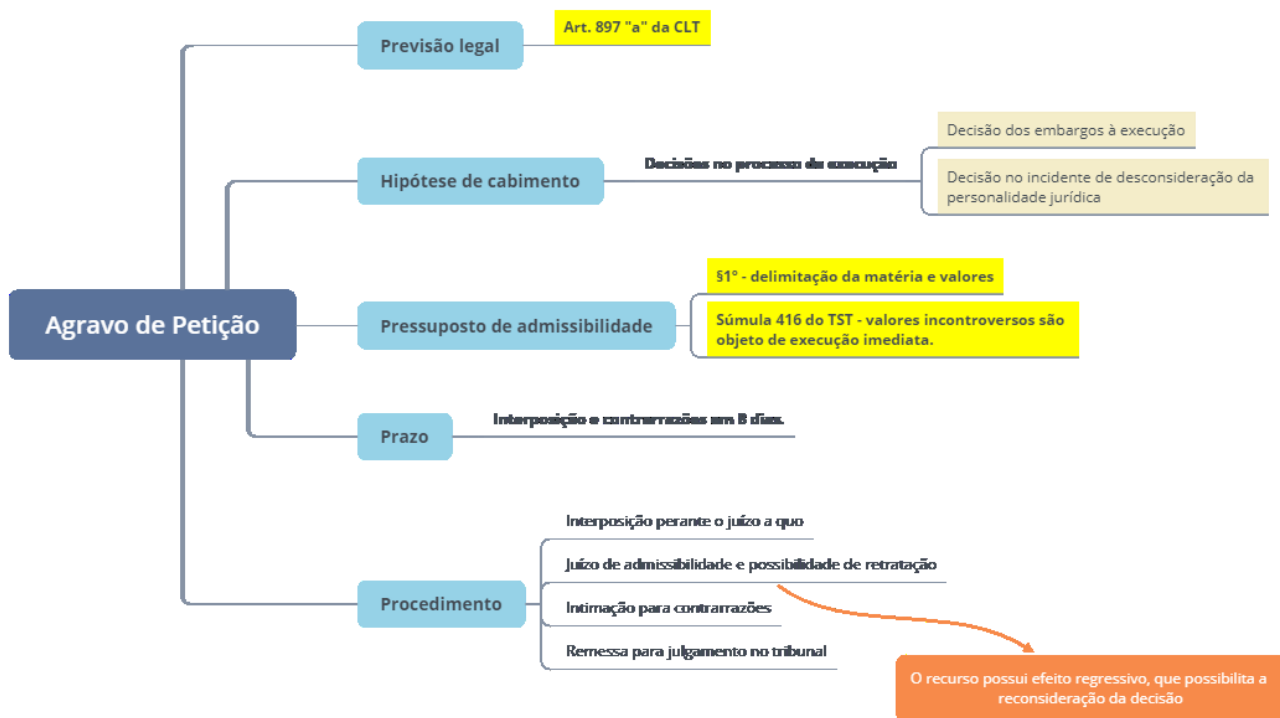


Art. 897, a da CLT – será interposto em face das
decisões proferidas em execução trabalhista, bem



Cabimento:	como na liquidação – Sumula nº 266 TST.
Tempestividade:	8 (oito) dias , salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro.
Interposição:	Interposto perante o juízo <i>a quo</i> , que poderá exercer o juízo de retratação (reforma da decisão impugnada), diante do efeito regressivo do recurso.
Preparo:	Seguirá as normas do inciso II da Súmula nº 128 do TST, sendo necessário apenas se a execução não estiver integralmente garantida.
Procedimento:	Interposto perante o juízo <i>a quo</i> , que poderá reformar sua decisão. Não havendo reforma e sendo admitido o apelo, será o recorrido intimado para apresentar contrarrazões, em 8 dias, sendo o feito remetido ao tribunal para julgamento conforme dispõe o regimento interno.





Agravo de instrumento

O recurso está previsto no art. 897, b da CLT, sendo utilizado para "destrancar" outros recursos, isto é, para impugnar decisão de inadmissão de outros recursos, quando proferida pelo juízo a quo. Explica-se: ao se interpor, por exemplo, um recurso ordinário, este será submetido à análise, num primeiro momento, acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade, preparo, legitimidade, regularidade forma, etc), sendo que aquele pode ser positivo ou negativo, caso estejam presentes todos os requisitos ou esteja ausente algum, respectivamente.

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: b) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.

Sendo positivo o juízo de admissibilidade, não caberá qualquer recurso, mesmo pela parte contrária, já que os autos subirão ao juízo *ad quem* para realização de novo juízo de admissibilidade e, se positivo novamente, proceder-se ao julgamento do mérito.



Sendo negativo o juízo de admissibilidade, isto é, declarando o juízo inferior a ausência de qualquer daqueles requisitos, restará “trancado” naquela instância o recurso, cabendo a rediscussão daquela decisão por meio do recurso de agravo de instrumento.

Uma questão recente que serve para demonstrar como as bancas de concurso cobram a matéria:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

A empresa de transportes rodoviários Carga Total interpõe agravo de petição contra decisão do juiz na execução de processo do trabalho movido por Afrodite, sua ex-empregada. O juiz denega seguimento ao agravo de petição, sob fundamento de intempestividade do mesmo. Pretendendo recorrer desta decisão, a empresa poderá apresentar

A agravo de instrumento no prazo de 8 dias, sem a suspensão da execução.

B recurso ordinário no prazo de 8 dias, sem a suspensão da execução.

C agravo de instrumento no prazo de 10 dias, sem a suspensão da execução.

D recurso ordinário no prazo de 10 dias, ficando suspensa a execução até decisão final acerca do mesmo.

E agravo de instrumento no prazo de 5 dias, ficando suspensa a execução até decisão final acerca do mesmo.

A resposta é a letra “A” que fala na interposição de recurso de agravo de instrumento em 8 dias, uma vez que houve a inadmissão (negativa de seguimento) do agravo de petição, ou seja, o juízo de admissibilidade do agravo de petição foi negativo, gerando o cabimento do agravo de instrumento. A informação de que não há a suspensão da execução é simples, uma vez que os recursos trabalhistas em regra não possuem efeito suspensivo, mas apenas devolutivo.

Outra questão bem parecida também trata da inadmissão de um recurso e a possibilidade de interposição do agravo de instrumento:

37. Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Teresina - PI Prova: FCC - 2022 - Prefeitura de Teresina - PI - Procurador do Município

A empresa Troia Metalúrgica, após ter sido condenada em reclamação trabalhista por sentença de primeiro grau, decidiu recorrer para o Tribunal Regional. Entretanto, o recurso devido não foi processado pelo Juiz que proferiu a sentença, com a justificativa de que teria sido apresentado fora do prazo legal. Nesse caso, em relação ao despacho que denegou a interposição do recurso da empresa, caberá

A agravo de petição, no prazo de 08 dias.

B agravo de instrumento, no prazo de 08 dias.

C agravo de instrumento, no prazo de 05 dias.

D recurso ordinário, no prazo de 08 dias.

E o recurso de revista, no prazo de 15 dias.

A letra “B” é considerada correta, pois fala no agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Aqui questão usou o termo “não processado” sob o argumento de que foi interposto fora do prazo, ou seja, houve a inadmissão/negativa de seguimento/juízo negativo de admissibilidade por intempestividade.





Não podemos confundir a utilização do agravo de instrumento no processo do trabalho e no processo civil, já que neste último o seu cabimento é mais amplo, conforme dispõe o art. 1.015 do CPC. No processo civil, serve para impugnar as decisões interlocutórias que possam causar prejuízo iminente às partes, ou seja, quando houver urgência na reforma ou anulação da decisão.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Exemplo: o agravo de instrumento só serve, no processo do trabalho, para destrancar outro recurso, ou seja, para demonstrar que a inadmissibilidade de outro recurso está errada. Assim, se interpus o agravo de petição e o Juiz o inadmitiu por entender ser intempestivo, posso interpor o agravo de instrumento para demonstrar que o agravo de petição foi interposto dentro do prazo.

Importante lembrar que, em regra, as decisões interlocutórias não são passíveis de impugnação por recurso, o que importa dizer que em processo do trabalho, quando perguntado sobre que recurso interpor em face de interlocutória, nunca podemos responder **agravo de instrumento**, como geralmente fazemos no processo civil.

A resposta correta aqui na seara trabalhista vincula o recurso de agravo de instrumento à decisão de inadmissão de recurso pelo juízo a quo.



Frise-se que a decisão deve ser proferida pelo juízo *a quo*, pois caberá outro recurso se a inadmissão se der pelo juízo *ad quem*, podendo o recorrente valer-se, por exemplo, de agravo regimental se a decisão for do Relator do recurso.

Outra questão recente trata do cabimento do recurso de agravo de instrumento – em face da inadmissão de outro recurso por intempestividade – e inclui ainda a informação (simples) sobre o prazo e a dispensa de depósito recursal por ser uma entidade filantrópica. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Gibraltar é uma entidade filantrópica e teve contra si uma sentença trabalhista de um ex-empregado desfavorável em parte. Recorre ordinariamente da parte em que a ação foi procedente, o seu recurso tem segmento denegado por intempestividade. Nessa hipótese, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamada poderá interpor agravo

A de instrumento no prazo de 10 dias, devendo recolher depósito recursal à base de 50% do valor do depósito do recurso ao qual pretende destrancar.

B de instrumento no prazo de 8 dias, estando isenta de proceder ao depósito recursal na situação narrada.

C de petição no prazo de 8 dias, estando isenta de proceder ao depósito recursal na situação narrada.

D de instrumento no prazo de 10 dias, devendo recolher depósito recursal à base de 25% do valor do depósito do recurso ao qual pretende destrancar.

E de petição no prazo de 10 dias, estando isenta de proceder ao depósito recursal na situação narrada.

O recurso de agravo de instrumento será formado com uma série de documentos, que estão relacionados no art. 897, §5º da CLT, que permitirão o julgamento do próprio agravo de instrumento, bem como, na mesma ocasião, do recurso denegado, demonstrando que a formalidade imposta na formação do recurso possui finalidade a celeridade processual, haja vista a desnecessidade de remessa dos autos originais do recurso inadmitido. Conforme o parágrafo referido acima, são indispensáveis os seguintes documentos em cópias:

- Decisão agravada, para possibilitar a verificação de eventual equívoco do juízo *a quo*.
- Certidão de intimação, para aferir-se a tempestividade do agravo de instrumento;
- Procurações de agravante a agravado, para verificar a regularidade de representação;



- Petição inicial, contestação e decisão originária, para possibilitar o julgamento imediato do recurso denegado;
- Comprovante do depósito recursal do recurso denegado, haja vista tratar-se de importante pressuposto de admissibilidade;
- Comprovante do depósito recursal do agravo de instrumento, instituído pela Lei nº 12.275/2010.

Facultativamente, com outras peças que o recorrente entender úteis e necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo comum a juntada de cópia integral do processo, de forma a possibilitar o amplo acesso do Tribunal ao mérito da demanda.

§ 5º Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição: I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o § 7º do art. 899 desta Consolidação; II - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

Pergunta sempre importante alude à juntada de documentos novos em sede de recurso. A jurisprudência permite a juntada dessa espécie de documentos em sede recursal? Em que hipóteses? A Súmula nº 8 do TST aduz ser possível desde que demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, isto é, possibilita desde que demonstrada a justa causa.

Súmula nº 8 do TST: A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.

O entendimento foi reafirmado pelo TST através da tese vinculante nº 286. Vejamos:

JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. (Reafirmação da Súmula nº 8 do TST)



TOME NOTA!



Sobre a necessidade de realização de depósito recursal, o mesmo inexistia antes da entrada em vigor da Lei nº 12.275/10, que passou a prever o depósito de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada para o recurso que se busca destrancar.

O depósito recursal para o agravo de instrumento, de 50% do valor que foi depositado no recurso que teve o seu seguimento negado, é um dos pontos mais exigidos em provas de concurso, como ocorreu em 2025 na prova do TRTSP (2ª região), organizado pela FCC. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

A empresa Gelo em Cubos S.A. pretende interpor Agravo de Instrumento em face da decisão que não admitiu Recurso de Revista interposto em face de acórdão resultante do julgamento do Recurso Ordinário. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, dentre os pressupostos recursais do Agravo de Instrumento

A deverá anexar ao Agravo de Instrumento, dentre outros documentos, a petição inicial acompanhada necessariamente dos documentos pessoais do reclamante, incluindo cópia da CTPS, CPF/MF e PIS.

B não está previsto o depósito recursal, uma vez que somente é devido no recurso que se pretende destrancar.

C deverá ser observado o prazo recursal preclusivo de dez dias para interposição do Agravo de Instrumento.

D será devido depósito recursal correspondente a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

E será devido depósito recursal correspondente ao valor integral do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

A letra "D" é a única correta e traz o depósito de 50% necessário ao agravo de instrumento. Vejam que este é o único recurso que possui o seu depósito recursal previsto em lei com um percentual. Todos os demais possuem o valor valor em reais, sendo o máximo definido pelo TST e atualizado anualmente.

Exemplificativamente, podemos encontrar as seguintes situações, considerando-se para fins didáticos a informação de que o depósito recursal máximo para o recurso ordinário é de R\$6.000,00 (seis mil reais):

Valor da condenação:	Valor depositado no RO:	Valor a ser depositado no
		AI:
R\$3.000,00	R\$3.000,00	Nada*
R\$6.000,00	R\$6.000,00	Nada*



R\$8.000,00	R\$6.000,00	R\$2.000,00**
R\$10.000,00	R\$6.000,00	R\$3.000,00***
R\$50.000,00	R\$6.000,00	R\$3.000,00***
R\$300.000,00	R\$6.000,00	R\$3.000,00***

* Nas duas primeiras hipóteses, não há necessidade de depositar qualquer quantia à título de depósito recursal no agravo de instrumento, haja vista que a execução já está totalmente garantida com o depósito realizado em sede de recurso ordinário.

** Na terceira situação, será depositado apenas R\$2.000,00, que não representa 50% do valor depositado no recurso ordinário, uma vez que, somando-se os dois valores, chega-se ao total da execução, não sendo lícito exigir do recorrente o depósito de quantia superior à executada.

*** Nas demais situações, o recorrente realizará o depósito de R\$3.000,00 independentemente do valor da condenação, uma vez que as quantias depositadas no recurso ordinário e no agravo de instrumento são inferiores ao total da execução. Importante lembrar que existem dois limites, a saber: 1. Valor máximo de cada recurso; 2. Valor da condenação.



Ainda sobre o depósito recursal no agravo de instrumento, é importante lembrar que a Lei nº 13.015/14 isentou o recorrente da realização do mesmo na situação prevista no §8º do art. 899 da CLT, abaixo transcrito:

"§ 8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7º deste artigo."

Este último tópico, sobre a dispensa do depósito recursal, foi cobrado em concurso do não de 2025, conforme transcrição a seguir:



Ano: 2025 Banca: FUMARC Órgão: Câmara de Candeias - MG Prova: FUMARC - 2025 - Câmara de Candeias - MG - Advogado

Sobre o agravo de instrumento no processo do trabalho, é CORRETO afirmar que:

A O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição suspende a execução da sentença.

B Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, antes da sentença.

C Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito recursal que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar.

D O agravo de instrumento é o recurso cabível, no processo do trabalho, contra as decisões que indeferem as tutelas provisórias.

A letra "C" é a correta, tratando da hipótese de dispensa do depósito recursal de 50% quando o agravo de instrumento é interposto em face de decisão de inadmissão do recurso de revista, sendo que este último alega violação de súmulas e OJs do TST.

Sobre o procedimento, importante aspecto relaciona-se à competência para o recebimento do recurso, já que totalmente diferente do processo civil, com o qual não pode ser confundido. Sabe-se que na esfera civil o agravo de instrumento será interposto diretamente no órgão *ad quem*, isto é, aquele que detém competência para o julgamento do mérito recursal. Assim, caso interposta essa espécie recursal em face de decisão interlocutória proferida por juízo de primeiro grau (Vara Cível, por exemplo), o recurso será interposto diretamente no Tribunal de Justiça, que é o órgão *ad quem*. **Isso não ocorre no processo do trabalho, haja vista que o agravo de instrumento é interposto perante o juízo a quo, ou seja, aquele que proferiu a decisão.**

Não esquecer que o agravo de instrumento será interposto perante o juízo *a quo*, isto é, aquele que proferiu a decisão recorrida. No processo do trabalho, aquele que inadmitiu o recurso, cuja decisão está sendo contestada em sede de agravo de instrumento.

Ao receber o agravo de instrumento, poderá o juiz exercer a retratação, isto é, revogar a decisão anteriormente proferida, caso entenda que o agravante está com a razão. Tal possibilidade decorre do denominado efeito regressivo do recurso em estudo. Havendo retratação, será o recorrido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso originalmente inadmitido, subindo os autos para julgamento. Caso não haja retratação, será o recorrido intimado para apresentar contrarrazões, mas com uma especificidade: o §6º do art. 897 da CLT afirma que serão apresentadas duas contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias, a saber: ao agravo de instrumento e ao recurso inadmitido, de forma que o Tribunal *ad quem*, ao dar provimento ao agravo de



instrumento, já possa desde já julgar o mérito do recurso inadmitido, tratando-se claramente de medida de celeridade processual.

§ 6º O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

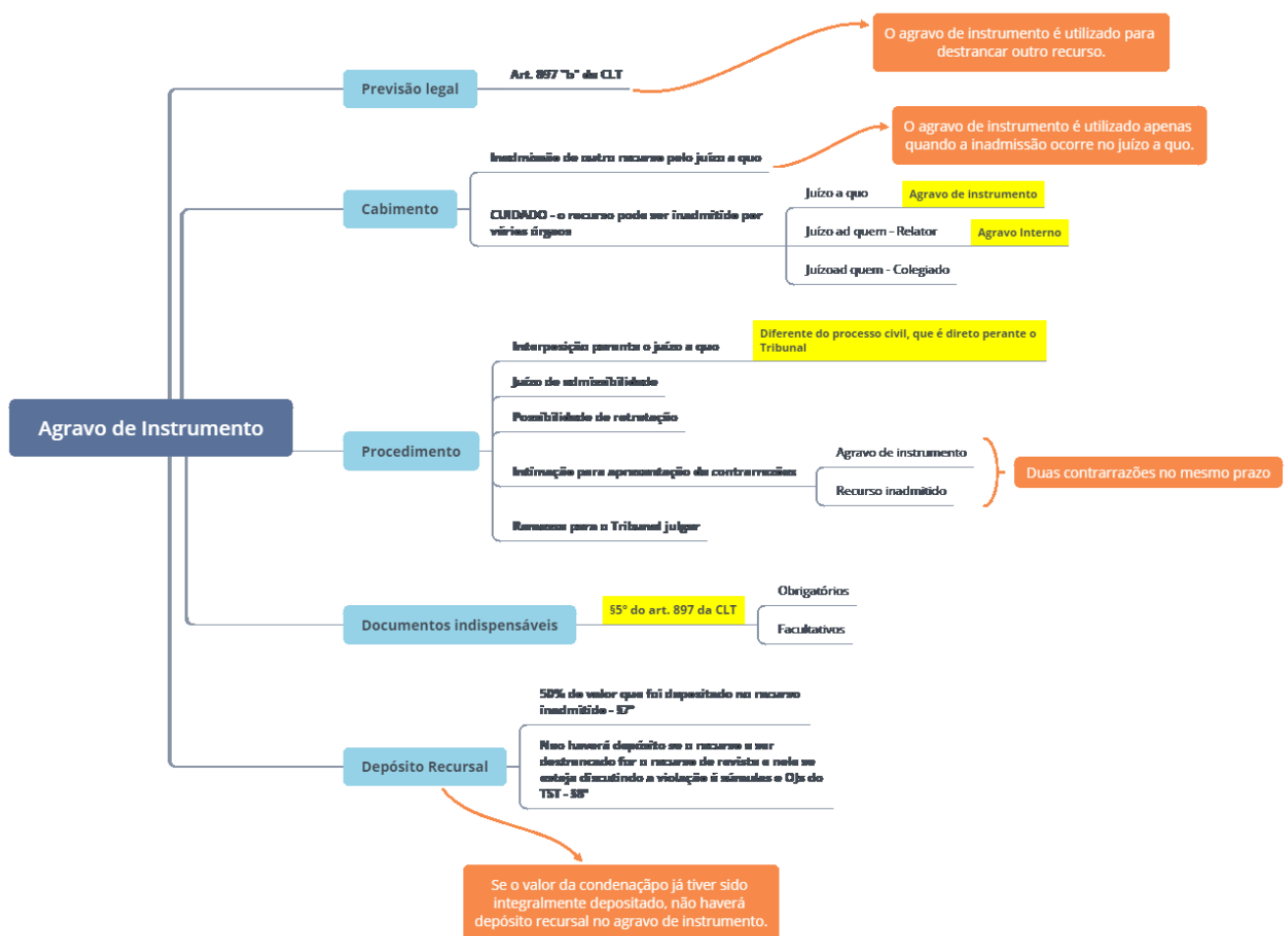
O agravo de instrumento será julgado conforme dispuserem as normas procedimentais do regimento interno do tribunal competente.



Cabimento:	Art. 897, b da CLT, que dispõe acerca da utilização do agravo de instrumento em face das decisões que inadmitem outros recursos, pelo órgão <i>a quo</i> .
Tempestividade:	8 (oito) dias , salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro.
Interposição:	Será interposto perante o órgão que proferiu a decisão recorrida, isto é, aquele que inadmitiu o recurso originário, denominado de <i>a quo</i> .
Preparo:	Será realizado em conformidade com a Lei nº 12.275/2010, que prevê o depósito de 50% do valor depositado no recurso inadmitido, observando-se como limite máximo a condenação imposta.
Procedimento:	Interposto perante o órgão <i>a quo</i> , este poderá retratar-se da decisão proferida, intimando-se o recorrido para apresentação de contrarrazões e remetendo os autos para julgamento pelo órgão



hierarquicamente superior. Caso não haja retratação, intimará o recorrido para apresentar contrarrazões conforme o §6º do art. 897 da CLT, remetendo-se os autos para julgamento pelo órgão superior, conforme disposições contidas no Regimento Interno daquele.



Agravo interno



O **agravo interno** está previsto no artigo 1.021 do CPC, sendo interposto das decisões do Relator, que conforme dispositivo acima referido, ao receber um recurso, pode:

- Inadmiti-lo por ausência de pressupostos recursais, tais como preparo, tempestividade, regularidade formal, dentre outros.
- Negar provimento ao apelo, quando a decisão recorrida estiver fundada em Súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores;
- Dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Nas situações do art. 932 do CPC, o Relator proferirá uma **decisão monocrática**, passível de interposição do recurso em destaque, de competência do colegiado que seria naturalmente competente para a análise do mérito do recurso anterior (julgado monocraticamente).



A reforma trabalhista de 2017 – Lei 13.467 – instituiu mais um dispositivo que possibilita o julgamento monocrático dos recursos, especialmente o recurso de revista, ao prever aquele tipo de decisão no §14º do art. 896 da CLT, a seguir transcrito:

§ 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade.



Apesar de ser, na prática, cada vez mais comum o julgamento monocrático nos tribunais, o mesmo continua a ser, teoricamente, exceção, uma vez que a regra de julgamento nos tribunais é a decisão colegiada.

Exemplo: ajuizei ação pedindo a condenação ao pagamento das horas sobreaviso, pois recebi um telefone celular da empresa. O meu pedido foi julgado improcedente, tendo em vista que a Súmula nº 428 do TST diz que o simples fornecimento do celular não gera horas sobreaviso. Da sentença interpus recurso ordinário, distribuído ao Desembargador Relator Dr. João, da 3ª turma do TRT/ES. Ao analisar o recurso, Dr. João viu se tratar de questão fácil de julgar, pois o pedido do Bruno contrariava Súmula do TST. Assim sendo, julgou sozinho, proferindo decisão monocrática. Dessa decisão posso interpor agravo interno, para que a 3ª turma analise e julgue o meu pedido. A 3ª turma analisará, no agravo interno, se a decisão monocrática do Relator está adequada ou não.



NOVIDADE

O prazo de interposição do recurso será de 8 (oito) dias, conforme indica a Instrução Normativa nº 39/16 do TST, ao dizerem seu art. 1º, §2º que:

§ 2º O prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de oito dias (art. 6º da Lei nº 5.584/70 e art. 893 da CLT), exceto embargos de declaração (CLT, art. 897-A).

Acerca do procedimento, será interposto perante o Relator, que poderá reconsiderar a decisão. Caso não a reconsidere, levará o recurso para julgamento pelo colegiado. Possui efeito apenas devolutivo, podendo, conforme mencionado, possuir efeito regressivo.

O relator, não havendo reconsideração, **intimará o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias.**

Já se afirmou que o julgamento dos recursos tende a ser realizado monocraticamente pelos tribunais, por questão de celeridade processual, quando a questão já estiver pacificada perante os tribunais superiores ou quando a matéria estiver ligada aos pressupostos de admissibilidade, sendo que o agravo interno pode ser utilizado apenas para protelar o feito, assim como ocorre



em demasia com os embargos de declaração, já estudados. Nessa hipótese, dispõe o §4º do art. 1.021 do CPC que será aplicada uma multa ao recorrente, que será fixada entre 1% e 5% do valor da causa, sendo que a interposição de qualquer outro recurso será possível apenas se o valor da multa for depositado.

A aplicação da multa não é automática, devendo o colegiado fundamentar aquela, expondo os motivos que o levam a entender que o recurso possui finalidade protelatória.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

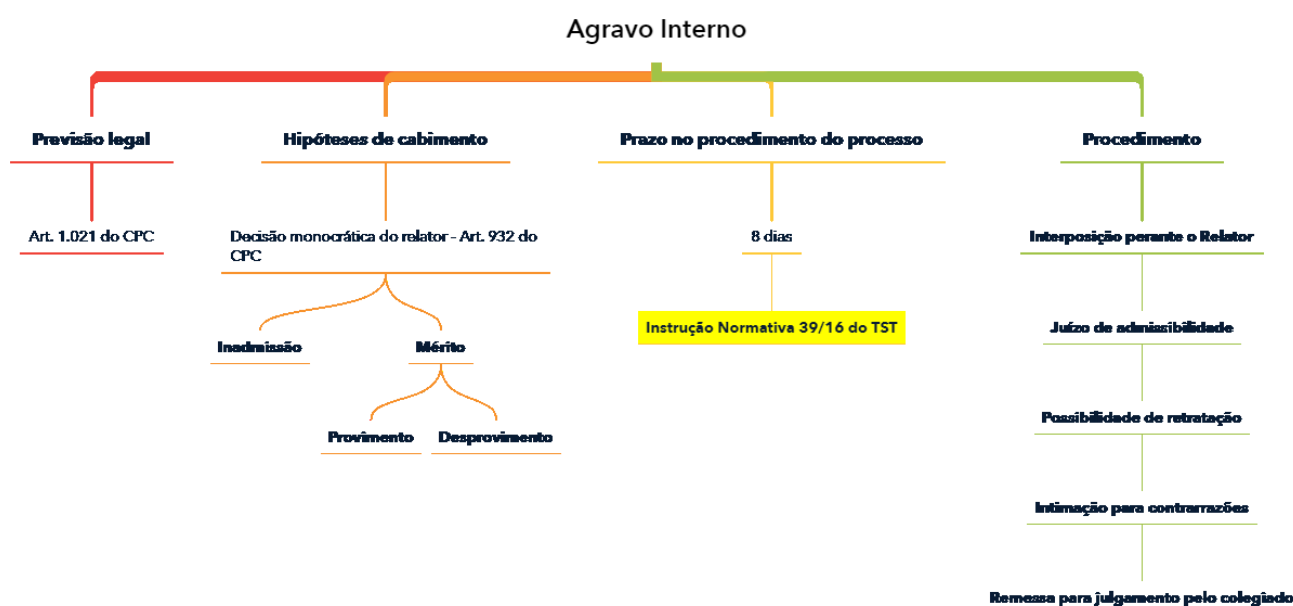


RESUMINDO

Art. 1.021 do CPC – decisão monocrática negando seguimento ou julgando o mérito, ou seja, decisão do relator do recurso naquelas hipóteses.	
Cabimento:	
Tempestividade:	De acordo com a IN nº 39/16 do TST, o recurso será interposto em 8 dias, sendo o recorrido intimado para apresentar contrarrazões também no prazo de 8 dias.
Interposição:	Será interposto perante o juízo <i>a quo</i> , que é o Relator do recurso julgado monocraticamente.
Preparo:	Não há realização de depósito recursal e pagamento de custas processuais.
Procedimento:	Interposto perante o juízo <i>a quo</i> , este poderá



reconsiderar a decisão, remetendo os autos do recurso anteriormente julgado ao colegiado. Não havendo reconsideração, os autos do agravo interno serão remetidos ao colegiado, após o prazo das contrarrazões.



Embargos infringentes

O recurso de **embargos infringentes** no processo do trabalho, apesar de possuir alguma similitude com aquele que era previsto no art. 530 do CPC/73, não mais previsto expressamente no CPC, com ele não se confunde, estando previsto no art. 894 da CLT, cuja redação é a seguinte:

“Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias:



I - de decisão não unânime de julgamento que:

a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei;

(...)”

Sobre o cabimento, o recurso será interposto em face de **decisão não unânime em dissídio coletivo de competência do TST**. Sabe-se que os dissídios coletivos são da competência originária de tribunais, TRT ou TST. Sendo ajuizado perante o TST, a decisão (sentença normativa) poderá ser unânime ou não unânime (por maioria), cabendo em virtude da divergência o recurso sob análise.

Exemplo: foi ajuizada ação de dissídio coletivo perante o TST, sendo que em seu julgamento houve maioria em relação à cláusula que tratava do reajuste salarial. Parte dos Ministros componentes da SDC (Seção de Dissídios Coletivos) entendeu por conceder o reajuste pleiteado pelos trabalhadores e parte por manter o reajuste concedido pelos empregadores. Essa maioria, no que toca ao reajuste, pode ser reanalisada por meio do recurso de embargos infringentes, para que a matéria seja levada novamente à SDC para novo julgamento, agora do recurso.

A previsão legal encontra-se no art. 262 do RITST, a seguir transcrito:

Art. 262. Cabem embargos infringentes das decisões não unâнимes proferidas pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos, no prazo de oito dias, contados da publicação do acórdão no órgão oficial, nos processos de Dissídios Coletivos de competência originária do Tribunal.

Parágrafo único. Os embargos infringentes serão restritos à cláusula em que há divergência, e, se esta for parcial, ao objeto da divergência.

O dispositivo acima transcrito deixa claro que a divergência está restrita à cláusula ou cláusulas nas quais surge, o que significa dizer que a improcedência de uma ou algumas cláusulas e a procedência de outras não gera o cabimento do recurso, devendo, por exemplo, no tocante à



cláusula nº 20, haver divergência entre os Ministros. Caso a cláusula seja complexa, com incisos e parágrafos, sendo a divergência restrita àqueles, o recurso apenas abrangerá a divergência, ou seja, os §§ 2ª e 3ª da cláusula 20ª, exemplificativamente.

Os dissídios coletivos de competência originária do TST são julgados pela SDC - Seção de Dissídios Coletivos – um dos órgãos daquele tribunal, sendo os embargos infringentes julgados pela própria SDC, conforme prescreve o art. 77, II, c do RITST.

A decisão recorrida – decisão em dissídio coletivo – é proferida pela SDC, sendo que o recurso de embargos infringentes também é julgado por aquele órgão.



TOME NOTA!

Importante destacarmos norma sobre o cabimento do recurso, haja vista não estar presente no art. 262 do RITST, e sim, no art. 77, II, c do mesmo regimento. Mesmo havendo divergência, ou seja, mesmo a decisão sendo não unânime (por maioria), não caberá o recurso em análise se **a decisão estiver em consonância com precedente normativo do TST ou com Súmula ou jurisprudência dominante.**

Acerca do procedimento dos embargos infringentes, encontra-se sintetizado nos artigos 263 e 264 do RITST, a saber:

Art. 263. Registrado o protocolo na petição a ser encaminhada à Secretaria do órgão julgador competente, esta juntará o recurso aos autos respectivos e abrirá vista à parte contrária, para impugnação, no prazo legal. Transcorrido o prazo, o processo será remetido à unidade competente, para ser imediatamente distribuído.

Art. 264. Não atendidas as exigências legais relativas ao cabimento dos embargos infringentes, o Relator denegará seguimento ao recurso, facultada à parte a interposição de agravo interno.

Apenas para complementação, de forma a não deixar qualquer dúvida, o recurso será interposto no prazo de 8 (oito) dias, havendo previsão para contrarrazões no mesmo prazo, sendo que da decisão que inadmitir o recurso caberá agravo regimental.





RESUMINDO

Art. 894 da CLT – **decisão que julgar de maneira não unânime os dissídios coletivos de competência originária do TST.**

Cabimento:

Tempestividade:

8 (oito) dias, salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro.

Interposição:

Perante o Relator na SDC (Seção de Dissídios Coletivos), que é o juízo *a quo*.

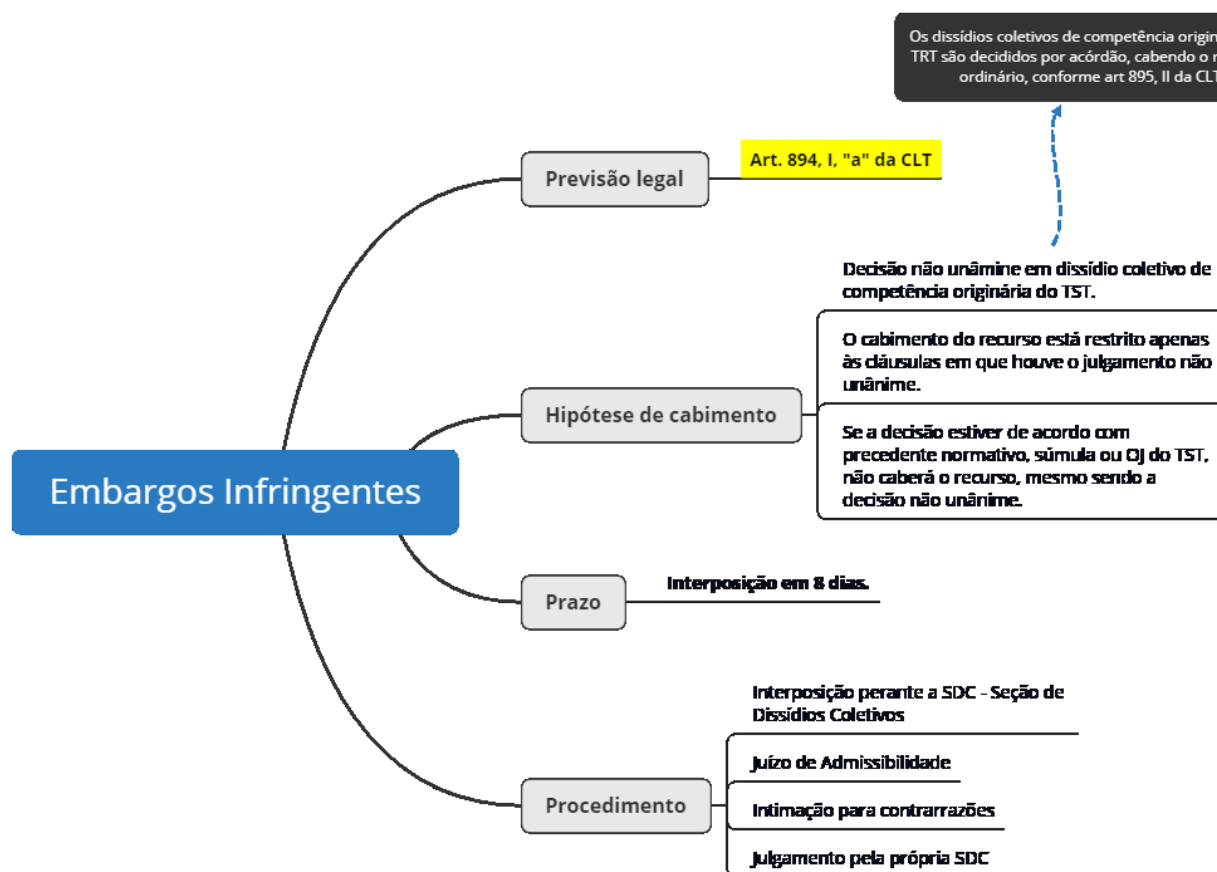
Preparo:

Não há preparo.

Procedimento:

Interposto e julgado pela SDC, com intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões.





Embargos de Divergência

O art. 894 da CLT sofreu alteração em sua redação com a Lei nº 13.015/14, sendo que a redação abaixo transcrita já se encontra em consonância com o texto legal atual. O recurso encontra-se previsto no art. 894, II da CLT, a seguir transcrito:

Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias:

(...)

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.



Parágrafo único. (Revogado).

§ 2º A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 3º O Ministro Relator denegará seguimento aos embargos:

I - se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la;

II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade.

§ 4º Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias."

A natureza jurídica desse recurso é *extraordinária*, assim como o recurso de revista, o que significa dizer que a discussão travada será relacionada apenas a direito, isto é, aplicação da norma jurídica, não sendo possível ao recorrente a rediscussão de fatos e provas, nos termos da Súmula nº 126 do TST.

Súmula nº 126 do TST: Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

Exemplo: João e Lucas trabalharam para a mesma empresa e, ao serem demitidos, ajuizaram as suas ações trabalhistas. Ambos venceram na primeira instância, sendo que a empresa recorreu ao TRT, que manteve as condenações. Novamente a empresa recorreu ao TST, sendo que o processo de João foi distribuído à 1ª turma e o de Lucas para a 2ª turma. A 1ª turma manteve a condenação, ao passo que a 2ª turma, analisando a mesma matéria, teve entendimento diferente e reformou a decisão que havia condenado. Como Lucas foi prejudicado com o julgamento da 2ª turma e a mesma questão foi tratada diferentemente pela 1ª turma, pode ele interpor o recurso de embargos de divergência.



Importante destacar que o recurso tem por finalidade uniformizar a jurisprudência dentro do TST, especialmente entre as suas 8 (oito) turmas. Assim, somente decisões conflitantes proferidas entre turmas diferentes é que geram o cabimento do recurso. Decisões emanadas da mesma turma, mesmo que conflitantes, não possibilitam o cabimento do recurso, conforme previsto na OJ nº 95 da SDI-1 do TST. Vejamos:

EMBARGOS PARA SDI. DIVERGÊNCIA ORIUNDA DA MESMA TURMA DO TST. INSERVÍVEL (inserida em 30.05.1997)ERR 125320/94, SDI-Plena

Em 19.05.97, a SDI-Plena, por maioria, decidiu que acórdãos oriundos da mesma Turma, embora divergentes, não fundamentam divergência jurisprudencial de que trata a alínea "b", do artigo 894 da Consolidação das Leis do Trabalho para embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais, Subseção I.

Por fim, mas não menos importante, destaque para a OJ 219 da SDI-1 do TST que permite que no recurso de embargos seja discutida a violação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho:

OJ-SDI1-219 RECURSO DE REVISTA OU DE EMBARGOS FUNDAMENTADO EM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TST (inserida em 02.04.2001) É válida, para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que, das razões recursais, conste o seu número ou conteúdo.

Sintetizando as diversas normas acima referidas, chegam-se às seguintes hipóteses de cabimento do recurso em estudo, fazendo-se menção também ao órgão julgador:

Hipótese de cabimento	Órgão julgador
Divergência entre SBDI-1 e SBDI-2	SDI em sua composição plena
Divergência entre turmas	SBDI-1
Divergência entre turma e SDI	SBDI-1
Divergência entre turma e Orientação Jurisprudencial	SBDI-1
Divergência entre turma e Súmula do TST	SBDI-1





Algumas considerações importantes acerca do recurso: não cabem embargos de divergência se a controvérsia já estiver superada pela atual jurisprudência do TST, conforme disposição da Súmula nº 333 daquele tribunal, salvo se houver entendimento diverso do STF, nos termos da Súmula 401 daquele tribunal, haja vista que a última palavra sobre a interpretação de preceito constitucional é realizada por aquele órgão de cúpula do Poder Judiciário.

Súmula nº 333 do TST: Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

Súmula nº 401 do TST: Não se conhece do recurso de revista, nem dos embargos de divergência, do processo trabalhista, quando houver jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A divergência será demonstrada conforme as disposições da Súmula nº 337 do TST, já estudada quando da análise do recurso de revista, uma vez que esse recurso também é utilizado quando há divergência entre tribunais regionais do trabalho.

A ideia principal acerca da divergência nos recursos de revista e de embargos é a seguinte: no RR o recorrente demonstra a existência de divergência entre dois Tribunais Regionais do Trabalho, ao passo que nos Embargos a divergência ocorre entre órgãos do TST, ou seja, é interna àquele tribunal.

Por fim, importante destacar que o TST entende por meio da Súmula 353 não caber recurso de embargos para a SDI de decisões proferidas pelas Turmas no julgamento do recurso de agravo, por não ser um recurso que enfrente diretamente o mérito, trazendo uma série de exceções:

EMBARGOS. AGRAVO. CABIMENTO.

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;

b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento;



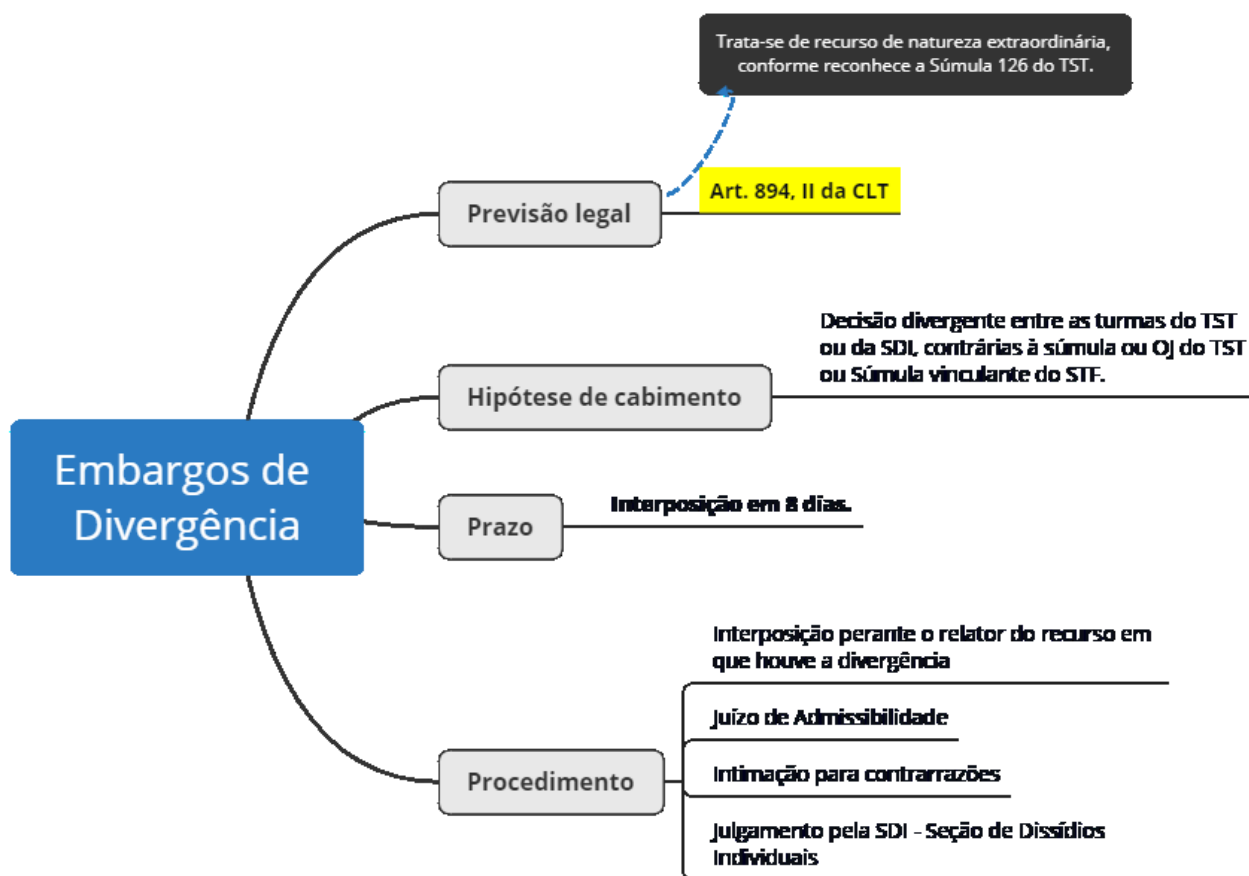
- c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo;
- d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;
- e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT.



RESUMINDO

Cabimento:	Art. 894, II da CLT – quando houver divergência entre os órgãos do TST, uma vez que a função desse recurso é uniformizar a jurisprudência da mais alta corte trabalhista do país.
Tempestividade:	8 (oito) dias , salvo para Fazenda Pública e MPT, que possuem prazos em dobro.
Interposição:	Perante o juízo <i>a quo</i> , conforme parágrafo único do art. 231 do RITST.
Preparo:	Não há preparo.
Procedimento:	Será interposto perante o Relator do recurso no qual houve divergência, abrindo-se prazo de 8 (oito) dias para apresentar contrarrazões, remetendo os autos ao órgão colegiado, que é a SDI em sua composição plena ou SBDI-1, na maioria das hipóteses.





Recurso Adesivo

Também denominado de *recurso subordinado*, dada a sua peculiaridade de estar vinculado à outro recurso, o recurso adesivo está previsto unicamente no art. 997 do CPC, sendo que a Súmula nº 283 do TST prevê a sua compatibilidade com o processo do trabalho, uma vez que o instituto está intimamente ligado com o princípio da celeridade processual. Ocorre que nem sempre foi sim! A Súmula nº 175 do TST, cancelada em 2003, afirmava a incompatibilidade do instituto para com o processo do trabalho, provavelmente por ir de encontro à simplicidade, sempre preconizada pelo legislador trabalhista.



Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Súmula nº 283 do TST: O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

O recurso adesivo não pode ser visto como uma segunda chance para aquele que perdeu o prazo do recurso principal, e sim, como uma tentativa do legislador de evitar a interposição de recursos por aquele que, num primeiro momento, encontra-se satisfeito, mesmo que não inteiramente, com a decisão proferida. Um exemplo certamente aclarará a exposição.

- **Exemplo 1) Considerando a INEXISTÊNCIA do recurso adesivo:**

João ajuizou demanda indenizatória, buscando a condenação do réu ao pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais), sendo que a sentença condenou o último ao pagamento de R\$8.000,00 (oito mil reais). Se não houvesse o recurso adesivo em nosso sistema, o autor provavelmente interporia recurso, com o único intuito de elevar a condenação, apenas por “medo” do réu manejar recurso, já que não estava totalmente inconformado com a sentença. O exemplo demonstra que, mesmo não estando inconformado, o autor interporia o recurso.

- **Exemplo 2) Considerando a EXISTÊNCIA do recurso adesivo:**

João ajuizou demanda indenizatória, buscando a condenação do réu ao pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais), sendo que a sentença condenou o último ao pagamento de R\$8.000,00 (oito mil reais). Por saber da existência do recurso adesivo, o autor, parcialmente



conformado com a decisão, não interporá qualquer recurso, na esperança de que o réu também não o faça, transitando em julgado a sentença. Caso o réu venha a interpor o apelo, o autor se utilizará do recurso adesivo.

Verifica-se que o legislador se utilizou da técnica do recurso adesivo para evitar a interposição de recurso por aquele que estava parcialmente satisfeito com a decisão, deixando a impugnação para a parte realmente insatisfeita. Por tudo o que foi exposto é que se conclui que o recurso está intimamente atrelado aos princípios da celeridade e economia processuais.

Outro fato que leva a doutrina a afirmar que o recurso está vinculado aos princípios acima, relaciona-se à primeira afirmação constante nesse tópico, relacionado ao nome *subordinado*.



Nas provas de concursos públicos, atualmente é utilizada a nomenclatura *subordinado*, em substituição a *adesivo*, para confundir o aluno, mas trata-se do mesmo instituto.

Acerca do cabimento, que senão é o mais importante, é sempre o pressuposto que mais dúvida suscita nos recursos, o recurso adesivo necessita de uma situação específica para ser interposto, denominada de *sucumbência recíproca*, que é a situação processual em que nem o autor, nem o réu estão totalmente satisfeitos, haja vista que nenhum dos dois alcançou o que almejava, já que a decisão foi de parcial procedência.

Para estar caracterizada a *sucumbência recíproca*, o dispositivo da decisão deve ser de parcial procedência.

Assim ocorrerá se o reclamante pedir a condenação do reclamado ao pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais) e a sentença o condenar em R\$7.000,00 (sete mil reais). Nem reclamante, nem reclamado terão alcançado a situação almejada, já que o primeiro buscava R\$10.000,00 e o último não queria ser condenado. Havendo essa dupla sucumbência, permite-se a interposição de recurso pela via adesiva. Em nosso exemplo, provavelmente interporá o recurso adesivo o reclamante, caso esteja parcialmente satisfeito com a sentença que lhe concedeu R\$7.000,00 (sete mil reais).



Na situação descrita no exemplo, o reclamante pode assumir duas posições: 1. No prazo de 8 dias interpor o recurso ordinário, por entender que a sentença está errada, que o valor é absurdo e que merece receber a quantia integral; 2. Pode esperar para ver se o reclamado interporá o recurso ordinário para, em caso afirmativo, posteriormente interpor o recurso adesivo, “pegando carona” no recurso interposto pelo primeiro.

Ocorre que a sucumbência recíproca acima descrita é apenas um dos requisitos para se utilizar o recurso adesivo, devendo-se analisar outros, em especial, conhecer os recursos que permitem a utilização pela via normal (principal) e pela via adesiva. Essa resposta é facilmente encontrada da Súmula nº 283 do TST, a saber:

- Recurso Ordinário;
- Agravo de Petição (que também é denominado por alguns de “recurso ordinário da execução”, tamanha a similitude);
- Recurso de Revista;
- Recurso de Embargos.

Súmula nº 283 do TST: O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

Uma questão do ano de 2025 é respondida facilmente com base na integralidade da Súmula 283 do TST, conforme transcrição a seguir:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CRECI - 11ª Região (SC) Prova: Ibest - 2025 - CRECI - 11ª Região (SC) - Advogado

Quanto a sistemática dos recursos no processo trabalhista, assinale a alternativa correta de acordo com a CLT e o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho.

A Não é cabível recurso ordinário da decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, devido a aplicação do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

B O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

C Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito devolutivo e suspensivo, sendo vedada a execução provisória.

D Interposto agravo de instrumento em recurso de revista, será notificado o agravado para oferecer as suas razões, no prazo de quinze dias úteis.



E Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada apenas à demonstração de contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, mas também se admite o recurso de revista por contrariedade a Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.

A letra "B", que é considerada correta, é praticamente a transcrição do entendimento sumulado do TST. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, interposto em 8 dias (prazo das contrarrazões, cabível no recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e embargos, não sendo necessário que a matéria seja a mesma do recurso principal.

A respeito da tempestividade, valemo-nos do art. 997 do CPC, para afirmar que o recurso adesivo é interposto no prazo de contrarrazões, que no processo do trabalho, com exceção dos embargos de declaração, é de 8 (oito) dias, conforme afirma a Súmula nº 283 do TST. Assim, o recorrido ao ser intimado para apresentar contrarrazões, aproveitando-se do fato de que os autos subirão ao tribunal para análise, apresentará nesse prazo (8 dias), o recurso adesivo (se o principal for um recurso ordinário, o adesivo também será um recurso ordinário, e assim por diante), bem como as contrarrazões.



TOME NOTA!

Deve-se deixar claro que as contrarrazões não são uma peça obrigatória, podendo o recorrido, naquele prazo, apresentar apenas o recurso adesivo. Mas se optar por apresentar as duas peças – contrarrazões e recurso adesivo – terá que formular duas petições, uma vez que o recurso possui requisitos de forma que devem ser preenchidos (*regularidade formal*).

Como se trata do mesmo recurso, apenas interposto de maneira diversa, os pressupostos de admissibilidade são exatamente os mesmos, devendo-se o recorrente adesivo ainda manejá-lo com o cuidado de demonstrar a sucumbência recíproca e no prazo das contrarrazões.

Já que o assunto é pressupostos de admissibilidade, vamos entender o motivo pelo qual o recurso é chamado de adesivo ou subordinado, sendo que a última expressão demonstra melhor a ideia: o recurso adesivo está subordinado/vinculado à admissão do recurso principal, somente sendo conhecido se preencher todos os seus requisitos de admissibilidade e, além disso, o recurso principal for admitido. Assim, mesmo que o recurso adesivo preencha todos os seus requisitos, se o principal foi intempestivo, esse último não será admitido e o primeiro, adesivo, consequentemente também não será, pois o adesivo está vinculado/subordinado ao principal.



Situação importante e que já foi dita no início da exposição, relaciona-se ao fato do **recurso adesivo não ser uma segunda chance para aquele que perdeu o prazo do recurso principal**. Vamos ao exemplo:

Exemplo: João ajuizou demanda indenizatória, buscando a condenação do réu ao pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais), sendo que a sentença condenou o último ao pagamento de R\$8.000,00 (oito mil reais). Insatisfeito com a sentença, João interpôs recurso, porém, no 9º dia, sendo inadmitido diante da intempestividade. O réu também interpôs recurso, que foi admitido, sendo João intimado para apresentar contrarrazões. Pergunta-se: pode João interpor recurso ordinário adesivo?

A resposta é negativa, uma vez que o autor interpôs o recurso principal, demonstrando o seu inconformismo, não podendo valer-se do recurso adesivo após a inadmissão do recurso principal. Por isso que se afirma não ser o adesivo uma segunda chance, e sim, uma chance para aquele que, num primeiro momento estava conformado com a decisão e que, diante da interposição de recurso pelo adversário, pode buscar a melhora de sua situação.

Ficou claro na exposição que a admissão do recurso adesivo está vinculada à admissão do principal, mas as matérias discutidas em ambos não precisa ser a mesma, conforme explica a parte final da Súmula nº 283 do TST, ao falar *“sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária”*. Assim, no recurso principal, pode-se impugnar o capítulo da sentença que reconheceu o vínculo empregatício, ao passo que no adesivo busca-se a majoração da condenação ao pagamento de danos morais.

O procedimento do recurso adesivo será o mesmo do recurso principal, tanto em primeiro grau quanto ao segundo, no tocante ao juízo de admissibilidade e mérito, destacando-se apenas a questão inerente ao prazo para a interposição do adesivo, que é apresentado no prazo alusivo às contrarrazões.

Uma questão recente sobre o tema foi objeto de prova e podemos resumir tudo o que aprendemos até agora. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Área Judiciária

A Reclamada Confecções Beija Flor Ltda. foi sucumbente em parte dos pedidos requeridos por seu ex-gerente Augusto em sua reclamação trabalhista. No prazo legal, Augusto interpôs recurso ordinário pleiteando a reforma da sentença que indeferiu seu pedido de danos morais. A Reclamada deixou de interpor recurso ordinário no prazo legal, mas, no prazo em que deveria apresentar suas contrarrazões ao recurso ordinário interposto por Augusto, apresentou recurso adesivo pretendendo a reforma da decisão de 1º grau no tocante às diferenças de comissões sobre as vendas, parte em que Augusto ganhou a ação. Diante do exposto, e tendo em vista a legislação vigente e o entendimento sumulado do TST, o recurso adesivo



A não é cabível no processo do trabalho, não havendo previsão de seu manejo no rol dos recursos elencados na CLT.

B é compatível com o processo do trabalho, mas deve o recorrente observar os requisitos para sua interposição, como o recolhimento das custas processuais e o valor do depósito recursal, como qualquer outro recurso principal.

C somente será considerado se a matéria nele veiculada estiver necessariamente relacionada com a do recurso ordinário anteriormente interposto por Augusto.

D é cabível no processo do trabalho somente nas hipóteses de recurso ordinário e de recurso de revista, não sendo conhecido em agravo de petição, embargos ao TST e recurso extraordinário.

E não será julgado, caso o recurso ordinário de Augusto, apesar de conhecido, tenha seu mérito sido julgado improcedente, pois a sua principal característica é a aderência ao recurso principal.

A letra “B” é considerada correta por afirmar que o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, interposto no prazo de contrarrazões e neste caso sendo interposto em face de sentença, isto é, um recurso ordinário adesivo. Muito boa a questão para treinarmos. Apesar de não ser um tema muito comum, é sempre respondido com base na Súmula 283 do TST.



RESUMINDO

Cabimento:

Art. 997 do CPC e Súmula 283 do TST – **quando houver sucumbência recíproca em recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos.**

Tempestividade:

Será interposto no prazo de 8 (oito) dias das contrarrazões, não havendo dobra para Fazenda Pública e MPT, haja vista que o prazo para apresentação da defesa no recurso é sempre simples.

Interposição:

Será interposto perante o mesmo órgão competente para a interposição do recurso principal, podendo ser, por exemplo, Vara do Trabalho (RO), Relator (RR), etc.

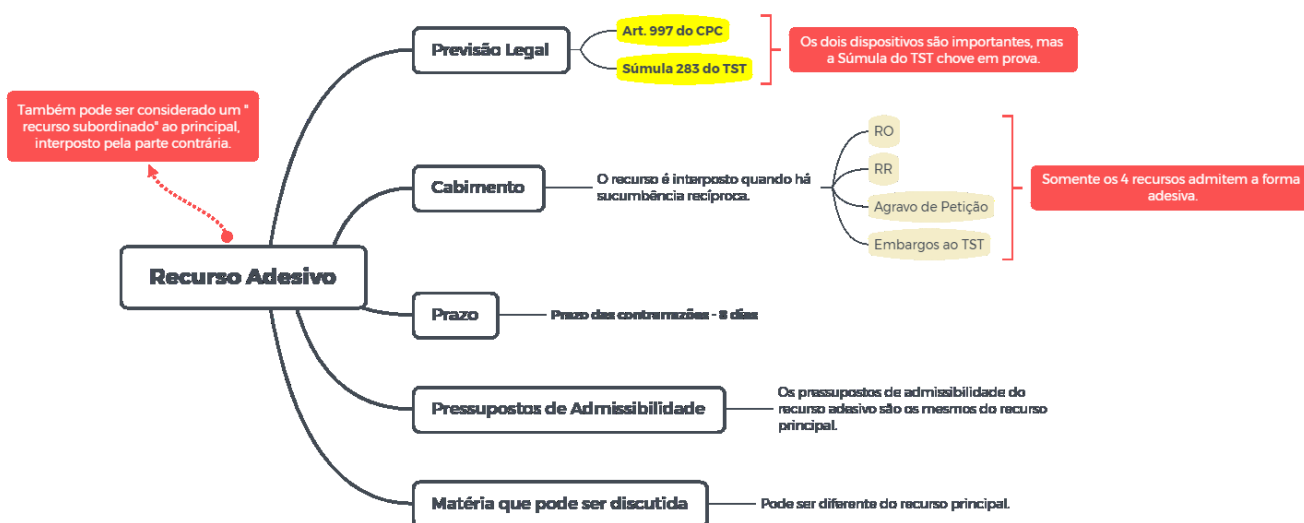
Preparo:

Haverá necessidade de preparo (custas + depósito recursal) se o principal também exigir, desde que



haja imposição de custas na decisão e condenação ao pagamento de quantia.

Procedimento: Será interposto, processado e julgado nos mesmos moldes do recurso principal, aplicando-se as regras constantes nos regimentos internos.



Reclamação Correicional (Correição parcial)

A reclamação correicional, também chamada de correição parcial no processo do trabalho, é um instrumento processual utilizado para corrigir atos ou decisões judiciais que violem a boa ordem processual, quando não houver recurso específico ou outro meio processual adequado para impugnar a decisão. É uma medida excepcional, cabível quando há erro de procedimento (error in procedendo) ou abuso de poder por parte do magistrado.

- Quando cabe a reclamação correicional?

A reclamação correicional é cabível quando:

- Não há recurso específico:

Não pode haver outro meio processual para impugnar a decisão, como recurso ordinário, agravo de instrumento, etc.



- **Houve erro de procedimento (error in procedendo):**

Ocorre quando o magistrado desrespeita a sequência correta dos atos processuais, causando tumulto no andamento do processo.

- **Houve abuso de poder:**

Ocorre quando o magistrado age fora dos limites da lei ou cria obstáculos ao exercício do direito de ação ou defesa das partes.

- **A decisão causa prejuízo irreparável ou de difícil reparação:**

A correção parcial visa evitar danos graves e irreversíveis às partes.

- **Quem pode ajuizar?**

A reclamação correicional pode ser ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público do Trabalho, na qualidade de custos legis.

- **Onde a reclamação é apresentada?**

A reclamação é apresentada à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) competente, que analisará o caso e poderá determinar a correção do ato ou decisão.

- **Prazo para ajuizamento:**

O prazo para apresentar a reclamação correicional é de 5 dias, contados da ciência do ato ou da omissão impugnada, independentemente da qualidade da parte interessada.

Em resumo: A reclamação correicional é um importante instrumento para garantir a correta condução dos processos trabalhistas e a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

RESUMO

Teoria Geral dos Recursos Trabalhistas



Os recursos trabalhistas são classificados de 4 maneiras: 1. quanto ao objeto, em ordinários e extraordinários; 2. Quanto à fundamentação, em livre e vinculada; 3. Quanto à devolutividade, em total e parcial; e 4. Quanto à forma de interposição, em principais e adesivos.

Dentre as peculiaridades dos recursos trabalhistas, destacam-se: 1. irrecorribilidade imediata das interlocutórias, com as importantes exceções da Súmula n. 214 do TST; 2. inexigibilidade de fundamentação, conforme o art. 899 da CLT, com a exceção da Súmula n. 422 do TST; 3. efeito meramente devolutivo, conforme o art. 899 da CLT, com a possibilidade de ser requerido o efeito suspensivo por meio requerimento ao Tribunal, conforme a Súmula n. 414 do TST, bem como, nos dissídios coletivos, de o Presidente do TST, em recurso ordinário, deferir efeito suspensivo, nos termos do art. 14 da Lei n. 10.192/2001; e 4. uniformidade dos prazos recursais, consoante a Lei n. 5.584/70, que afirmou ser de 8 dias o prazo para recorrer e contrarrazoar, com exceção dos embargos de declaração (art. 897-A da CLT, em 5 dias) e o recurso extraordinário, cujo prazo é de 15 dias.

Efeito Devolutivo: A interposição do recurso faz com que a matéria que foi decidida seja levada novamente à apreciação do poder judiciário (órgão *ad quem*). O efeito em estudo divide-se em *extensão* e *profundidade*.

Efeito: Suspensivo: Por meio do efeito suspensivo, que não é regra no processo do trabalho, o recurso faz com que a decisão recorrida não produza efeitos de imediato, ou seja, o recurso suspende a produção de efeitos.

Efeito Translativo: O efeito translativo devolve ao tribunal o conhecimento das matérias de ordem pública — condições da ação e pressupostos processuais —, independentemente de pedido do recorrente, já que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador.

Efeito Substitutivo: A decisão de mérito proferida em um recurso pelo órgão *ad quem* substitui a decisão recorrida. Exemplificando, quando o Tribunal dá ou nega provimento ao recurso ordinário, o acórdão substitui a sentença, passando a decisão de mérito a ser executada posteriormente ou mesmo rescindida por ação rescisória.

Efeito Obstativo: A interposição de recurso obsta a formação da coisa julgada, ou seja, prolonga a relação processual e impede o trânsito em julgado.

Efeito Regressivo: Alguns recursos são dotados de efeito regressivo, que permite ao prolator da decisão a reconsideração desta. O órgão que proferiu a decisão a reconsidera, ficando o recurso prejudicado.

No juízo de admissibilidade, realizado pelos juízos *a quo* e *ad quem*, é analisada a presença ou ausência dos pressupostos de admissibilidade (ou recursais), que são normas de ordem pública, ou seja, podem ser reconhecidos de ofício pelo Poder Judiciário. Não há vinculação entre os juízos *a quo* e *ad quem*, o que significa dizer que pode o primeiro entender presentes todos os



pressupostos e o segundo entender pela ausência de algum. Os principais pressupostos de admissibilidade são: legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e ausência de fatos impeditivos do direito de recorrer.

Dispõe o art. 1.010, §3º do CPC que não haverá juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição (Vara – juízo *a quo*), dispositivo que não se aplica ao processo do trabalho, uma vez que a IN nº 39/16 do TST afirma a incompatibilidade entre a regra e as regras trabalhistas. Assim, continuamos a ter o juízo de admissibilidade na Vara do Trabalho quando interposto recurso.

A Súmula 383 do TST, modificada em 2016 para adequar-se ao art. 76 do CPC, prevê a atual possibilidade de regularização da representação em grau recursal, em total modificação de entendimento do TST, que não permitia tal possibilidade anteriormente ao CPC.

Atualmente, em situações de urgência, que são aquelas em que o recurso é interposto para evitar prescrição, decadência ou preclusão, pode o recurso ser interposto sem procuração, tendo o recorrente o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para juntar o documento, sob pena de inadmissão do apelo por ausência de representação.

Caso seja detectado algum defeito em procuração já juntada aos autos antes da interposição de recurso, poderá o recorrente corrigir o erro no prazo de 5 dias, sem previsão de prorrogação, ou seja, na hipótese também está prevista a regularização da representação.

A modificação da Súmula 383 do TST também gerou o cancelamento da Súmula nº 164 do TST, que tratava do mandato tácito, na medida em que o instituto passou a ser tratado também na nova súmula, que permite a interposição de recurso pelo Advogado que possui aquela espécie de mandato.

O preparo é um dos requisitos de admissibilidade mais importantes dos recursos, sendo muito cobrado nos concursos das carreiras trabalhistas. O preparo recursal engloba o pagamento das custas e a realização do depósito recursal. No processo de conhecimento, as custas incidem em 2% sobre o valor da causa, extinto o processo sem resolução do mérito ou se julgados os pedidos improcedentes, ou o valor da condenação, se julgados procedentes ou parcialmente procedentes. Caso tenha sido deferida à parte a assistência judiciária gratuita ou a justiça gratuita, não precisará pagar as custas para recorrer. O pagamento do valor é feito por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), no prazo recursal, sob pena de deserção, que acarretará a inadmissibilidade do apelo.

O depósito recursal possui uma série de peculiaridades, as principais estão descritas nas seguintes súmulas do TST: 128, 161 e 245, analisadas a seguir, na ordem: 1. Dois são os limites do depósito recursal: a. valor fixado pelo TST; b. valor da condenação. Mostra-se ilícito exigir depósito além de tais limites. 2. O depósito recursal só é exigível na hipótese de condenação ao pagamento de quantia. 3. A comprovação do depósito recursal é feita no prazo de interposição



do recurso, mas se a parte interpuser antes do último dia, terá até este para juntar a guia comprobatória. Com a reforma trabalhista, o depósito será realizado em conta vinculada ao Juízo (art. 899, §4º, da CLT).

Ainda sobre o preparo, há uma novidade em relação a uma Orientação Jurisprudencial que sempre foi bastante lembrada pelas bancas examinadoras, a nº 140 da SDI-1 do TST, que passou a permitir a possibilidade de complementação de custas e do depósito recursal, no prazo de 5 dias após intimação do advogado da parte, para somente após esse prazo ser aplicada a deserção.

Outro pressuposto de admissibilidade que deve ser lembrado é a *regularidade formal*, atrelado aos requisitos de forma dos recursos. Dois pontos devem ser lembrados: A OJ nº 120 da SDI-1 do TST, que afirma a necessidade de assinatura de pelo menos uma das petições do recurso, e a Súmula nº 422 do TST que exige a fundamentação para os recursos dirigidos ao TST.

O juízo de admissibilidade, como dito, é realizado pelos juízos *a quo* e *ad quem*, sendo que no Tribunal é o Relator que faz a primeira análise naquele órgão. Caso conclua pela ausência de algum pressuposto recursal, proferirá uma decisão monocrática, com base no art. 932 do CPC, encerrando o procedimento naquele estágio. Tal possibilidade – decisão monocrática – é aplicável no processo do trabalho a teor da Súmula nº 435 do TST. Da decisão monocrática caberá o recurso de agravo interno, a ser analisado posteriormente.

Se no juízo de admissibilidade o Poder Judiciário tão somente analisa a presença ou ausência dos pressupostos recursais, admitindo (conhecendo), ou não, o recurso, no juízo de mérito será analisado se o *error in judicando* ou o *error in procedendo* alegados pelo recorrente realmente ocorreram, dando provimento ou não ao apelo.

O reconhecimento do *error in judicando* acarreta a reforma da sentença, ou seja, a sua substituição por uma decisão do Tribunal considerada adequada. Já no *error in procedendo*, reconhece-se o vício no procedimento que culmina com a anulação da decisão e dos eventuais atos processuais viciados, retornando-se o processo ao juízo anterior.

Recursos Trabalhistas em espécie

O recurso ordinário está previsto no art. 895 da CLT e não serve apenas para impugnar a sentença, podendo ser interposto também de acórdão do TRT, pois as hipóteses de cabimento são: 1. de decisão de primeiro grau (sentença), nos processos de competência originária da Vara do Trabalho (ou Juiz de Direito investido da competência trabalhista); 2. de acórdão do TRT em processos de sua competência originária, ou seja, que tem início perante aquele Tribunal, como mandados de segurança, ações rescisórias, ações cautelares, dissídios coletivos, dentre outros,



cabendo, nessa segunda hipótese, o seu julgamento pelo TST. Logo, NUNCA pode ser dito: a. o recurso ordinário só pode ser interposto em face de sentença; b. o recurso ordinário é sempre julgado pelo TRT.

O Recurso Ordinário, ou simplesmente RO, será interposto perante a Vara do Trabalho que é o juízo *a quo*, para realizar o 1º juízo de admissibilidade. Sendo positivo, ou seja, estando presente todos os pressupostos recursais, será o recorrido intimado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 dias. Após tal prazo, os autos serão encaminhados ao TRT para processamento e julgamento.

No TRT, o processo será distribuído a um Desembargador Relator, que terá a função de realizar o 2º juízo de admissibilidade e conduzir o processo até o julgamento pelo colegiado, caso não seja hipótese de julgamento monocrático, conforme art. 932 do CPC.

Acerca do julgamento do recurso ordinário, bem como dos demais recursos, importante destacar que a regra geral continua sendo o proferimento de acórdão (Art.204 do CPC) pelo colegiado, ou seja, o julgamento por turma. Excepcionalmente é que o recurso poderá ser julgado apenas pelo relator, caso a hipótese seja de inadmissão, improcedência ou recurso prejudicado.

Sobre o Recurso de Revista deve-se lembrar de que possui natureza extraordinária; portanto, nele não serão reanalisados fatos, conforme a Súmula n. 126 do TST. Além disso, deve-se lembrar que nesse recurso há possibilidade de o recorrente alegar violação à lei federal e à Constituição Federal, conforme o art. 896 da CLT, mesmo que depois venha a ser interposto recurso extraordinário, renovando a alegação de ferimento à CF.

O recurso de revista tem seu cabimento disciplinado no art. 896 da CLT, sendo utilizado apenas nas demandas que têm início na Vara do Trabalho, pois o dispositivo legal exige decisão em recurso ordinário pelo TRT, o que exclui o seu cabimento nas demandas de competência originária do TRT. Nesse recurso podem ser alegados: a. ferimento à lei federal ou à Constituição Federal; b. divergência na interpretação de lei estadual, regulamento de empresa ou norma coletiva de utilização em área superior a um TRT; c. divergência na interpretação da lei federal por mais de um TRT. No rito sumaríssimo, dispõe o § 9º do art. 896 da CLT que pode ser alegado também o ferimento a entendimento sumulado pelo TST. A Súmula n. 442 do TST, editada em setembro de 2012, dispõe não ser cabível o recurso se a decisão do TRT violar Orientação Jurisprudencial do TST. Súmula é súmula, e não OJ!

Algumas importantes alterações no recurso de revista foram inseridas pela Lei nº 13.015/14, podendo ser assim resumidas:

Em relação aos pressupostos de admissibilidade, dispõe o §1º-A do art. 896 da CLT que o recorrente deve:

- ✓ 1. Indicar o trecho da decisão que demonstra o prequestionamento da matéria;



- ✓ 2. Indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade à lei ou jurisprudência, que gera o cabimento do recurso;
- ✓ 3. Impugnar todos os fundamentos da decisão;
- ✓ 4. Demonstrar analiticamente cada dispositivo de lei, CF, Súmula ou OJ apontado como contrário;

A necessidade de prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista é inata a ele, por se tratar de recurso de natureza extraordinária. A matéria está regulamentada na Súmula n. 297 do TST e, em simples palavras, demonstra que a matéria que será analisada pelo TST precisa ter sido decidida pelo TRT, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho apenas revê a decisão, e não a julga pela primeira vez. A Súmula referida faz menção ao prequestionamento implícito, que é aquele em que a matéria é julgada, mas sem necessidade de menção explícita ao dispositivo de lei. Também menciona em seu inciso III o prequestionamento ficto, hipótese em que a matéria não foi julgada, demonstrando omissão e, apesar da interposição de embargos de declaração, o tribunal se manteve omisso. Na hipótese, presume-se (ou seja, cria-se uma ficção jurídica) que a matéria foi decidida, podendo o TST analisá-la.

O recurso de embargos de declaração está previsto no art. 897-A da CLT, sendo utilizado, nos termos do artigo referido, na ocorrência de: a. omissão; b. contradição; c. obscuridade; d. equívoco manifesto na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é passível de apresentação de contrarrazões, na hipótese de efeitos infringentes ou modificativo, conforme preconizam o art. 897-A, §2º, da CLT, a OJ n. 142 da SDI-1 e a Súmula n. 278 do TST, sendo nulo o julgamento sem a possibilidade de manifestação do embargado.

O §3º do art. 897-A da CLT, inserido por meio da Lei 13.015/14, afirma que: “Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura”.

Prevê o art. 1.026, §2º do CPC que a utilização dos embargos de declaração com finalidade protelatória acarretará a condenação, em decisão fundamentada, do embargante ao pagamento de multa de até 2% do valor da causa, valor elevado para até 10% no caso de reiteração.

O §2º do mesmo artigo dispõe que não será possível interpor novos embargos de declaração após a utilização protelatória de dois outros recursos anteriores. Assim, quebra-se a sequência de EDs protelatórios.

O agravo de instrumento está previsto no art. 897 da CLT e possui por única finalidade “destrancar outro recurso”, isto é, demonstra que o juízo negativo de admissibilidade realizado em outro recurso está equivocado. Assim, se é interposto um recurso ordinário, inadmitido pela Vara do Trabalho, poderá ser interposto um agravo de instrumento para demonstrar que aquele deve ser admitido. O agravo de instrumento, diferentemente do processo civil, será interposto



perante o juízo *a quo*, que poderá reconsiderar sua decisão, o que significa dizer que no recurso em estudo encontra-se presente o efeito regressivo. A partir de 2010, há necessidade de realização de depósito recursal, conforme o art. 899, § 7º, da CLT, que será no valor de 50% do depósito realizado no recurso que se pretende destrancar. Além disso, é sempre bom lembrar-se dos documentos obrigatórios que devem ser juntados ao apelo, arrolados no art. 897, § 5º, da CLT.

A Lei nº 13.015/14 incluiu o §8º no art. 899 da CLT, afirmando a ausência de depósito quando o agravo desafia inadmissão de recurso de revista que tem por fundamento contrariedade às Súmulas e OJs do TST.

Previsto no art. 932 do CPC, o agravo interno é utilizado nas hipóteses de julgamento monocrático pelo relator nos tribunais. A regra continua a ser a colegialidade no julgamento dos recursos, mas, excepcionalmente, nas hipóteses previstas naquele dispositivo legal, pode o relator julgar o feito sozinho, proferindo a denominada decisão monocrática. O relator, assim, poderá agir quando: a. o recurso mostrar-se inadmissível; b. o recurso estiver em confronto com súmula ou jurisprudência uniforme dos tribunais superiores, hipótese em que lhe negará provimento; c. a decisão estiver em confronto com súmula ou jurisprudência uniforme dos tribunais superiores, hipótese em que dará provimento ao recurso, reformando ou anulando a decisão recorrida.

O recurso de agravo interno era interposto, sob a égide do CPC/73, no prazo de 5 dias, por aplicação do art. 557 daquele antigo código. Atualmente, dispõe a IN nº 39/16 do TST que o recurso é interposto em 8 dias, seguindo-se a regra trabalhista.

De utilização bem restrita no processo do trabalho, os embargos infringentes são utilizados apenas no procedimento do dissídio coletivo, quando ajuizado perante o TST, na hipótese de sua competência originária. Nessa hipótese, o dissídio coletivo será julgado pela SDC (Seção de Dissídios Coletivos) do TST, que poderá proferir decisão unânime ou por maioria. Na última hipótese, caberão os embargos infringentes, no prazo de 8 dias, cuja competência para julgamento também é da SDC. Não se exige procedência no julgamento, e sim apenas decisão por maioria.

Sobre o recurso de embargos de divergência, destaca-se que: a natureza jurídica desse recurso é *extraordinária*, assim como o recurso de revista, o que significa dizer que a discussão travada será relacionada apenas a direito, isto é, aplicação da norma jurídica, não sendo possível ao recorrente a rediscussão de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 126 do TST.

Recurso adesivo: antes não admitido no processo do trabalho (Súmula n. 175 do TST cancelada), por ser considerado incompatível com sua simplicidade, é atualmente possível de ser utilizado, nos termos da Súmula n. 283 do TST, cabível nos recursos ordinários, agravo de petição, revista e embargos, no prazo alusivo às contrarrazões, quando houver sucumbência recíproca, ou seja, quando a pretensão for julgada parcialmente procedente, desatendendo aos anseios de autor e



réu. Importante lembrar da segunda parte da Súmula n. 283 do TST, assim redigida: *“sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária”*.

Recurso extraordinário: previsto no art. 102, III, da CRFB/88, depende a sua interposição do esgotamento das vias ordinárias, ou seja, da utilização de todos os recursos na esfera trabalhista, em decisões de única ou última instância que se encaixem nas alíneas *a, b* e *c* do dispositivo referido. Conforme entendimento do STF, não cabe em relação à alínea *d* no processo do trabalho. Da sentença no rito sumário (dissídio de alçada), se houver violação à CF, será cabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 640 do STF. Se a decisão recorrida aplicou interpretação razoável do dispositivo da CF, não há violação a ele, conforme a Súmula n. 400 do STF. A análise acerca da existência ou não de repercussão geral é feita exclusivamente pelo STF, admitindo-se o *amicus curiae*. Conforme a OJ n. 56 da SDI-1 do TST, a execução, enquanto pender julgamento do RE, é provisória, diferentemente da Súmula n. 228 do STF. Por fim, a interposição será perante o Presidente do TST.

FIM

